課程名稱：行政法09

00:00:03 - 00:00:04
好，大家晚安喔

00:00:04 - 00:00:06
好，行政法二連戰總是吃力

00:00:07 - 00:00:08
那我們就先聊一下再開始

00:00:08 - 00:00:10
但閒聊跟讀書還是有點關係喔

00:00:11 - 00:00:15
第一個閒聊就是老師今天下午去那個採訪

00:00:16 - 00:00:18
採訪那個大風之島的那個導演

00:00:19 - 00:00:24
然後有一個東西可以跟大家就是對考生或對法律系學習者的一個對照

00:00:24 - 00:00:25
就是說

00:00:26 - 00:00:31
他這個導演呢,他是在大學的時候,他念

00:00:31 - 00:00:31
相關

00:00:31 - 00:00:31
傳播科系

00:00:32 - 00:00:37
然後當時他是為了拍畢業作品，去拍樂生療養院的一些陳抗的過程

00:00:37 - 00:00:45
那他也誠實地表示，當他還是學生的時候，在做這個畢業作品的時候，他就是想把它當作業寫完

00:00:45 - 00:00:53
但他發現他越投入時間，然後越花心思在不管是拍攝還是去記錄這些事情，或是跟院民互動的過程中

00:00:54 - 00:00:59
他慢慢發現他長出，就是從內心由內而外地長出對於社會議題的關心

00:00:59 - 00:01:07
那由這個認同慢慢建立起來之後呢，他之後去留學，就更加的認知到說他來自於什麼土地

00:01:07 - 00:01:09
他對這個土地要做什麼事

00:01:10 - 00:01:17
所以這個對法律學習者的觀點，或是說可以反饋的地方在於，你在唸法律的時候

00:01:17 - 00:01:21
你有沒有覺得法律跟你的生活領域有什麼連接

00:01:21 - 00:01:23
你長出什麼樣的認同

00:01:23 - 00:01:24
以我為例

00:01:24 - 00:01:31
我是準備考研究所的時候，我念公法組嘛，本來對政治是蠻冷感的，沒有什麼興趣，覺得這個政局好亂。

00:01:31 - 00:01:39
但是你念公法組，你就不可能不去碰，就是憲法跟政府的關係。

00:01:40 - 00:01:43
大官罵政府那麼多，你怎麼可能都沒有感同身受？

00:01:43 - 00:01:49
然後呢，那個真實的行政機關，碰到行政法院到底做錯什麼事，在判決裡面有什麼樣的問題？

00:01:49 - 00:01:52
就越念就越火大，想說怎麼社會這麼多奇怪的事情

00:01:52 - 00:01:59
而且你在課本上學到的點點滴滴，就是人權的ABC，怎麼對照到真實生活中，好像沒有一個會實現的

00:01:59 - 00:02:00
所以你這個時候

00:02:00 - 00:02:00
所以這個分享給所有的學習者，你對什麼法律有興趣也沒有關係。

00:02:00 - 00:02:01
像我這個超討厭商事法，並不是針對人，是針對這個科，因為我覺得這科太技術性的，我不喜歡。

00:02:01 - 00:02:02
但是呢，你也可以對公法組說，啊這個公法怎麼都整天罵政府，囉嗦死了，你也可以這樣覺得。

00:02:02 - 00:02:02
但是撇開這些反面的東西，你對於你的某一科法律是否長出興趣？

00:02:02 - 00:02:03
這個對於你的國考能不能堅持，以及你未來的職業，就是執行你的業務來講，是莫大的重要。

00:02:03 - 00:02:04
如果你對法律沒有興趣，你要怎麼以此為業，然後一天工作八小時，然後一週工作五天，一年工作好幾百天這樣子，而且偶爾還要加班。

00:02:04 - 00:02:05
所以如果你對你的法律沒有長出興趣，沒有慢慢培養，那就是一個潛在的危機，跟你分享一下。

00:02:05 - 00:02:05
然後第二個就是。

00:02:05 - 00:02:05
我在路上看到有人賣盜版周邊哦。

00:02:05 - 00:02:05
我想說班上同學要，這次的封面是咒術迴戰。

00:02:05 - 00:02:06
但是因為我沒有在看。

00:02:06 - 00:02:06
我看的是別的。

00:02:06 - 00:02:06
所以我沒有追這一番，所以如果有任何需要的話。

00:02:06 - 00:02:06
下來跟我拿，我就免費贈送給你，不附條件，好。

00:02:06 - 00:02:06
我們來看一下。

00:02:06 - 00:02:07
346頁。

00:02:07 - 00:02:07
346頁這邊呢，在講，你看一下標題。

00:02:07 - 00:02:07
容許性跟合法性，所以我們昨天提到。

00:02:07 - 00:02:08
我們昨天提到。

00:02:08 - 00:02:08
學習法律，你要有一個體系感。

00:02:08 - 00:02:08
體系感除了被這個講義的目錄之外呢，你也可以透過法條來建立。

00:02:08 - 00:02:09
今天早上去。

00:02:09 - 00:02:09
今天下午。

00:02:09 - 00:02:09
這個採訪前去上研究所的課。

00:02:09 - 00:02:09
然後那個老師就提到。

00:02:09 - 00:02:09
那個東吳的張家老師就提到說，他去對比，像你們在學刑法的時候是不是會有三階。

00:02:10 - 00:02:10
所以在解刑法問題的時候，什麼叫體系感。

00:02:10 - 00:02:11
你起碼會有那個三階理論，構成要件該當、違法性，還有有責性這三階。

00:02:11 - 00:02:11
可以去建立一個觀念，可以把觀念放進去。

00:02:11 - 00:02:11
那民法呢，因為法條設計的關係。

00:02:11 - 00:02:12
你背後就會從人，然後從法律行為。

00:04:00 - 00:04:00
行為

00:04:00 - 00:04:00
然後呢法律行為的架構

00:04:00 - 00:04:03
物權跟債權還有身分行為

00:04:03 - 00:04:06
然後開展出從民總一頭拉出1000多條

00:04:07 - 00:04:09
所以呢

00:04:09 - 00:04:09
行政法不是沒有體系

00:04:10 - 00:04:13
光行政程序法裡面它就有內在的一個架構

00:04:13 - 00:04:15
所以昨天講到92條

00:04:15 - 00:04:18
它是處分的本體,也就是處分的定義

00:04:19 - 00:04:21
然後我們93條,它有兩項

00:04:21 - 00:04:24
第一項是容許性,就是你可不可以做

00:04:25 - 00:04:26
你可不可以做

00:04:26 - 00:04:27
所以考點在這邊

00:04:28 - 00:04:30
可不可以做是一個標準

00:04:30 - 00:04:31
但考試會怎麼考

00:04:31 - 00:04:36
考試會出一個故事，然後呢就問你說機關可以在這邊去這樣子限制人民嗎

00:04:36 - 00:04:37
聽我的用語

00:04:38 - 00:04:39
機關可以限制人民嗎

00:04:39 - 00:04:41
那這個限制如果是付款的話

00:04:41 - 00:04:42
那其實就在考什麼，就在考付款的容許性

00:04:44 - 00:04:46
抱歉我今天

00:04:48 - 00:04:51
怕睡著，剛剛喝了一杯西西里咖啡

00:04:51 - 00:04:53
可是它有甜，所以我現在一直有痰，就不知道為什麼

00:04:53 - 00:04:56
然後93條的二項

00:04:56 - 00:05:00
93條二項就是講說，如果你可以做的話，那你要做什麼東西

00:05:00 - 00:05:01
最符合現況

00:05:01 - 00:05:03
那這邊就是種類，昨天講過了，就不再贅述了

00:05:04 - 00:05:06
那麼94條呢，就接著是它的界線

00:05:06 - 00:05:10
就是你做出來這個之後，你不可以踩到什麼法規的界線

00:05:11 - 00:05:13
那這個圈起來的兩個就是今天要順著講的，OK

00:05:14 - 00:05:16
所以為什麼我一直強調它有體系

00:05:16 - 00:05:18
因為你光看這兩組條文

00:05:19 - 00:05:21
92是一組，93、94是一組

00:05:21 - 00:05:23
那這兩大組它有什麼關聯性

00:05:24 - 00:05:26
它是處分的本體

00:05:27 - 00:05:30
然後這個是付款系列

00:05:30 - 00:05:31
這個宇宙

00:05:31 - 00:05:32
所以呢,這就是體系啊,你先有92條

00:05:32 - 00:05:34
處分的定義,然後再搭配付款的宇宙

00:05:36 - 00:05:39
你這樣子從92、93、94,你就建立起一個小宇宙

00:05:39 - 00:05:41
那這個小宇宙就是體系

00:05:41 - 00:05:42
好,那順著講

00:05:44 - 00:05:45
請問

00:05:45 - 00:05:47
我們根據93條第一項

00:05:47 - 00:05:48
它怎樣才可以去做這個付款

00:05:49 - 00:05:50
那我先拆解

00:05:50 - 00:05:51
這是一個技巧

00:05:51 - 00:05:54
我先把它拆解成你現在看到的樣子

00:05:54 - 00:05:56
待會我在唸法條的時候，你要去思考

00:05:56 - 00:05:59
憑什麼把它拆成現在這個樣子，第一個

00:05:59 - 00:06:00
你

00:06:00 - 00:06:01
法律有規定的話，

00:06:01 - 00:06:02
你就可以做這個付款，

00:06:02 - 00:06:03
沒有問題。

00:06:03 - 00:06:04
來第二個，

00:06:04 - 00:06:05
如果沒有規定的話，

00:06:05 - 00:06:07
我們就去找有沒有「得」這個字。

00:06:08 - 00:06:09
就是給裁量的空間。

00:06:09 - 00:06:10
第三個，

00:06:10 - 00:06:11
如果他沒有給「得」這個字，

00:06:11 - 00:06:13
而是因做出什麼東西，

00:06:14 - 00:06:16
那這個時候只陷於某種狀況。

00:06:16 - 00:06:16
好,

00:06:16 - 00:06:18
那這個只陷於等一下再講。

00:06:18 - 00:06:19
所以我再講一次,

00:06:19 - 00:06:20
根據93條第一項,

00:06:20 - 00:06:22
我們能不能做付款？

00:06:22 - 00:06:23
考題就是你這樣做對嗎？

00:06:24 - 00:06:25
那這個在問對嗎的時候，

00:06:25 - 00:06:27
它的標準就是這三個，

00:06:27 - 00:06:28
先看法律有沒有特別規定。

00:06:29 - 00:06:30
如果沒有特別規定,

00:06:30 - 00:06:31
就去看機關,

00:06:31 - 00:06:34
行政機關是不是本來就有做處分的裁量權。

00:06:34 - 00:06:36
如果機關是有做處分的裁量權,

00:06:36 - 00:06:37
得做出這個處分,

00:06:38 - 00:06:40
他就可以去做一個這個處分的付款。

00:06:41 - 00:06:42
你對處分有裁量權，

00:06:42 - 00:06:44
然後你有裁量權的話，

00:06:44 - 00:06:45
你就可以去加這個付款。

00:06:46 - 00:06:46
反之，

00:06:46 - 00:06:48
如果你是因做成處分，

00:06:48 - 00:06:51
你原則上沒有付款的權利。

00:06:51 - 00:06:52
你只有一種狀況下才可以，

00:06:52 - 00:06:53
這個等一下再講。

00:06:53 - 00:06:54
好。

00:06:54 - 00:06:54
我們來看一下，

00:06:55 - 00:06:55
這個，

00:06:56 - 00:06:57
你看講義有沒有寫。

00:06:58 - 00:06:59
好，

00:06:59 - 00:07:40
講義有寫。

00:07:40 - 00:07:41
來，你看一下。

00:07:42 - 00:07:43
請看你的講義喔，

00:07:43 - 00:07:45
問題引導下面的括號一。

00:07:46 - 00:07:47
括號一的容許性，

00:07:47 - 00:07:48
第一行。

00:07:48 - 00:07:51
所謂容許性就在探討是否得為付款。

00:07:51 - 00:07:54
這邊要看程序法93條第一項。

00:07:54 - 00:07:54
來，

00:07:54 - 00:07:55
你你去拆解看看。

00:07:56 - 00:07:56
來我順著念。

00:07:57 - 00:07:59
作成處分有裁量權時得為付款,

00:07:59 - 00:08:00
所以這是不是其中一種

00:08:00 - 00:08:00
裁量權，有的話就可以設定付款，這句話看得懂嗎？

00:08:03 - 00:08:08
你是機關，如果你依法有處分的裁量權，你就可以選擇要不要付款，這樣OK嗎？

00:08:09 - 00:08:10
好，再來三。

00:08:11 - 00:08:12
三這邊先停頓一下，所以我要確認你這個有認知到一個現象。

00:08:16 - 00:08:20
就是93條一項的文字是可以拆成這個123的，我希望大家培養這個簡單的拆分能力。

00:08:23 - 00:08:26
因為你這樣子去背法條，你才會比較輕鬆。

00:08:26 - 00:08:28
如果你都是逐字背，你很累啊。

00:08:28 - 00:08:32
你看這樣不就12345，五個字而已啊，對不對？

00:08:32 - 00:08:35
一個93條一項可以拆成五個字，不是很輕鬆嗎？

00:08:35 - 00:08:36
好，那接著看黑板。

00:08:37 - 00:08:40
在因處分而沒有空間的前提。

00:08:41 - 00:08:42
再講一次剛剛效應。

00:08:42 - 00:08:46
在因處分而沒有處分裁量權的前提下。

00:08:46 - 00:08:50
你憑什麼去做這個付款，只限於一種狀況。

00:08:51 - 00:08:52
只限於。

00:08:53 - 00:08:57
你把處分的構成要件當成付款這件事情。

00:08:58 - 00:08:59
也就是說。

00:09:00 - 00:09:07
在因為處分的前提下，你只能夠對人民要求處分的構成要件這種內容的付款。

00:09:07 - 00:09:08
真的這樣寫嗎?

00:09:08 - 00:09:09
來你對一下文字。

00:09:10 - 00:09:12
請看一下第一段，剛剛上面那個第一段。

00:09:12 - 00:09:13
你看第三行，句號開始。

00:09:14 - 00:09:21
無裁量權者，於法律有名文規定，不管他，或為確保處分法定要件之履行，好，我問你，這個法定要件指的是什麼要件？

00:09:24 - 00:09:25
處分的構成要件啊。

00:09:26 - 00:09:29
你為了確保他履行，而以該要件為付款內容者，所以我們以。

00:09:30 - 00:09:30
以什麼為付款內容？

00:09:31 - 00:09:32
該要件，請你把那三個字圈起來。

00:09:33 - 00:09:35
所以這個該要件指的是什麼內容的要件？

00:09:36 - 00:09:37
處分的構成要件。

00:09:38 - 00:09:39
好，那就會問了。

00:09:39 - 00:09:44
啊，什麼，把處分的構成要件當付款，到底是怎麼回事？

00:09:44 - 00:09:45
來我們做個對照組。

00:09:46 - 00:09:46
某甲。

00:09:48 - 00:09:50
他是不是要先努力滿足構成要件？

00:09:51 - 00:09:57
一般情況下，一，他才能夠二，跑去機關，做一個申請。

00:09:58 - 00:10:00
三，機關看到你。

00:10:00 - 00:10:01
端來這個申請書，

00:10:01 - 00:10:02
我再給你處分。

00:10:02 - 00:10:03
一般狀況下是不是這樣三步驟

00:10:04 - 00:10:04
來

00:10:04 - 00:10:05
滿足構成要件

00:10:05 - 00:10:06
申訴

00:10:06 - 00:10:06
三、給你處分

00:10:06 - 00:10:07
對不對？

00:10:07 - 00:10:10
今天我們的那個構造就是不一樣了，

00:10:10 - 00:10:12
變成一種叫分期付款的東西。

00:10:12 - 00:10:13
什麼叫分期付款？

00:10:13 - 00:10:15
先享受後付款嘛。

00:10:15 - 00:10:16
所以這個時候，

00:10:16 - 00:10:16
我們一，

00:10:17 - 00:10:17
機關，

00:10:18 - 00:10:19
一樣收到來自於機關

00:10:19 - 00:10:20
某甲的申請。

00:10:20 - 00:10:21
可是這個時候呢,

00:10:22 - 00:10:24
我們的機關就直接先給他這個處分,

00:10:25 - 00:10:26
只是再給予他處分的時候附加,

00:10:26 - 00:10:30
請你完成這個所謂的構成要件的要求。

00:10:31 - 00:10:32
這樣理解了嗎?

00:10:32 - 00:10:33
所以有沒有像那個分期付款？

00:10:34 - 00:10:34
有啊，

00:10:35 - 00:10:37
你先享受後付款嘛。

00:10:37 - 00:10:38
好，

00:10:38 - 00:10:41
而這個東西作為一種付款來配。

00:10:42 - 00:10:42
來付款。

00:10:43 - 00:10:47
請問這種構成要件的內容作為付款，

00:10:47 - 00:10:49
這個構成要件的要求，

00:10:49 - 00:10:51
要求作為付款，

00:10:51 - 00:10:52
那這個付款是哪一種付款？

00:10:52 - 00:10:53
負擔啊,

00:10:53 - 00:10:54
它是一種負擔,

00:10:54 - 00:10:55
懂嗎?

00:10:55 - 00:10:57
請你去履行那個構成要件的意思,

00:10:57 - 00:10:58
好,

00:10:58 - 00:10:59
所以呢,

00:10:59 - 00:11:00
這就是一種分期付款。

00:11:00 - 00:11:00
好，

00:11:00 - 00:11:01
簡單對照一下。

00:11:02 - 00:11:03
你很努力付了這筆錢。

00:11:04 - 00:11:05
你才能拿到電視機。

00:11:05 - 00:11:07
你先拿到電視機再慢慢付錢，

00:11:07 - 00:11:08
所以有沒有像分期付款？

00:11:08 - 00:11:09
很像啊。

00:11:09 - 00:11:11
所以這個是第三種狀況。

00:11:11 - 00:11:11
好,

00:11:11 - 00:11:13
那我們來念一下文字喔。

00:11:13 - 00:11:15
請看一下這一頁的阿拉伯數字三。

00:11:16 - 00:11:19
行政機關若依法並未享有裁量權，

00:11:19 - 00:11:21
則為確保處分法定要件之履行。

00:11:21 - 00:11:23
並以該要件為付款內容者為限，方得為之。

00:11:23 - 00:11:24
好,

00:11:24 - 00:11:30
所以現在你學完了93條第一項可不可以做付款的這樣的一個情況之後,

00:11:30 - 00:11:30
來,

00:11:30 - 00:11:31
二試曾經考過,

00:11:31 - 00:11:33
請你看最上面的這個容許性

00:11:34 - 00:11:35
的那個閃電命中。

00:11:36 - 00:11:36
好,

00:11:37 - 00:11:39
請看一下這個閃電命中的那個第一行喔,

00:11:39 - 00:11:43
國考中付款通常藏在處分的附註文字

00:11:44 - 00:11:44
看到沒有？

00:11:44 - 00:11:45
上次有跟妳講。

00:11:46 - 00:11:46
像是這幾題，

00:11:47 - 00:11:49
他就比方說針對集會遊行的許可，

00:11:50 - 00:11:52
然後跳過那個文字。

00:11:52 - 00:11:52
逗號,

00:11:53 - 00:11:55
加了幾項要遵守的事項。

00:11:56 - 00:11:58
這時候如果認定這些要求是付款,

00:11:59 - 00:11:59
那題目問你,

00:12:00 - 00:12:00
這樣的附註合不合法,其實就在考兩件事,一,機關有沒有權限來加付款,這時候你就要用第幾條去檢驗。

00:12:07 - 00:12:08
93條第一項，這樣懂那個連接了嗎？

00:12:10 - 00:12:15
那再來第二款，就是第二個標號，這些內容有沒有違法，就是我現在要講的。

00:12:16 - 00:12:18
那現在要講的話，你順著看最下面的括號二。

00:12:19 - 00:12:21
最下面的括號二就是問題的答案，來，合法性。

00:12:22 - 00:12:27
所謂合法性就是要確認付款的內容有沒有違背法令，如程序法94條就規定，停。

00:12:28 - 00:12:30
94條只是例示。

00:12:30 - 00:12:34
就是它不可能只有違反這條的界限。

00:12:34 - 00:12:34
它這個只是特別去強調。

00:12:34 - 00:12:34
來我們念一下。

00:12:35 - 00:12:40
前條之付款不得違背處分之目的，並於處分之目的具有正當合理的關聯。

00:12:40 - 00:12:41
我就問為什麼是例示？

00:12:42 - 00:12:45
請問處分的目的要有合理的關聯，難道他就可以踩到刑法的雷嗎？

00:12:46 - 00:12:46
不行嘛。

00:12:46 - 00:12:50
所以我就一直跟你講，這個94條的界線只是一種例子。

00:12:50 - 00:12:52
他舉的例子是哪條界線？

00:12:52 - 00:12:53
我們再念一次第二行。

00:12:54 - 00:12:56
與目的有正當合理的關聯。

00:12:56 - 00:12:58
所以它的界限是哪一種界限，什麼原則？

00:12:59 - 00:12:59
不當連結嘛。

00:13:00 - 00:13:02
因為你要有正當合理的關聯嘛，對不對？

00:13:02 - 00:13:05
好，那你就問，什麼是正當合理的關聯？

00:13:05 - 00:13:06
再看一次最後一句話。

00:13:07 - 00:13:09
與處分的目的要有正當合理的關聯。

00:13:09 - 00:13:10
好。

00:13:10 - 00:13:15
所以你做出來的付款，要跟處分一開始的目的是綁在一起的，舉例，你看下一行。

00:13:17 - 00:13:22
某甲在高雄市經營公車，乃向該市交通局申請核准。

00:13:22 - 00:13:26
經核准後取得汽車運輸業營業執照，請把執照圈起來。

00:13:27 - 00:13:29
請問作成這個處分目的是什麼？

00:13:30 - 00:13:31
這邊考試你就要瞎掰了。

00:13:31 - 00:13:33
請問作成這個執照的目的是什麼？

00:13:33 - 00:13:34
很多。

00:13:34 - 00:13:34
沒有標準答案。

00:13:34 - 00:13:35
交通安全嘛，交通安全嘛，對不對？

00:13:37 - 00:13:39
或者是大眾的運輸需求嘛。

00:13:39 - 00:13:39
這個你自己瞎掰喔。

00:13:39 - 00:13:40
好不好，考試要自己瞎掰。

00:13:42 - 00:13:44
再往下念，交通局另外註記。

00:13:44 - 00:13:45
註記就是付款嘛。

00:13:46 - 00:13:48
上需免費提供車廂廣告。

00:13:49 - 00:13:51
來，我就問免費提供是哪一種付款？

00:13:52 - 00:13:53
要求。

00:13:53 - 00:13:54
所以它是負擔,對不對?

00:13:54 - 00:13:55
那我就問。

00:13:55 - 00:13:59
免費提供車廂廣告,跟第一行後面的交通安全或大眾運輸。

00:14:00 - 00:14:00
豬有什麼關係?

00:14:01 - 00:14:02
沒關係，很抱歉，沒關係，所以這個時候最後一行，涉及政令宣傳與大眾運輸規劃無關，故屬不當連結的展現。

00:14:08 - 00:14:10
所以呢，這就是一種表現，什麼表現，來看黑板。

00:14:13 - 00:14:22
當我們黑板上，有做出一個付款的時候，我們這個時候要小心，就是他能不能做付款，以及做了之後，有沒有踩到什麼雷，最常被考的雷就是這個94條的，不當連結的雷，懂嗎？

00:14:26 - 00:14:36
就是你，你是機關，你跟人民做出處分，而這個處分對人民的要求跟處分原本的目的是能夠綁在一起的嗎，會不會主刀裝菜刀這個樣子，好。

00:14:37 - 00:14:40
這邊呢，就已經把國考交代完了。

00:14:40 - 00:14:43
所以呢,24真的考過93跟94

00:14:43 - 00:14:44
這兩個組合的問題,

00:14:44 - 00:14:46
因為一個是在問他能不能做,

00:14:46 - 00:14:49
一個就是在問他有沒有踩到不當連結的雷,

00:14:49 - 00:14:50
所以他真的有考過這個東西。

00:14:52 - 00:14:55
所以你會說,行政法為什麼GY?

00:14:55 - 00:15:00
因為行政法他範圍很大,然後考點24的部分有可能藏在某個地方。

00:15:00 - 00:15:05
就好像在森林裡面,叫你去找一片樹葉一樣,有時候就會有這種很隱恨的感覺,但是因為我們現在在上體系的班,所以這個是沒有問題的,我們就老老實實的學。

00:15:12 - 00:15:17
所以再講一次,因為行政法的考點很像有時候在森林裡面藏了一片金色的葉子。

00:15:17 - 00:15:19
那就把它撿起來，這個就是這個樣。

00:15:19 - 00:15:22
所以我們現在就是地毯式地把每片葉子都學過。

00:15:22 - 00:15:24
好，請緊接著看347頁。

00:15:24 - 00:15:30
347頁這邊大寫三，他當然是有個前後連結，所以這邊是什麼前後連結，請接著看黑板喔。

00:15:33 - 00:15:36
這邊聽起來像廢話，但忍耐10秒鐘就好。

00:15:37 - 00:15:39
這邊就要從95條開始教。

00:15:39 - 00:15:41
老師廢話，94條後面不是95條嗎？

00:15:42 - 00:15:45
好，這個不是廢話點在於，它是第三個區塊啊。

00:15:46 - 00:15:49
92條是處分本身定義的問題。

00:15:49 - 00:15:52
93、94是這個外掛上去的付款的問題。

00:15:52 - 00:15:56
95條以下是怎麼樣,你要如何去做一個處分?

00:15:57 - 00:15:59
你要如何做成一個處分?

00:15:59 - 00:15:59
所以就是

00:16:00 - 00:16:01
處分的定義是一回事

00:16:01 - 00:16:04
但是你要怎麼樣子對人民去呈現,你要怎麼做,你要怎麼呈現,例如你要書面還是言辭,這邊你要怎麼做

00:16:04 - 00:16:11
從95條以下是怎麼做的問題

00:16:11 - 00:16:12
好,那我接著講

00:16:13 - 00:16:19
怎麼做的話呢,我們原則上,原則上採方式自由主義

00:16:19 - 00:16:21
請讓老師一口氣用黑板講完

00:16:21 - 00:16:30
方式自由的意思就是,除非法律有特別規定,不然你這個處分,要用書面寫出來,要用言辭說出去,這個都沒

00:16:30 - 00:16:30
比賽

00:16:31 - 00:16:33
只是說請繼續看96條

00:16:33 - 00:16:38
96條就規定,如果你選了書面的話,那很抱歉,書面一定有一些要求

00:16:39 - 00:16:40
懂那個邏輯嗎

00:16:40 - 00:16:45
你的方式本來是自由的,但是如果你自己選了書面,那很抱歉

00:16:45 - 00:16:48
你一定要再搭配96條，書面有一些要求

00:16:48 - 00:16:53
那書面呢，有六款要求，那我們這邊就講兩款要求

00:16:53 - 00:16:56
第一個是96條第二款的，你要附上理由

00:16:57 - 00:17:00
所以這個沒有理由的話，問題就會有一點麻煩了

00:17:00 - 00:17:03
因為你欠缺理由，這個處分就違法了

00:17:03 - 00:17:04
違法的話,後面可能會撤銷

00:17:04 - 00:17:05
但我的用語是可能

00:17:05 - 00:17:06
好

00:17:06 - 00:17:06
再來

00:17:07 - 00:17:11
這個書面要寫一些東西,立法者用96條有些要求

00:17:11 - 00:17:12
另外一個方式是第六款

00:17:13 - 00:17:15
第六款的救濟教室

00:17:16 - 00:17:17
救濟教室

00:17:17 - 00:17:18
就是教人家怎麼救濟

00:17:19 - 00:17:20
好

00:17:20 - 00:17:21
所以這個東西也很重要

00:17:21 - 00:17:22
因為人民是不懂法律的，我就問

00:17:22 - 00:17:24
你們都是法律系的，請問你們都知道行政救濟在搞什麼嗎

00:17:24 - 00:17:25
不會，不會才來補嘛，沒關係

00:17:25 - 00:17:29
但問題是，連各位學法律都有可能對行政救濟霧煞煞的時候，那素人就不知道了

00:17:29 - 00:17:31
所以96條第六款才會要求

00:17:31 - 00:17:34
要對人民說一些教他們怎麼救急的東西

00:17:34 - 00:17:35
專有名詞叫救急的教室

00:17:35 - 00:17:36
所以你有沒有看到這是一個體系啊

00:17:36 - 00:17:37
藍色這部分又是一個宇宙了

00:17:37 - 00:17:38
你稍微遠觀看一下

00:17:38 - 00:17:39
92是自成一格

00:17:39 - 00:17:40
93、94是一組的

00:17:40 - 00:17:41
95是還沒講完的

00:17:41 - 00:17:42
他也是一組的

00:17:42 - 00:17:43
這組是如何呈現

00:17:43 - 00:17:44
如何呈現表現在95條是原則方式自由主義

00:17:44 - 00:17:45
但是選了書面，你

00:18:00 - 00:18:00
就要配合一些要求，就是96條，好，我們來看一下文字喔。

00:18:05 - 00:18:12
請看一下你的括號一，括號一概說第一行，所謂作成是指處分呈現的方式。

00:18:13 - 00:18:19
95條規定，處分處罰規定，要式規定外得以書面、言詞或其他方式為之。

00:18:20 - 00:18:24
好，所以這個時候下一段，由上可知除法律外，處分的作成採方式自由主義，OK。

00:18:25 - 00:18:27
方式自由主義，就是隨便你怎麼玩，我們在347頁。

00:18:29 - 00:18:31
然後請看下一頁348頁。

00:18:33 - 00:18:36
348頁請看第一段，我們的出題字都是有意義的喔。

00:18:37 - 00:18:39
不是說要跟那個出版社騙墨水喔。

00:18:40 - 00:18:43
這個出題字就是告訴你它是另外一個重點了嘛。

00:18:43 - 00:18:45
念一下，再來如果處分是用書面呈現。

00:18:46 - 00:18:50
跳過括號，依程序法96條第一項規定，應記載下列事項，停。

00:18:51 - 00:18:54
下列事項有六款，但有一些款太無聊了，所以你看出題字。

00:18:55 - 00:18:59
出題字第二款，你要記載這個阻止事實理由。

00:18:59 - 00:19:03
理由，理由圈起來，最重要就是這個，處分一定要負理由。

00:19:03 - 00:19:05
好，那我問，什麼是處分的理由？

00:19:05 - 00:19:07
今天我開罰單給你。

00:19:07 - 00:19:09
你好歹要說你是紅燈右轉。

00:19:09 - 00:19:10
還是超速吧。

00:19:10 - 00:19:12
如果我什麼都沒寫就說，請給我5000塊。

00:19:12 - 00:19:14
你服得下去嗎？你不服嗎？

00:19:14 - 00:19:15
因為你不想吃土嘛，對不對？

00:19:15 - 00:19:16
所以理由就很重要嘛。

00:19:17 - 00:19:20
好，再講一次，沒有理由的話，甚至有可能被撤銷，那是另外一件事。

00:19:20 - 00:19:21
好。

00:19:22 - 00:19:24
好，再來請看一下出題字第六款。

00:19:25 - 00:19:30
表明其為處分之意旨及不服處分的救濟方法、期間跟受理機關。

00:19:30 - 00:19:33
我就問，告訴人民方法、期間跟機關。

00:19:33 - 00:19:35
這個動作是什麼動作？教人民救濟啊。

00:19:35 - 00:19:37
所以這整組叫做救濟教室，請看下一句話。

00:19:38 - 00:19:44
他說，其中因特別說明者，就是理由說明的義務跟救濟方式的義務。

00:19:45 - 00:19:48
好，那這個救濟方式的義務就是一種救濟教室。

00:19:48 - 00:19:50
這是一個專有名詞，再講一次。

00:19:50 - 00:19:53
這樣的義務內容叫做救濟教室。

00:19:54 - 00:19:56
好，教室這個教室的教。

00:19:57 - 00:19:59
是，是表示的是，在。

00:20:00 - 00:20:04
一個term，就是你要說的這些東西，整組叫做救濟教室。

00:20:04 - 00:20:06
這是附帶一提，讓你在讀文獻的時候。

00:20:06 - 00:20:09
哦,原來他在講這些東西,是這個意思

00:20:10 - 00:20:10
好

00:20:10 - 00:20:12
以上要說明的就是這兩組

00:20:13 - 00:20:15
好,所以請你緊接著看黑板,我們要繼續

00:20:16 - 00:20:19
因為剛才黑板上東西講到一個段落

00:20:19 - 00:20:21
我現在要擴大這個黑板宇宙

00:20:21 - 00:20:22
請繼續看黑板

00:20:22 - 00:20:24
這都不要抄，在講義都寫得好好的

00:20:24 - 00:20:27
所以你現在最重要的就是把聽到的東西放到你腦袋裡面

00:20:28 - 00:20:28
好

00:20:29 - 00:20:30
所以請看紅色的

00:20:30 - 00:20:31
部分

00:20:31 - 00:20:32
好，我先站過來，鏡頭才會過來

00:20:32 - 00:20:35
紅色的部分，我現在畫在理由這個地方

00:20:35 - 00:20:39
然後跨熒幕過來了之後，我們就會接著來講97條

00:20:40 - 00:20:42
哇，這麼神奇啊，為什麼會提到97條

00:20:42 - 00:20:44
喔，因為96條後面是97條，不是喔

00:20:44 - 00:20:45
這個理由太無聊了

00:20:45 - 00:20:47
96條後面接97條是因為

00:20:48 - 00:20:50
當我們要瞎理由

00:20:51 - 00:20:52
那97條就告訴你

00:20:53 - 00:20:54
不用寫理由的原因

00:20:54 - 00:20:56
你有沒有發現到那個配對感很強

00:20:57 - 00:20:58
97條在，對不起

00:20:58 - 00:21:00
96條二款在講要理由

00:21:01 - 00:21:04
那97條就緊接著告訴你不要找理由的一些理由

00:21:05 - 00:21:06
OK

00:21:06 - 00:21:06
這是這個樣子

00:21:07 - 00:21:07
好

00:21:07 - 00:21:08
那我接著繼續講

00:21:19 - 00:21:24
第96條第六款說要救濟,對不對,救濟教室

00:21:24 - 00:21:26
而救濟教室說什麼,救濟的

00:21:27 - 00:21:30
方法、期間跟機關,對不對

00:21:30 - 00:21:32
那救濟的期間如果講錯了呢

00:21:33 - 00:21:33
所以

00:21:34 - 00:21:36
這邊就拉上來，因為黑板太窄了

00:21:37 - 00:21:37
98條

00:21:38 - 00:21:39
就告訴你，如果救濟的

00:21:40 - 00:21:41
期間講錯，要怎麼處理

00:21:43 - 00:21:46
然後呢，99條就告訴你，如果機關說錯的話

00:21:46 - 00:21:47
要怎麼辦

00:21:47 - 00:21:48
所以

00:21:48 - 00:21:49
是不是一對的,對

00:21:49 - 00:21:51
沒錯,它的這個對照感非常強烈

00:21:52 - 00:21:53
再講一次

00:21:53 - 00:21:55
97說不用說理由的理由

00:21:55 - 00:21:57
這是接著96條二款

00:21:57 - 00:22:00
然後呢,98、99是對應到96條的第六款,因為96條第六款說

00:22:00 - 00:22:00
這邊97條。

00:22:01 - 00:22:02
來,你看一下講義喔。

00:22:04 - 00:22:07
請看一下348頁的最後一段，第一行。

00:22:07 - 00:22:09
倒數第二段第一行，首先。

00:22:09 - 00:22:15
首先，所謂理由說明的義務，就是要求機關要合理說明其結論的思考理路。

00:22:15 - 00:22:16
請看下一段。

00:22:16 - 00:22:19
不過，使用書面的處分太過繁多。

00:22:19 - 00:22:24
並考量到人民權益影響有限，所以都要記明理由可能會浪費成本。

00:22:24 - 00:22:26
所以97條設有除外規定。

00:22:26 - 00:22:29
書面之處分有下列各款情形者，

00:22:29 - 00:22:30
得不記明理由。

00:22:31 - 00:22:32
好，我們不要死背喔。

00:22:33 - 00:22:35
理由很重要，但是為什麼可以不要？

00:22:36 - 00:22:38
說明理由很重要，但是為什麼可以不要？

00:22:38 - 00:22:41
法律的背後都有一個價值的衡量。

00:22:43 - 00:22:47
所以一定是某一個說明理由的需求小於另外一個需求。

00:22:48 - 00:22:49
所以你看一下第一款。

00:22:49 - 00:22:51
他說，未限制人民權益。

00:22:52 - 00:22:56
啊，原來他人民需要的那個幅度超低的，所以我乾脆就不要了嘛。

00:22:56 - 00:22:57
懂了嗎？

00:22:57 - 00:22:58
再來第二款，

00:22:58 - 00:23:13
處分相對人或利害關係人

00:23:13 - 00:23:24
無待處分機關說明

00:23:24 - 00:23:44
以知悉或可知悉處分之理由者。

00:23:44 - 00:23:46
本來你有知道的需求，現在你沒有了，

00:23:46 - 00:23:48
那那個就是完全不需要了嘛。

00:23:48 - 00:23:50
好，以此類推，請看第三款。

00:23:50 - 00:23:55
大量做成同種類或自動機器做成之處分，依其狀況無需說明理由者。

00:23:55 - 00:23:57
為什麼要強調大量做成？

00:23:57 - 00:23:58
比方說每年5月要報稅嘛,

00:23:58 - 00:23:59
對不對?

00:23:59 - 00:24:00
所以有一些大量做成的處分,

00:24:00 - 00:24:02
要說理由的理由正確還是錯誤，要不要說理由的理由是正確還是錯誤，你就要把這些背熟。

00:24:06 - 00:24:14
好，再來請看下一段，針對前述未限制人民權益的情形，學者特別指出，這邊通常指的是受益處分。

00:24:15 - 00:24:19
但是是否可開始受益處分都不用負理由,還是要看個別情形。

00:24:19 - 00:24:24
例如若一人民申請做成給付金錢的受益處分,若少於人民申請也是一種減損,講白話。

00:24:26 - 00:24:27
這邊呢請你看黑板。

00:24:30 - 00:24:31
呃,應該在這裡。

00:24:31 - 00:24:38
我們的97條第一款說,如果是未侵權的話,就不需要寫理由,對不對?

00:24:39 - 00:24:42
可是啊,這邊有一種情況是很灰色地帶的。

00:24:43 - 00:24:47
你來跟我申請5萬塊,那我給你4萬塊,請問這樣子算不算侵權?

00:24:47 - 00:24:52
好,事主會告訴你,你已經拿到4萬塊了,所以你沒有任何權利損失啊。

00:24:52 - 00:24:54
但是學者是從整體來看。

00:24:54 - 00:24:56
他本來可以要5萬,那隻得到4萬。

00:24:56 - 00:24:58
那是不是來來回回少了1萬？

00:24:58 - 00:24:59
所以呢？

00:24:59 - 00:25:00
再講一次。

00:25:00 - 00:25:02
未侵害權利就可以不用負理由。

00:25:02 - 00:25:06
但是呢，原本可以要5萬，但是隻得到了4萬，請問這樣少1萬的部分算不算侵權？

00:25:08 - 00:25:10
這邊就有肯否兩種說法，那我們講的在這邊呢。

00:25:11 - 00:25:12
349頁，349頁的第二段。

00:25:14 - 00:25:16
第二段的第三行，破折號。

00:25:17 - 00:25:23
例如機關若依人民申請做成給付金錢的受益處分，若數額少於人民申請，也可能是一種減損。

00:25:23 - 00:25:25
這邊就會有一些爭議，懂嗎？

00:25:25 - 00:25:27
這個減損就會有肯否兩說的爭議。

00:25:27 - 00:25:29
這邊特別跟你講一下。

00:25:29 - 00:25:30
好。

00:25:30 - 00:25:31
那請接著看黑板喔。

00:25:33 - 00:25:34
我們講完97條之後呢。

00:25:34 - 00:25:36
我們這個黑板宇宙要繼續擴大，因為我們的98條是在講期間。

00:25:39 - 00:25:42
好，那98條期間呢分成兩種狀況，一種是完全沒有說。

00:25:45 - 00:25:46
未提供。

00:25:47 - 00:25:48
就是你什麼都沒有講。

00:25:49 - 00:25:50
那另外一種就是講了。

00:25:50 - 00:25:51
但講錯，好，講錯還有兩種狀況喔。

00:25:55 - 00:25:56
一種狀況是已更正。

00:25:58 - 00:26:00
就是我一開始起…

00:26:00 - 00:26:01
講一個錯的版本，然後後來我又更正了，那另外一種就是未更正。

00:26:05 - 00:26:06
好，這邊請注意。

00:26:07 - 00:26:11
我現在會把98條拆成這123的軌道，但是各位一定要平心靜氣去想一下，欸。

00:26:14 - 00:26:20
我等一下拆完之後，講解完之後，真實的法條為什麼可以拆成這三個軌道，你要學會拆這個軌道的功夫。

00:26:22 - 00:26:23
好，我先講一下結論。

00:26:24 - 00:26:29
如果救濟期間沒有講，好，那沒講四個軌道，那講錯沒有更正。

00:26:31 - 00:26:35
那立法者認為，你講錯沒更正跟沒有講是一樣的，一樣的可惡啊，所以這個時候呢，為了保障人民，就免費幫他升級加大。

00:26:39 - 00:26:47
這個時候，我們一律，就是你沒有更正跟你未提供的話，一律怎麼樣，從處分送達後。

00:26:48 - 00:26:51
處分送達後，加上一年內可以聲明不服。

00:26:52 - 00:26:54
這個數字很常被選擇題入題哦。

00:26:55 - 00:27:00
請問，沒有講跟講錯未更正，我們多久之內可以救濟，這個很常考這個填空。

00:27:02 - 00:27:03
答案是一年內。

00:27:03 - 00:27:04
這一定要有印象喔。

00:27:05 - 00:27:07
這個填充的部分超常被考出來喔。

00:27:07 - 00:27:08
好，那我繼續講。

00:27:08 - 00:27:09
請看黑板上面。

00:27:10 - 00:27:12
我們喔，如果要講救濟期間喔。

00:27:13 - 00:27:15
你就必須先從真正的救濟期間開始理解。

00:27:16 - 00:27:19
我們不喜歡處分，我們多久之內可以去救濟？

00:27:19 - 00:27:21
這邊請記一個黃金數字30天，這個未來訴願法會教。

00:27:23 - 00:27:25
所以先記得這個簡單的邏輯。

00:27:25 - 00:27:29
如果我們不喜歡一個處分，我們30天之內可以去救濟。

00:27:29 - 00:27:30
可是如果你講錯。

00:27:30 - 00:27:32
來,隨便瞎掰一下,講錯60天。

00:27:32 - 00:27:36
人民歡欣鼓舞,在第59天跑去救濟的時候,機關會不會跟人民吵架?

00:27:36 - 00:27:37
會啊,欸。

00:27:37 - 00:27:40
你看這本法律,小六法裡面寫的是30天呢,你怎麼第59天,他攤出一張紙說,你不是寫59天嗎?

00:27:44 - 00:27:45
那這時候吵架怎麼辦？

00:27:46 - 00:27:48
所以為了預防吵架，機關會更正。

00:27:49 - 00:27:53
機關就說，抱歉，我第一張給你的60天，我用第二張通知你，這是30天。

00:27:54 - 00:27:56
可是人民這時候就是一個頭兩個大。

00:27:56 - 00:27:59
你前一張單子上面寫60天，你後一張單子說30天，那我到底要聽誰的？

00:28:00 - 00:28:00
以哪個單字為準，人民要是這樣子，不會忽然抽出60天的單字怎麼辦？

00:28:04 - 00:28:06
所以呢，立法者已經洞見這個問題了，他就說

00:28:08 - 00:28:11
既然是先錯後又更正，那人民的信賴可能會短的也可能是長的，那我們就怎麼樣？

00:28:15 - 00:28:16
依其信賴。

00:28:16 - 00:28:19
這也是一個收束法條的技巧哦。

00:28:19 - 00:28:21
你不要覺得這四個字很無聊。

00:28:22 - 00:28:22
我就問

00:28:23 - 00:28:27
請問我們原來的法條從哪邊得出這四個字？

00:28:27 - 00:28:30
這就是關鍵，你如何把長話短說。

00:28:30 - 00:28:31
好，我們來看法條。

00:28:32 - 00:28:33
請看一下你的349頁。

00:28:34 - 00:28:36
349頁請看倒數第二段，其次。

00:28:37 - 00:28:40
所以這邊在閱讀的時候你就要接著，請問那首先在哪裡？

00:28:41 - 00:28:43
首先在隔壁頁啊，就左邊啊，這樣懂了嗎？

00:28:43 - 00:28:45
所以你在讀的時候就要知道這兩大區塊。

00:28:45 - 00:28:46
好，回到那個倒數第二段，其次。

00:28:47 - 00:28:55
其次，就救濟方式的告知義務，記載提示相對人救濟途徑，那相對人沒有救濟的必要就無須告知救濟方式，這是一回事。

00:28:56 - 00:29:04
在下一段，關於告知救濟方式不明的密意書，因此針對告知錯誤、未為告知如何處理、程序利益如何確保，9899就有規定。

00:29:04 - 00:29:05
好，請看下一頁。

00:29:06 - 00:29:07
350頁。

00:29:08 - 00:29:12
這邊要做的功夫就是，請在我念的時候，你去思考為什麼可以拆成那三個軌道。

00:29:12 - 00:29:13
來，阿拉伯數字一。

00:29:14 - 00:29:17
處分的告知期間有誤時，應通知更正。

00:29:17 - 00:29:17
好，再來下一個，阿拉伯數字二。

00:29:19 - 00:29:22
所告知之期間較法定期間為長者。

00:29:22 - 00:29:30
雖先前已通知更正，然相對人或利害關係人因信任承辦人員告知之期間，致無法於法定期間提起救濟者。

00:29:30 - 00:29:31
就此。

00:29:31 - 00:29:33
若先前告知期間內提起者，視為於法定期間所為。

00:29:34 - 00:29:34
我請問

00:29:35 - 00:29:37
阿拉伯數字二，這四行字

00:29:37 - 00:29:38
是變到哪個軌道？

00:29:39 - 00:29:40
答案是第一個軌道啊。

00:29:40 - 00:29:41
再念一次，你看黑板。

00:29:42 - 00:29:45
如果30天講成60天，那如果已更正了。

00:29:45 - 00:29:47
這時候就有60跟30的版本，我們就會依照人民的信賴。

00:29:49 - 00:29:51
那這個依照人民的信賴是從哪邊來的？

00:29:52 - 00:29:56
因為人民如果相信60天，然後超過了30天，那這時候我們還是以60天為準。

00:29:57 - 00:29:59
我們還是以60天為準，不就是一種信賴？

00:30:00 - 00:30:01
信賴嗎？

00:30:01 - 00:30:02
所以你再念一次剛才的文字。

00:30:02 - 00:30:03
阿拉伯數字二。

00:30:03 - 00:30:04
請看第一行。

00:30:05 - 00:30:14
告知的期間如果比較長，下一行，然相對人或利害關係人因信賴比較長的元告知期間，致無法於法定期間內救濟。

00:30:14 - 00:30:16
那如果在元告知之期間，請問，

00:30:17 - 00:30:19
關於元告知期間什麼意思？

00:30:19 - 00:30:20
這就是信賴啊。

00:30:21 - 00:30:24
所以這叫信賴的話，我們還是會視為他在對的時間內去做。

00:30:25 - 00:30:29
我們讓他信賴的話，還是會在對的時間去做，那不就是一起信賴。

00:30:30 - 00:30:32
讀得出這樣的一個轉變嗎？

00:30:32 - 00:30:32
哦。

00:30:32 - 00:30:35
這就是老師要特別在上課提醒你的。

00:30:35 - 00:30:38
把一個法條變成一個可吸收的白話的字。

00:30:38 - 00:30:40
那不是無聊。

00:30:41 - 00:30:45
那是為了你吸收要自己去轉譯的動作。

00:30:45 - 00:30:50
好，再來看第三點。

00:30:50 - 00:30:50
處分

00:30:50 - 00:30:56
機關未告知期間或告知未更正者，停，你看它是不是一組的，所以請看黑板。

00:30:56 - 00:31:06
為什麼我們未更正跟未提供要放成一組，因為第三點就這樣寫啊，你看第三點，未告知或未為更正嘛，不是一組的嗎？

00:31:06 - 00:31:06
所以往下念。

00:31:06 - 00:31:15
自相對人或利害關係人持物者，若於處分書送達後一年內聲明不服，仍視為法定期間所為，仍視為所為，就是可以做。

00:31:15 - 00:31:17
可以做的話是多久之內都算可以做？

00:31:17 - 00:31:17
送達

00:31:17 - 00:31:19
後一年內嘛，所以這個一年內請把它圈起來。

00:31:19 - 00:31:21
這個填充很常被選出來，就是在選項當中被考出來這樣子。

00:31:21 - 00:31:21
好。

00:31:21 - 00:31:22
好，所以是一年內。

00:31:23 - 00:31:24
好，先停頓一下，請問前面三點有什麼問題？

00:31:27 - 00:31:28
沒有問題的話，我們來看黑板，講講另外一個。

00:31:30 - 00:31:30
我們

00:31:30 - 00:31:31
一直

00:31:31 - 00:31:31
強調

00:31:31 - 00:31:31
哦。

00:31:31 - 00:31:34
96條的第六款要提供救濟，且包含機關。

00:31:35 - 00:31:37
所以呢，如果機關講錯了呢，沒問題，來，我們的99條就告訴你。

00:31:39 - 00:31:44
如果機關搞錯了，那這個時候我們就兩件事，第一個就是更正。

00:31:45 - 00:31:45
好。

00:31:45 - 00:31:47
就是送達就對了，送到對的地方去。

00:31:47 - 00:31:47
第二個，

00:31:48 - 00:31:50
我們呢會就視為正確。

00:31:53 - 00:31:54
就是保護人民啊，送錯了沒關係。

00:31:54 - 00:31:57
反正他會內部移送，我們就視為你正確。

00:31:57 - 00:31:59
這是保障人民的做法。

00:32:00 - 00:32:00
所以回到第四點

00:32:01 - 00:32:03
390頁的3500頁的第四點

00:32:04 - 00:32:11
機關未告知或告知錯誤，致向無管轄機關為聲明不服，收受不服之機關十日內移送，你把十日圈起來，這也是一個填空的地方

00:32:15 - 00:32:21
選擇題的考點就是，得改成因，或者是數字的挖空

00:32:21 - 00:32:24
就跟你以前考英文克漏字有點像的概念，再往下

00:32:25 - 00:32:26
並通知當事人

00:32:27 - 00:32:29
所以呢，他會自己移送

00:32:29 - 00:32:33
然後呢，與此情形視為自持向有管轄機關聲明不服，不就視為正確嗎

00:32:34 - 00:32:42
所以，法條如果很長，這邊的一個小技巧就是，你把它轉譯成很短的字，然後默默地把它吸收起來

00:32:42 - 00:32:43
所以你看一下黑板

00:32:44 - 00:32:46
我們的98條不是很長嗎

00:32:46 - 00:32:47
有三項嗎

00:32:47 - 00:32:53
我們就把把它變成兩行，123，12345678910，十個字

00:32:53 - 00:32:56
然後呢，999條就把它濃縮成六個字

00:32:57 - 00:32:59
所以這個就是一個轉譯的功夫

00:32:59 - 00:32:59
所以

00:33:00 - 00:33:04
補習班老師抄在黑板上，你們再抄一下抄得很爽，那其實都沒有什麼必要

00:33:04 - 00:33:06
因為你可以自己轉，好不好，我們就把這個功夫分享給你

00:33:08 - 00:33:10
好，這是我們的法條宇宙

00:33:10 - 00:33:12
所以現在你可以稍微鳥瞰一下

00:33:13 - 00:33:13
嗯

00:33:13 - 00:33:14
為什麼

00:33:14 - 00:33:14
要寫這個

00:33:14 - 00:33:15
時間軸

00:33:15 - 00:33:15
嗯

00:33:15 - 00:33:16
因為92是一組

00:33:16 - 00:33:17
付款是一組,然後從如何做成來講

00:33:17 - 00:33:20
從做成的95條,一路標到

00:33:20 - 00:33:20
嗯

00:33:22 - 00:33:24
我們黑板上的99條，它都是一組的

00:33:24 - 00:33:27
所以法條它是有一個內在的脈絡，而這個脈絡我們整體來看就是一種體系

00:33:27 - 00:33:28
嗯

00:33:28 - 00:33:30
體系，所以你默默的就把它稍微理解一下

00:33:31 - 00:33:35
這個對於你記憶來講是非常重要的，因為當我說，處分這個救濟期間沒有寫

00:33:35 - 00:33:35
嗯

00:33:35 - 00:33:35
嗯

00:33:35 - 00:33:36
嗯

00:33:36 - 00:33:36
嗯

00:33:36 - 00:33:36
嗯

00:33:36 - 00:33:37
嗯

00:33:37 - 00:33:37
嗯

00:33:37 - 00:33:37
嗯

00:33:37 - 00:33:38
嗯

00:33:38 - 00:33:38
嗯

00:33:38 - 00:33:38
嗯

00:33:38 - 00:33:39
嗯

00:33:39 - 00:33:39
嗯

00:33:39 - 00:33:39
嗯

00:33:39 - 00:33:40
嗯

00:33:40 - 00:33:40
嗯

00:33:40 - 00:33:40
嗯

00:33:40 - 00:33:41
嗯

00:33:41 - 00:33:41
嗯

00:33:41 - 00:33:41
嗯

00:33:41 - 00:33:42
嗯

00:33:42 - 00:33:42
嗯

00:33:42 - 00:33:42
嗯

00:33:42 - 00:33:43
嗯

00:33:43 - 00:33:43
嗯

00:33:43 - 00:33:43
嗯

00:33:43 - 00:33:44
嗯

00:33:44 - 00:33:44
嗯

00:33:44 - 00:33:44
嗯

00:33:44 - 00:33:45
嗯

00:33:45 - 00:33:45
嗯

00:33:45 - 00:33:45
嗯

00:33:45 - 00:33:46
嗯

00:33:46 - 00:33:46
嗯

00:33:46 - 00:33:46
嗯

00:33:46 - 00:33:47
嗯

00:33:47 - 00:33:47
嗯

00:33:47 - 00:33:47
嗯

00:33:47 - 00:33:48
嗯

00:33:48 - 00:33:48
嗯

00:33:48 - 00:33:48
嗯

00:33:48 - 00:33:49
嗯

00:33:49 - 00:33:49
嗯

00:33:49 - 00:33:49
嗯

00:33:49 - 00:33:50
嗯

00:33:50 - 00:33:50
嗯

00:33:50 - 00:33:50
嗯

00:33:50 - 00:33:51
嗯

00:33:51 - 00:33:51
嗯

00:33:51 - 00:33:51
嗯

00:33:51 - 00:33:52
嗯

00:33:52 - 00:33:52
嗯

00:33:52 - 00:33:52
嗯

00:33:52 - 00:33:53
嗯

00:33:53 - 00:33:53
嗯

00:33:53 - 00:33:53
嗯

00:33:53 - 00:33:54
嗯

00:33:54 - 00:33:54
嗯

00:33:54 - 00:33:54
嗯

00:33:54 - 00:33:55
嗯

00:33:55 - 00:33:55
嗯

00:33:55 - 00:33:55
嗯

00:33:55 - 00:33:56
嗯

00:33:56 - 00:33:56
嗯

00:33:56 - 00:33:56
嗯

00:33:56 - 00:33:57
嗯

00:33:57 - 00:33:57
嗯

00:33:57 - 00:33:57
嗯

00:33:57 - 00:33:58
嗯

00:33:58 - 00:33:58
嗯

00:33:58 - 00:33:58
嗯

00:33:58 - 00:33:59
嗯

00:33:59 - 00:33:59
嗯

00:33:59 - 00:33:59
嗯

00:33:59 - 00:34:00
嗯

00:34:00 - 00:34:00
拿區塊去找法條來寫，這是這樣子，有體系的好處就是這個樣子。

00:34:05 - 00:34:06
好，我們來看一下講義喔。

00:34:07 - 00:34:10
此時此刻已經累積的差不多了，所以你看一下350頁的最下面。

00:34:13 - 00:34:15
喔，好，我忘記一個食物大聲說了。

00:34:16 - 00:34:17
來，你看一下黑板。

00:34:18 - 00:34:19
我忘記一個食物，大聲說了，來，你看一下黑板喔。

00:34:21 - 00:34:23
這個食物大聲說，先講解結論。

00:34:23 - 00:34:24
它是一個類推適用。

00:34:24 - 00:34:27
因為它是大法庭的裁定，所以這個東西類推適用很重要。

00:34:27 - 00:34:28
請看黑板喔。

00:34:31 - 00:34:32
好，走過頭了。

00:34:35 - 00:34:41
98條，沒有提供救濟期間，這樣的救濟期間的處理，是針對哪一種處分的問題？

00:34:42 - 00:34:44
是書面的處分問題，還是延遲書面的問題？

00:34:45 - 00:34:49
這邊的邏輯，你看98條的處理是針對96條。

00:34:50 - 00:34:52
那96條的書面是哪一種書面？

00:34:52 - 00:34:55
書面，哪一種處分，書面的行政處分？

00:34:56 - 00:34:57
我為什麼要這麼囉嗦？

00:34:57 - 00:34:57
因為。

00:34:58 - 00:35:03
書面的行政處分沒有寫期間，會有98條的的處理對應，對不對？

00:35:03 - 00:35:04
那延遲的呢。

00:35:05 - 00:35:06
延遲就沒有，對不對。

00:35:06 - 00:35:07
所以這邊是一個立法漏洞。

00:35:07 - 00:35:12
所以我對你用延遲做成處分，然後我沒有在延遲的行政處分裡面講期間，那人民多久之內可以救濟。

00:35:15 - 00:35:15
類推嘛。

00:35:15 - 00:35:17
所以這邊就是類推這個。

00:35:18 - 00:35:19
類推這個。

00:35:20 - 00:35:22
一年內可以聲明不服，這樣理解嗎？

00:35:23 - 00:35:24
所以再講一次。

00:35:25 - 00:35:28
我們的期間未提供，這邊是針對書面。

00:35:29 - 00:35:35
所以延遲所做的行政處分，沒有講期間的話，這邊就類推一年內聲明不服。

00:35:35 - 00:35:37
這個是大法庭的裁定。

00:35:37 - 00:35:38
所以超重要，已經出成題目了。

00:35:39 - 00:35:44
在這個國家考試的選擇題裡面，忘記是醫師還是其他公務員的，已經出過了。

00:35:45 - 00:35:47
所以你看一下我們的350頁。

00:35:48 - 00:35:50
350頁食物大聲說，請看第一行。

00:35:50 - 00:35:55
前面談到書面處分的缺漏，那延遲處分若欠缺救濟，教師應如何處理？

00:35:56 - 00:35:59
最高行政法院112年大致第二號裁定指出：

00:36:00 - 00:36:02
這個時候請看第四行中間：

00:36:02 - 00:36:07
在延遲處分未經程序法95條第二項請求做成書面之情形，

00:36:08 - 00:36:12
程序法未如同96條第一項明定因為救濟期間教示及法律效果,

00:36:13 - 00:36:14
因屬規範漏洞,

00:36:14 - 00:36:20
故應類推適用程序法96條第一項第六款，做成處分機關有處分救濟教示的義務,

00:36:20 - 00:36:24
如未救濟教示時應類推適用98條第三項。

00:36:24 - 00:36:25
好，所以各位這什麼意思？

00:36:26 - 00:36:32
類推第三項，如果就是沒有講的話，我們就會延長到一年後才聲明不服，這樣全班都理解了嗎？

00:36:32 - 00:36:33
好,

00:36:33 - 00:36:37
所以呢，這個就是我們的這個類推的部分,

00:36:38 - 00:36:43
它呢，前面是講救濟教示書面的部分要怎麼處理跟對應的方式,

00:36:43 - 00:36:46
那後面呢就是延遲處分的一個類推,

00:36:46 - 00:36:48
這樣子邏輯上都拼在一起了嗎?

00:36:48 - 00:36:50
好，所以最後講一句，我就教新的。

00:36:50 - 00:36:53
為什麼350頁的食物大聲說是放在這一頁?

00:36:54 - 00:37:03
因為它是接續在書面處分沒有救濟教示的處理的一個類推，所以它放在這個地方。

00:37:03 - 00:37:04
這樣都明白了嗎?

00:37:04 - 00:37:07
我們放的東西都是拼圖，一塊接著一塊。

00:37:07 - 00:37:10
好，請看講義接著的新進度，請看括號二。

00:37:11 - 00:37:12
這邊的更正是什麼意思？

00:37:13 - 00:37:15
這邊的更正請注意，你看一下黑板。

00:37:16 - 00:37:20
如果甲，他吃到一個機關的行政處分。

00:37:20 - 00:37:22
如果這個處分是違法的,

00:37:22 - 00:37:27
那某甲就可以伸張正義，把這個處分做一個專有名詞的動作叫撤銷。

00:37:27 - 00:37:31
所以處分違法的話，原則上我們會走撤銷這條路,

00:37:32 - 00:37:35
但是有撤銷這條路的話，請看講義的括號二,

00:37:35 - 00:37:36
那為什麼要叫更正呢？

00:37:37 - 00:37:44
因為這邊的更正是針對筆誤等級的更正，所以是超譯的錯誤，我們把它做立刻的修正，如此而已。

00:37:44 - 00:37:44
請看第一行。

00:37:45 - 00:37:50
在做成處分過程中，不免滑手筆誤，因此程序法第101條規定，

00:37:50 - 00:37:55
處分如有誤寫、誤算或其他類此顯然錯誤，請把顯然錯誤畫底線。

00:37:55 - 00:37:59
它必須要是明顯是筆誤等級的。

00:38:00 - 00:38:01
一個狀況，

00:38:01 - 00:38:02
我們才會說他是顯然錯誤。

00:38:02 - 00:38:05
而且這個顯然錯誤有一個定義，我們等一下會強調，

00:38:06 - 00:38:07
所以先看它的效果，

00:38:07 - 00:38:09
請看351頁最上面。

00:38:09 - 00:38:12
處分機關得隨時或依申請更正之。

00:38:12 - 00:38:15
再強調一次，這邊的動詞是更正。

00:38:15 - 00:38:17
為什麼是更正？他可以秒更正。

00:38:17 - 00:38:17
為什麼？

00:38:18 - 00:38:22
因為他的錯不是那種處分違反比例原則的那種大錯。

00:38:22 - 00:38:26
他是一個顯然錯誤,所以他就可以不用撤銷,他直接改。

00:38:26 - 00:38:28
他可以維持原樣,但是直接改。

00:38:28 - 00:38:33
好,那這個直接改的標準呢,請看一下我們的這個第三段。

00:38:34 - 00:38:39
一級,從處分的規範目的或所在的視象前後脈絡來看,

00:38:39 - 00:38:45
該等錯誤顯非行政機關這個所要規置,也不會造成相對人辨別困難。

00:38:46 - 00:38:49
更不會影響到處分所形成的權利義務關係才算,

00:38:49 - 00:38:50
請你把權利義務關係畫下底線。

00:38:51 - 00:38:54
也就是說，這個顯然錯誤的部分，

00:38:54 - 00:38:58
不會影響到當事人的某些權利或某些義務。

00:38:58 - 00:38:58
舉例，

00:38:59 - 00:39:27
假設地政事務所登記你家的房子有300坪,

00:39:27 - 00:39:44
但他手滑登記成3000坪

00:39:44 - 00:39:46
啊,抱歉抱歉,我多登記了。

00:39:46 - 00:39:49
請問,這個多登記的3000坪有沒有影響到你家的權利義務?

00:39:50 - 00:39:52
鐵定有啊,你家忽然這個市值暴增2700坪,嚇死了,

00:39:53 - 00:39:53
對不對?

00:39:53 - 00:39:55
暴增，講錯了，

00:39:55 - 00:39:56
暴增10倍。

00:39:57 - 00:40:00
那這時候當然會影響到你在這個財產價值

00:40:00 - 00:40:02
55條這邊講的是處分的作成，

00:40:02 - 00:40:03
這是一個大區塊。

00:40:03 - 00:40:06
那處分的作成如果有筆誤的話,

00:40:06 - 00:40:08
就接到了101條這邊。

00:40:08 - 00:40:09
OK,

00:40:09 - 00:40:11
就是做一個更正的動作。

00:40:12 - 00:40:13
所以你前面要怎麼做,

00:40:14 - 00:40:15
要不要書面，要不要延遲，

00:40:15 - 00:40:16
是你的選擇。

00:40:17 - 00:40:19
但是呢，你做出一個筆誤之後，

00:40:19 - 00:40:20
假設是書面的，

00:40:20 - 00:40:21
那你要怎麼更正？

00:40:21 - 00:40:22
就是101條的部分,

00:40:22 - 00:40:23
這樣都OK嗎?

00:40:23 - 00:40:25
好,那我們繼續看。

00:40:26 - 00:40:27
請看一下一個考古題,

00:40:27 - 00:40:29
請看351頁。

00:40:30 - 00:40:32
351頁這邊的經典試題,

00:40:32 - 00:40:33
我先講結論。

00:40:33 - 00:40:37
裡面的錯誤到底是顯然錯誤,還是應該被撤銷呢?

00:40:38 - 00:40:39
到底算不算顯然錯誤呢?

00:40:39 - 00:40:40
一起來想一下。

00:40:40 - 00:40:41
請看第一行。

00:40:41 - 00:40:48
假所有土地或房屋在63年底遭地政事務所重新測量錯誤,至登記面積錯誤減少20平方公尺。

00:40:48 - 00:40:51
那101年時發現這個此登記錯誤,

00:40:51 - 00:40:51
試問,

00:40:51 - 00:40:56
以地政事務所可否依程序法規定進行更正相關的土地登記。

00:40:56 - 00:40:56
好,

00:40:56 - 00:40:58
再念一次第三行後面,

00:40:58 - 00:40:59
可否依什麼法？

00:41:00 - 00:41:01
行政程序法。

00:41:01 - 00:41:02
然後再看下一行，進行更正。

00:41:02 - 00:41:04
你把進行更正畫底線。

00:41:04 - 00:41:07
所以當我們在題目當中看到進行更正,

00:41:07 - 00:41:09
然後前面又問你是依照程序法,

00:41:09 - 00:41:12
請問這樣的進行更正就是在問第幾條的更正?

00:41:13 - 00:41:14
101條的更正,

00:41:14 - 00:41:15
看懂了嗎？

00:41:15 - 00:41:16
所以請問，

00:41:17 - 00:41:20
我們如果用101條的話，它的標準是什麼錯誤？

00:41:21 - 00:41:22
顯然錯誤，

00:41:22 - 00:41:22
對不對？

00:41:22 - 00:41:24
而且不影響權利義務，

00:41:24 - 00:41:24
對不對？

00:41:25 - 00:41:27
好，那請問這題涉及的義務，

00:41:27 - 00:41:28
我是說錯誤在哪邊？

00:41:29 - 00:41:30
這題涉及的錯誤在第幾行？

00:41:31 - 00:41:33
你把第二行的減少20把它圈起來

00:41:33 - 00:41:35
所以它減少了20平方公尺

00:41:35 - 00:41:36
那我就問

00:41:36 - 00:41:39
這樣減少20平方公尺的錯誤

00:41:39 - 00:41:40
算是顯然錯誤

00:41:41 - 00:41:42
算是沒有影響別人的權利嗎？

00:41:43 - 00:41:43
不算吧，

00:41:43 - 00:41:45
它少了20平方公尺呢，

00:41:45 - 00:41:47
如果在臺北市地寶可能就爆掉了，

00:41:47 - 00:41:47
對不對？

00:41:47 - 00:41:48
好幾百萬不見了。

00:41:48 - 00:41:50
所以這個時候，請看你下面的解答。

00:41:51 - 00:41:51
括號一，

00:41:52 - 00:41:55
地政事務所不得依101條進行更正。

00:41:55 - 00:41:57
這邊標題特別講一下。

00:41:57 - 00:41:58
老師個人習慣,

00:41:58 - 00:41:58
這邊沒有絕對答案。

00:41:59 - 00:42:00
我個人習慣是那種

00:42:00 - 00:42:00
肯定式的，主文式的標題

00:42:00 - 00:42:01
也就是它會寫出一個對應問題的回答

00:42:05 - 00:42:08
因為題目問可不可以用這個程序法去做

00:42:08 - 00:42:10
我就會下一個可做可不做的一個肯定式的回答

00:42:11 - 00:42:13
好,那這時候三段論證啊

00:42:13 - 00:42:14
哪三段

00:42:14 - 00:42:14
請看第一段

00:42:15 - 00:42:18
行政程序法101條第一項規定

00:42:18 - 00:42:18
所以這是一個

00:42:19 - 00:42:20
大前提

00:42:20 - 00:42:22
好，那大前提還沒講完，所以你看下一段

00:42:23 - 00:42:32
自何謂誤寫、誤算、其他類似的顯然錯誤，是指輕微而不妨礙內容記載，也不影響處分所形成的權利義務

00:42:33 - 00:42:34
這是我們的大前提

00:42:34 - 00:42:36
所以請看下一段，而本件，達到了嗎？

00:42:36 - 00:42:37
而本件跟到了

00:42:38 - 00:42:44
而本件所執登記之錯誤，乃涉及20平方公尺之土地劃定

00:42:44 - 00:42:52
而屬實質認定及評價存有瑕疵，該權利的行政法律關係所有影響，非得依101條第一項規定的更正的顯然錯誤

00:42:53 - 00:42:55
所以這個題目就在考什麼

00:42:55 - 00:43:00
這個題目就在考說，請問這類的錯誤算不算是101條的顯然錯誤

00:43:00 - 00:43:01
而得以更正，就在問這件事情而已

00:43:03 - 00:43:04
好

00:43:04 - 00:43:04
所以這邊收尾一下，請看黑板

00:43:05 - 00:43:09
針對101條所謂的更正是針對哪一種錯誤，顯然錯誤

00:43:09 - 00:43:10
那什麼是顯然錯誤？

00:43:11 - 00:43:15
不影響當事人權利或義務的這種顯然的，這個筆誤或其他類似的狀況

00:43:16 - 00:43:17
好，所以我們講的是更正

00:43:18 - 00:43:20
所以在好一次黑板的邏輯，簡單的

00:43:22 - 00:43:23
這邊講的是做成，然後呢，我們就講到

00:43:25 - 00:43:27
這個做完時的更正

00:43:27 - 00:43:27
好嗎

00:43:28 - 00:43:30
那做完要更正

00:43:31 - 00:43:31
下個章節呢

00:43:32 - 00:43:33
我們就來教，請看一下32頁

00:43:35 - 00:43:38
32頁的括號三叫做陳述意見

00:43:39 - 00:43:40
陳述意見

00:43:40 - 00:43:43
所以呢，在這個地方，我們會繼續來往下教

00:43:45 - 00:43:46
我們把邏輯拼湊一下

00:43:51 - 00:43:52
現在往下拉，這邊是102條

00:43:53 - 00:43:54
我們到陳述意見

00:43:55 - 00:43:57
法條號碼是這樣沒錯啦，所以我會幫這樣的法條號碼幫他

00:44:00 - 00:44:02
產生一個可以理解的順序。

00:44:02 - 00:44:06
也就是說101條前面講的是95條，就是處分怎麼做。

00:44:07 - 00:44:09
那你做完之後，你會有一些更正的地方。

00:44:10 - 00:44:12
好，那你更正完是一回事，那在做出最後的決定之前，我們根據102條以下，你要讓人民來講話。

00:44:17 - 00:44:22
再講一次，在真的把處分丟出去之前，我們會希望讓人民來講話。

00:44:22 - 00:44:26
那讓人民來講話的一個流程叫做陳述意見。

00:44:26 - 00:44:29
好，陳述意見就是如果我要給你罰單。

00:44:29 - 00:44:32
我會在開罰單之前把你叫來講話。

00:44:32 - 00:44:35
所以這個陳述意見指的是處分做成前的過程。

00:44:35 - 00:44:36
OK。

00:44:36 - 00:44:40
好，那處分做成前的過程呢，102條講的是要件。

00:44:41 - 00:44:43
對不起，要件啊，這樣講比較清楚。

00:44:43 - 00:44:45
就是你何時要把人家叫來。

00:44:46 - 00:44:50
然後呢，103條呢，就是這個要件的例外。

00:44:50 - 00:44:52
就是什麼時候可以不要叫他來。

00:44:54 - 00:44:57
然後我們的104條以下，就是具體的操作。

00:44:58 - 00:45:00
就是我們到底要怎麼把人叫來。

00:45:00 - 00:45:02
叫來之後要問什麼挖溝，這個是104條。

00:45:03 - 00:45:07
所以呢，我們白色的部分就是什麼，陳述意見的宇宙。

00:45:08 - 00:45:14
這因為這個陳述意見呢，就是把人民叫過來問話呢，是一個影響人民權利很重要的階段。

00:45:14 - 00:45:19
所以呢，這些我是說104條以下的部分，或103條本質，就會是選擇題入題的素材。

00:45:22 - 00:45:22
我舉例，請看A版。

00:45:23 - 00:45:27
啊你要陳述意見啊，那什麼時候是例外不要陳述意見？

00:45:27 - 00:45:29
它裡面超多款的，所以這些款都可以變成是

00:45:30 - 00:45:33
是選項的素材，何者正確，何者錯誤嘛，對不對？

00:45:33 - 00:45:37
再來，你要實際怎麼去操作，讓人民秀一波，這個地方也是會是入題的部分。

00:45:37 - 00:45:39
待會我們就邊念來邊看，好，那因為這邊被多分的關係。

00:45:39 - 00:45:43
所以我們直接來看文字，不用特別的寫反書，你看352頁。

00:45:47 - 00:45:50
352頁你看括號三，阿拉伯數字一是否發動。

00:45:50 - 00:45:51
來，是否發動括號一。

00:45:52 - 00:45:54
做成輕易處分前，應與相對人陳述意見。

00:45:55 - 00:45:59
所以請注意，這個輕易處分是指你看我們的這個

00:46:00 - 00:46:00
第一行喔

00:46:01 - 00:46:07
102條規定機關作成限制或剝奪人民自由或權利之處分前

00:46:07 - 00:46:15
除139條明定通知相對人陳述意見或決定舉行聽證者外，應給予相對人陳述意見的機會

00:46:15 - 00:46:16
所以請注意

00:46:16 - 00:46:18
我們什麼時候要給當事人陳述意見的機會

00:46:19 - 00:46:23
你做了一個限制或剝奪人民處分的這樣的一個情況之前

00:46:24 - 00:46:28
請你把第一行的限制或剝奪把它好畫一下底線

00:46:29 - 00:46:31
好,那我這邊要跟你講考點

00:46:33 - 00:46:34
來,請看100哦

00:46:35 - 00:46:38
你剛才畫底線的努力有什麼一個方向呢

00:46:38 - 00:46:42
102條什麼要件下我們才要給人民陳述意見

00:46:42 - 00:46:43
限制或剝奪，對不對？

00:46:45 - 00:46:45
好，考點在這邊

00:46:46 - 00:46:48
請問什麼是限制或剝奪？

00:46:48 - 00:46:50
還不簡單，限制或剝奪就是開發單

00:46:50 - 00:46:52
好，有兩種情況是灰色地帶

00:46:52 - 00:46:55
就是會爭執這邊到底算不算是限制

00:46:55 - 00:46:56
兩種情況

00:46:56 - 00:46:58
第一種情況，確認處分

00:46:59 - 00:47:01
確認處分算不算限制或剝奪

00:47:01 - 00:47:02
嗯，不知道

00:47:02 - 00:47:03
再來，另外一個情況

00:47:04 - 00:47:05
請求權

00:47:07 - 00:47:08
或者是辭職

00:47:10 - 00:47:12
好，假設你請求跟我請求500萬

00:47:13 - 00:47:14
那我只給你400萬

00:47:14 - 00:47:17
請問你這樣子少了100萬，這樣算不算是限制你的請求權

00:47:18 - 00:47:19
好，再來第二個，辭職

00:47:20 - 00:47:20
你是公務員

00:47:21 - 00:47:23
如果我把公務員免職

00:47:23 - 00:47:24
這個免職一定是侵權嘛,對不對

00:47:25 - 00:47:27
可是公務員來說申請辭職,我準你辭職

00:47:28 - 00:47:30
請問我準你辭職算不算

00:47:30 - 00:47:31
算是侵害

00:47:31 - 00:47:32
要讓你來陳述意見

00:47:32 - 00:47:33
所以呢,這些都是灰色地帶啊

00:47:34 - 00:47:35
哦

00:47:35 - 00:47:36
好,那我先講食物見解喔

00:47:36 - 00:47:37
食物見解比較保守,來,你看一下352頁

00:47:39 - 00:47:41
352頁,你看食物大聲說

00:47:42 - 00:47:44
食物大聲說，請看一下標題

00:47:44 - 00:47:48
確定確認處分是否應給予陳述意見的機會

00:47:48 - 00:47:50
食物認為不用，他比較保守

00:47:51 - 00:47:52
所以呢，你看一下我們的粗體字

00:47:53 - 00:47:55
繼承道路與否發生爭議

00:47:56 - 00:47:59
主管機關作成處分，認定其性質為確認處分，停。

00:48:00 - 00:48:02
為什麼它是確認處分？

00:48:02 - 00:48:04
那什麼是確認處分的定義？

00:48:05 - 00:48:07
針對這個重要的人或物來確定嘛，對不對？

00:48:08 - 00:48:12
所以這邊確定了什麼物的性質？

00:48:12 - 00:48:15
確定了他是一條什麼路？

00:48:15 - 00:48:18
梅花路，不是喔，你醒了嗎？

00:48:18 - 00:48:20
這個叫繼承道路嘛，對不對？

00:48:20 - 00:48:23
確定他是一條繼承道路。

00:48:23 - 00:48:25
不是確認他是梅花路喔。

00:48:25 - 00:48:26
好。

00:48:26 - 00:48:32
再來你看下面的倒數第二行出體字。

00:48:33 - 00:48:37
所謂限制或剝奪是指積極地變更人民既有的權利或狀態。

00:48:37 - 00:48:40
請你把積極的變更畫下底線。

00:48:40 - 00:48:42
食物的保守來自於這句話。

00:48:43 - 00:48:44
什麼意思？

00:48:44 - 00:48:47
他認為的這個限制必須是積極的變更。

00:48:47 - 00:48:49
原本就存在的就不算，這樣懂了嗎？

00:48:49 - 00:48:50
所以再往下念喔。

00:48:51 - 00:48:54
係指積極的變更人民既有的自由或權利。

00:48:54 - 00:48:58
而創設使其減損或喪失的法律效果而言。

00:48:58 - 00:49:00
則維持人民自由權利的現狀。

00:49:00 - 00:49:03
無論對人民申請案件所謂的拒絕受益。

00:49:03 - 00:49:07
或者是人民權利現狀的確認。

00:49:07 - 00:49:10
均非屬102條的限制或剝奪，看到沒有？

00:49:10 - 00:49:11
倒數第二行。

00:49:11 - 00:49:12
拒絕受益。

00:49:12 - 00:49:13
拒絕受益你把它畫底線。

00:49:13 - 00:49:14
那我問你什麼是拒絕受益？

00:49:16 - 00:49:17
你來申請500萬。

00:49:17 - 00:49:19
我不給你這500萬。

00:49:19 - 00:49:22
請問你被否準了500萬，算不算限制？

00:49:22 - 00:49:23
不算。

00:49:23 - 00:49:25
那為什麼不算？

00:49:25 - 00:49:27
根據你前面畫底線的哪個部分不算？

00:49:28 - 00:49:30
因為他沒有積極的變更，這樣理解了嗎？

00:49:31 - 00:49:33
在食物原理，積極的變更就是。

00:49:33 - 00:49:36
我坐地起價砍你500萬罰單。

00:49:36 - 00:49:37
這個才叫積極的限制。

00:49:37 - 00:49:39
可是如果你本來就沒拿到。

00:49:40 - 00:49:41
這本來就無義務嘛。

00:49:41 - 00:49:43
你申請500萬，但是我沒給你。

00:49:43 - 00:49:44
你是不是本來就無義務？

00:49:44 - 00:49:48
那本來就無義務的話，就不算是我們這邊所講的積極變更。

00:49:48 - 00:49:49
好，先停頓一下，有沒有聽不懂的？

00:49:51 - 00:49:52
可以喔，好。

00:49:52 - 00:49:55
所以呢，請看一下353頁的第二行。

00:49:55 - 00:50:00
所謂的拒絕受益或就人民權力所為現狀的確認，看到沒有？

00:50:00 - 00:50:01
所謂的限制或剝奪，好，所以你來看一下黑板。

00:50:03 - 00:50:08
所以實務認為確認處分不是限制，實務認為請求權減損也不是限制。

00:50:09 - 00:50:09
這樣理解了嗎？

00:50:09 - 00:50:10
再來剩最後一個：辭職。

00:50:11 - 00:50:13
辭職，食物見解認為他沒有限制。

00:50:14 - 00:50:16
為什麼？

00:50:16 - 00:50:17
辭職的職務不是被辭掉了嗎？

00:50:17 - 00:50:18
原因是因為人民自願的。

00:50:18 - 00:50:19
所以你看一下下一段。

00:50:19 - 00:50:23
食物大聲說標題，作成準與處分是否因與陳述意見，請看處理字。

00:50:24 - 00:50:26
準與辭職處分是否符合個人意願，

00:50:26 - 00:50:29
公務員職務關係是息機之結果，

00:50:29 - 00:50:32
因此準與辭職的身份關係改變是符合個人意願，

00:50:32 - 00:50:33
依照息機之結果，

00:50:33 - 00:50:37
即不能認為辭職處分係剝奪了名限制或自由或權利之行為。

00:50:37 - 00:50:40
而因1102條作成陳述意見機會。

00:50:40 - 00:50:44
也就是說這是你自願的，你不要怪我，不要讓我來讓你陳述意見。

00:50:45 - 00:50:45
喔。

00:50:45 - 00:50:46
所以講來講去喔。

00:50:47 - 00:50:53
食物就是比較保守一點，他比較限縮地看待所謂的限制這兩個字。

00:50:53 - 00:50:55
他會認為很多情況都不是限制。

00:50:56 - 00:50:57
那就不用啟動陳述意見。

00:50:57 - 00:50:58
這是食物的常態。

00:50:59 - 00:50:59
哦。

00:50:59 - 00:50:59
好。

00:51:00 - 00:51:01
那我們繼續看黑板哦。

00:51:01 - 00:51:06
剛才在陳述意見的時候，我們講的就是什麼時候要給陳述意見。

00:51:06 - 00:51:10
那我們也進一步講了，就是事物對於要件的限縮解釋。

00:51:10 - 00:51:14
他認為確認處分請求權的減損都不算是限制。

00:51:15 - 00:51:17
因為他所認為的限制是積極的變更。

00:51:17 - 00:51:18
喔。

00:51:18 - 00:51:22
那另外一方面，辭職他也認為不是限制，因為那是人民自願的事情。

00:51:22 - 00:51:23
好。

00:51:23 - 00:51:25
那我們講完這個之後呢，我們繼續看黑板。

00:51:25 - 00:51:26
我們要教的是103條。

00:51:27 - 00:51:31
講完了102條要做陳述意見的那個標準之後。

00:51:31 - 00:51:33
接下來我們要講的就是縱然符合102。

00:51:33 - 00:51:36
根據103例外可以不要做，所以各位請簡單看一下黑板。

00:51:39 - 00:51:44
法條在任何的那個公法裡面，其實這樣講有點語病了，各種法律都有。

00:51:45 - 00:51:49
在各種法律裡面，我們常常會規定原則怎麼樣，然後例外不要這樣，對不對？

00:51:49 - 00:51:50
那其實都是一種利益的權衡。

00:51:51 - 00:51:56
所以對人民來講，為什麼他需要102條來聽來讓他陳述意見？

00:51:57 - 00:52:00
原因是因為人民的私益，例如說他被處分干預

00:52:00 - 00:52:02
的財產權，因為法單嘛，他這個私益，其實很重要。

00:52:04 - 00:52:05
那另外一方面，人民的私益很重要，

00:52:05 - 00:52:06
我們讓他陳述一件事一回事，

00:52:06 - 00:52:08
但是呢，如果有公益來講，比方說，為了行政效率，

00:52:08 - 00:52:10
這個公益很很很很很需要照顧，

00:52:10 - 00:52:12
那這個時候在衡量之下，我們就例外怎麼樣，保護公益，

00:52:12 - 00:52:14
這時候就可能不讓他陳述意見了，懂嗎？

00:52:20 - 00:52:22
所以在講一次這個天平。

00:52:22 - 00:52:24
法條的設計常才有原則跟例外。

00:52:25 - 00:52:27
原則就是要保護某件事。

00:52:27 - 00:52:30
例外就是另外一件事情更重要，所以原則保護的東西就

00:52:30 - 00:52:30
不重要了。

00:52:30 - 00:52:31
懂嗎？

00:52:31 - 00:52:37
所以這個時候103條的背後,黑板上103條的背後,它其實就是一種權衡。

00:52:37 - 00:52:41
也就是當你在被103條各款的時候,你就要看懂那個權衡。

00:52:43 - 00:52:44
好,看懂這個權衡,我現在帶你來看。

00:52:45 - 00:52:46
請看一下353頁。

00:52:47 - 00:52:51
353頁,請看下面的括號二,得不語陳述意見的情形。

00:52:51 - 00:52:54
請看白色圈圈一，102條第一項的狀況，這是因為他本來就有寫了。

00:52:54 - 00:52:56
他寫說，同條規定。

00:52:56 - 00:53:00
如果你已經根據39條規定通知處分人陳述意見。

00:53:00 - 00:53:01
這是什麼意思？

00:53:02 - 00:53:05
你要陳述意見，可是你用別條已經陳述意見過了。

00:53:05 - 00:53:06
還要陳述第二次嗎?

00:53:07 - 00:53:07
不用,就這麼簡單。

00:53:08 - 00:53:11
再來請看第二行,有跟到嗎?或從那邊開始。

00:53:12 - 00:53:14
或決定舉行聽證。

00:53:14 - 00:53:15
各位,什麼是聽證?

00:53:16 - 00:53:17
我後來會詳細交在第三章。

00:53:18 - 00:53:20
這邊你先簡單理解它的意思。

00:53:20 - 00:53:21
各位，什麼叫聽證？

00:53:21 - 00:53:23
升級版，豪華版的陳述意見。

00:53:23 - 00:53:29
所以邏輯上請注意，如果已經做過豪華版的陳述意見了，你還要再做平民版的嗎？就不用了。

00:53:30 - 00:53:30
是這個意思。

00:53:31 - 00:53:32
好，所以呢。

00:53:32 - 00:53:33
我們這邊白色圈圈一講完了。

00:53:33 - 00:53:35
再來你看白色圈圈二，103條規定。

00:53:35 - 00:53:37
就是例外，不要，就是我們現在的主角，請看第一行。

00:53:39 - 00:53:44
經衡量人民程序參與跟程序經濟,好,請把衡量兩個字圈起來。

00:53:44 - 00:53:47
什麼叫衡量?就是用天平去考量之後,往下念。

00:53:48 - 00:53:52
什麼是人民程序參與?人民透過參與可以去避免自己受損嘛。

00:53:52 - 00:53:55
前面要講到程序的消極功能嘛,對不對?

00:53:55 - 00:53:57
在正當法律程序那個原則。

00:53:58 - 00:54:00
人民的程序保障有意義。

00:54:00 - 00:54:00
所謂的消極的功能，再往下念，即程序經濟，各位，這程序經濟就是指機關的效率而言。

00:54:07 - 00:54:10
所以衡量這兩件事，請看黑色圈圈一。

00:54:11 - 00:54:13
大量做成同種類，為什麼就不要陳述意見？

00:54:14 - 00:54:16
因為衡平的是所謂機關的效率，這樣明白了嗎？

00:54:17 - 00:54:17
在下一頁。

00:54:20 - 00:54:23
好，這邊我們來玩威力在哪裡。

00:54:23 - 00:54:25
剛才講的是效率考量。

00:54:25 - 00:54:29
請問從黑色的二到八，我們還有哪些效率考量？

00:54:29 - 00:54:30
各位花30秒看一下。

00:54:31 - 00:54:33
二到八還有哪些效率考量？

00:54:33 - 00:54:33
你猜猜看。

00:54:35 - 00:54:40
好，這樣子翻轉一下，你可能會記憶比較深刻，因為這邊也是選擇題的常客。

00:54:48 - 00:54:54
好，這個沒有絕對的標準答案，有相對可供參考，因為這個分類就是一種人為的嘛。

00:54:55 - 00:54:57
好，我們再舉幾個這個效率考量的。

00:54:58 - 00:55:00
比方說，你來看一下第四款。

00:55:00 - 00:55:01
好。

00:55:01 - 00:55:02
黑色的。

00:55:02 - 00:55:04
行政強制執行所採取的各種措施。

00:55:04 - 00:55:06
各位，什麼叫強制執行？

00:55:06 - 00:55:08
先不管行政這兩個字。

00:55:08 - 00:55:11
我們在民事訴訟上不是會有什麼拆屋還地的強制執行嗎？

00:55:12 - 00:55:15
所以強制執行是一個很瑣碎的過程。

00:55:15 - 00:55:18
所以如果在每個瑣碎的過程，每一個處置都要讓你陳述意見，

00:55:18 - 00:55:20
那行政執行機關就會爆炸。

00:55:21 - 00:55:21
所以這是效率考量。

00:55:22 - 00:55:24
再來請看一下你的第七款。

00:55:25 - 00:55:27
第七款也是一個效率考量。

00:55:27 - 00:55:30
但是如果你只觀看第七款是比較不方便理解的。

00:55:30 - 00:55:31
來，你看一下黑板上這邊。

00:55:32 - 00:55:35
為什麼第七款是效率考量？

00:55:37 - 00:55:37
來。

00:55:37 - 00:55:38
第七款他寫什麼？

00:55:38 - 00:55:40
起訴訴願前，不是起訴喔。

00:55:40 - 00:55:41
有語病。

00:55:42 - 00:55:44
提起訴願之前，你要先有一個先行程序。

00:55:47 - 00:55:54
然後呢，這個因向機關再審查或復議、複查、重審或先行程序者。

00:55:54 - 00:55:55
這意思請看一下黑板喔。

00:55:57 - 00:55:59
訴願是一個專有名詞。

00:55:59 - 00:55:59
它專門

00:56:00 - 00:56:02
處理的東西就是我們對處分的不爽。

00:56:02 - 00:56:06
那原則上如果我們對處分不爽的話，我們確實就是提訴願就好。

00:56:07 - 00:56:08
我一直提原則上，因為例外，我們可以在訴願之前，去做一個另外先行的救濟程序。

00:56:15 - 00:56:23
因為這一類的救濟程序，他在訴願之前，所以他會被統稱為，不管他叫什麼名字，他會被統稱為訴願先行。

00:56:23 - 00:56:25
好，所以請注意邏輯喔。

00:56:26 - 00:56:33
如果我們這個地方，會去這個，有一個原處分的，對不起，這邊如果有個訴願先行。

00:56:35 - 00:56:38
那這邊為什麼會產生效率的問題？

00:56:39 - 00:56:42
你要認識訴願先行機關的處理機關。

00:56:42 - 00:56:45
訴願先行的處理機關是原處分機關。

00:56:47 - 00:56:49
那聰明的各位請看。

00:56:49 - 00:56:59
如果讓有訴願先行的原處分機關，如果要看第二次，那陳述意見，為什麼又要再看一次，這樣不是讓他很累嗎？

00:56:59 - 00:57:09
所以你有沒有發現到，原處分機關如果把人叫來陳述意見，然後那個人如果不爽那個處分，又要再後面的復查程序，等訴願先行制度，來看到人民第二次。

00:57:10 - 00:57:11
那請問這樣是不是疊床架屋？

00:57:12 - 00:57:14
那基於疊床架屋關係，我們就刪掉某一個。

00:57:14 - 00:57:15
那刪掉哪一個？

00:57:16 - 00:57:17
好像人民不一定會來救濟嘛。

00:57:17 - 00:57:19
人民一定會來陳述意見嘛，那刪掉這個好了。

00:57:19 - 00:57:20
這樣比較快，反正人民如果有argue的話，再來argue就好。

00:57:23 - 00:57:24
所以呢，回到第七款。

00:57:25 - 00:57:30
相對人提起訴願前，依法律應向行政機關申請。

00:57:30 - 00:57:31
這是例子。

00:57:31 - 00:57:35
再審查、意義、復查、重審等例子的先行程序，這個原名叫做訴願先行程序。

00:57:38 - 00:57:44
如果他在提救濟的時候，要先打訴願先行程序，才會到訴願的話，那這個時候我們就省略掉最前面的陳述意見。

00:57:47 - 00:57:48
這樣大家明白了嗎？

00:57:48 - 00:57:49
這是一種效率的考量。

00:57:49 - 00:57:55
就是我們人生不要那麼苦，面對那麼多次，吵那麼多次這樣幹嘛，趕快這個弄一弄解決了。

00:57:55 - 00:57:56
好，以上是效率的考量。

00:57:57 - 00:58:00
那聰明的客觀應該可以發現，我們只有勾稽。

00:58:00 - 00:58:01
是效率考量

00:58:01 - 00:58:01
那其他呢

00:58:02 - 00:58:03
其他就是公益考量了

00:58:03 - 00:58:05
因為你來看一下第三款

00:58:06 - 00:58:09
受法定期間的限制

00:58:09 - 00:58:14
如給予陳述意見顯不能遵守

00:58:14 - 00:58:17
如逃漏稅即將超過法定期間

00:58:17 - 00:58:24
給予相對人陳述意見就會超過了

00:58:24 - 00:58:28
哇

00:58:28 - 00:58:32
你用這個拖臺錢

00:58:32 - 00:58:37
讓他超過期限時間

00:58:37 - 00:58:40
我是說核可期間

00:58:40 - 00:58:42
湯湯

00:58:42 - 00:58:46
所以呢為了公益

00:58:46 - 00:58:49
我就不讓他陳述意見了

00:58:52 - 00:58:55
再來請看一下

00:58:55 - 00:58:58
我們的第六款

00:59:06 - 00:59:09
應該說第八款

00:59:09 - 00:59:10
我講錯了

00:59:19 - 00:59:24
為避免處分相對人隱匿

00:59:24 - 00:59:30
移轉財產或潛逃出境

00:59:30 - 00:59:36
依法律所為的保全或限制出境

00:59:36 - 00:59:38
假設

00:59:38 - 00:59:41
我要做限制出境

00:59:41 - 00:59:47
然後限制出境是限制各位的人生自由

00:59:47 - 00:59:50
那我就想說

00:59:50 - 00:59:54
既然我要限制人生自由

00:59:54 - 00:59:58
我就通知你說

00:59:58 - 01:00:00
我要限制你出境

01:00:00 - 01:00:00
陳述意見，而一是或者是公務員選擇題，就很喜歡考你這邊選項所講的例外，是正確還是錯誤。

01:00:07 - 01:00:14
所以103條的各款一定要正面去背，而背的時候不要死背，就是理解它的衡平，再把它背起來，理解它衡平的理由，再把它背起來，會比較順。

01:00:18 - 01:00:19
好，那緊接著看一版。

01:00:19 - 01:00:24
那如果我們沒有什麼這個不用陳述意見的例外的話，

01:00:25 - 01:00:26
那你就要陳述意見。

01:00:26 - 01:00:29
所以呢，104條以下就是如何具體操作陳述意見。

01:00:30 - 01:00:38
好，那這邊也有一些操作過程中，曾經被考過選擇題的點，我就零星的個別考到了再跟你講。

01:00:38 - 01:00:39
所以我們一起來看一下講義。

01:00:39 - 01:00:40
這邊都很技術性的。

01:00:42 - 01:00:43
好，所以請看一下354頁。

01:00:44 - 01:00:47
354頁請看阿拉伯數字二，如何辦理。

01:00:47 - 01:00:48
（一）書面通知。

01:00:49 - 01:00:50
通知叫人家來啊。

01:00:50 - 01:00:50
所以你看第一行。

01:00:51 - 01:00:57
104條第一項，依通法102條給予陳述意見，應以書面記載下列事項通知相對人。

01:00:57 - 01:00:59
所以呢，我們要通知叫他來啊。

01:00:59 - 01:00:59
好。

01:01:00 - 01:01:01
通知叫他來之後呢，幹嘛？

01:01:01 - 01:01:02
請看第三點，第三點之後如何提出陳述。

01:01:05 - 01:01:05
（一）書面。

01:01:05 - 01:01:08
所以人民可以丟出書面的陳述，所以請看下一段。

01:01:09 - 01:01:14
105條規定，處分相對人依前條規定提出陳述書者，因為事實上跟法律上，

01:01:15 - 01:01:16
這沒問題嘛，就是你要說明嘛。

01:01:16 - 01:01:16
好。

01:01:17 - 01:01:19
再來，重點出現了喔。

01:01:20 - 01:01:21
請看到倒數第二行的粗體字。

01:01:22 - 01:01:25
未於期間內提出陳述書者，視為放棄陳述。

01:01:25 - 01:01:27
這個很常被考，什麼意思？

01:01:28 - 01:01:32
叫你來講話，如果你預期不講話，你就會失權，這很常考的一個選項。

01:01:34 - 01:01:35
好。

01:01:35 - 01:01:38
我叫你來陳述，你不陳述，就會被視為失權，這樣可以嗎？

01:01:40 - 01:01:40
好。

01:01:41 - 01:01:42
那你再看下面的括號二，這也很簡單。

01:01:43 - 01:01:44
你不用書面也可以用言詞，所以106條就規定，

01:01:46 - 01:01:52
相對人或關係人得於104第一項第四款所定期限內以言詞向機關陳述意見代替陳述書。

01:01:53 - 01:01:53
但是呢，

01:01:55 - 01:01:56
這邊有一個很常見的規範模式。

01:01:57 - 01:01:59
這個不是什麼了不起的學理，這是一個很常見的工具。

01:02:00 - 01:02:01
規範配套，來你是機關，注意喔，這邊什麼配套？

01:02:03 - 01:02:07
如果我用言詞來跟你陳述意見，請問我講的話會自動變成字嗎？

01:02:08 - 01:02:11
不會，所以這邊的配套就是第二段，通常都會有這樣子。

01:02:11 - 01:02:19
以言詞陳述意見者，應做成記錄，並向陳述人朗讀或閱覽其內容無誤後，由陳述人簽名或蓋章。

01:02:19 - 01:02:25
其拒絕簽名蓋章，應記明理由，對有異議者應更正之。

01:02:25 - 01:02:27
這是一個很常見的規範結構。

01:02:28 - 01:02:32
如果當事人在某個程序，例如說這邊的陳述意見，他有言詞來做，配套就會是記錄。

01:02:35 - 01:02:37
然後確認，然後異議。

01:02:37 - 01:02:39
懂嗎？懂我要表達的嗎？

01:02:39 - 01:02:42
也就是說，如果在其他環節看到了言詞，

01:02:42 - 01:02:44
你通常都會看到記錄，

01:02:44 - 01:02:46
然後通常也會看到要確認，

01:02:46 - 01:02:48
通常也會看到要異議，

01:02:48 - 01:02:50
就可以異議的類似一組配套。

01:02:51 - 01:02:53
這樣懂了嗎？我幫你拆解這件事情。

01:02:53 - 01:02:55
所以這是一個很常見的結構。

01:02:56 - 01:02:58
不過倒回來想，一個很簡單的道理。

01:02:59 - 01:02:59
你是行政機關，

01:03:00 - 01:03:03
你喜歡人民白紙黑字拿給你，還是你幫他記錄？

01:03:03 - 01:03:05
當然是人民白紙黑字了，所以食物上

01:03:06 - 01:03:09
這種狀況言詞的記錄是比較少見的。

01:03:09 - 01:03:11
機關當然會希望人民丟白紙黑字來嘛。

01:03:12 - 01:03:14
不過這個就不是法律問題了，這個是執行面的問題，順便講一下。

01:03:16 - 01:03:18
好，再來你看括號四，聽證。

01:03:20 - 01:03:21
所以聽證為什麼要擺在括號四？

01:03:22 - 01:03:27
因為它是升級版加大的，這樣免費升級的這樣的一個陳述意見嘛。

01:03:27 - 01:03:29
好，先講一下它為什麼是一個升級版的。

01:03:30 - 01:03:33
聽證是一個豪華版的陳述意見。

01:03:33 - 01:03:39
因為除了主管機關之外，它可以叫上級機關，它可以叫厲害關係人士，它可以叫社會賢達。

01:03:39 - 01:03:42
等於是天下第五大會在某個機關來開打。

01:03:43 - 01:03:47
所有人都可以再聽證過程中發表他的想法，然後大亂鬥一番。

01:03:47 - 01:03:48
所以它是不是比較麻煩嘛。

01:03:49 - 01:03:52
不過聽證的實際詳細程序，請看一下黑板喔。

01:03:56 - 01:03:59
我們這邊教的是104條以下，包含聽證。

01:04:00 - 01:04:01
可是請注意一個體系感。

01:04:02 - 01:04:05
嗯，這個聽證的相關規定是服務什麼行政行為？

01:04:06 - 01:04:10
這個聽證的相關規定是服務行政處分。

01:04:11 - 01:04:12
那我再接著請問你，

01:04:13 - 01:04:14
只有行政處分需要聽證嗎？

01:04:15 - 01:04:17
行政命令的作成也會需要聽證。

01:04:17 - 01:04:20
所以我們在問一個規範性的問題，你是立法者，

01:04:20 - 01:04:21
你會做一件事情嗎？

01:04:22 - 01:04:27
你會在處分規定一套完整的聽證，然後在命令也會規定同一套嗎？

01:04:27 - 01:04:28
不會吧。

01:04:28 - 01:04:29
所以你會怎麼辦？

01:04:29 - 01:04:34
你會把聽證這完整的過程，像最大公因數一樣放在最前面。

01:04:34 - 01:04:37
所以呢，你過來看你的講義。

01:04:38 - 01:04:41
你括號式的聽證這邊只會有部分的條文。

01:04:42 - 01:04:51
我們的立法者是很聰明的，他就把這個所謂的每個行為所共同要用到的完整聽證程序，搬到了程序法的最前面。

01:04:51 - 01:04:54
所以這邊只有一些跟處分最相關的聽證條文,

01:04:55 - 01:04:58
其他完整的操作就要共用前面的聽證規定,

01:04:58 - 01:04:59
這樣理解了嗎?

01:04:59 - 01:05:02
好,所以我們來看一下它這邊有什麼具體的,請看一下阿拉伯數字一。

01:05:03 - 01:05:04
是否發動,

01:05:04 - 01:05:04
我們念第一行。

01:05:05 - 01:05:08
107條規定，機關預有下列情形者舉行聽證。

01:05:08 - 01:05:13
所以先講一個是非題，請問預有下列各款情形者舉行聽證，

01:05:13 - 01:05:15
是處分有這個狀況就要舉行聽證，

01:05:16 - 01:05:18
還是所有行政行為碰到這個狀況就要舉行聽證？

01:05:19 - 01:05:20
處分喔,

01:05:20 - 01:05:23
是處分碰到下列狀況才要聽證喔。

01:05:24 - 01:05:28
那其他行為碰到什麼狀況要不要聽證,那是其他條文會規定喔。

01:05:28 - 01:05:31
我們這邊的條文是專門否決處分喔。

01:05:32 - 01:05:34
好,那我們來看一下是哪兩種狀況。

01:05:34 - 01:05:37
請看一下（一），法規明文規定者。

01:05:37 - 01:05:38
這個不難嘛。

01:05:38 - 01:05:38
對不對？

01:05:38 - 01:05:40
這個等一下再講，請看下一頁。

01:05:41 - 01:05:42
請看（二），他寫什麼？

01:05:44 - 01:05:46
行政機關認有舉行聽證之必要者。

01:05:46 - 01:05:47
好，我就問，

01:05:48 - 01:05:50
一個是法律有規定，一個是機關認為有必要，

01:05:51 - 01:05:57
請問機關如果每個案子都背得快死掉了，啊，加班好累，年金又被砍了，我好慘啊，這樣子，

01:05:58 - 01:06:00
臉上寫著我想退休的話，

01:06:00 - 01:06:00
請問他可否認為有聽證之必要

01:06:00 - 01:06:03
他會認為有必要嗎

01:06:03 - 01:06:04
就很難覺得有必要

01:06:04 - 01:06:07
所以這個是一個立法，一個食物常態

01:06:07 - 01:06:12
立法過程中這邊的聽證原本不是這樣寫的

01:06:12 - 01:06:17
據說，據前輩老師們說，當然是這個傳聞證據

01:06:17 - 01:06:25
行政機關看到草案這樣寫，原本是說要讓聽證有義務要去將反，機關有義務要去聽證嚇傻，臉都白了

01:06:25 - 01:06:29
所以這個時候才把它修法改成任有必要者再做

01:06:29 - 01:06:34
但是這個必要就是超級的，這樣的一個含糊的自由空間

01:06:34 - 01:06:37
所以呢，這個很難該當了

01:06:37 - 01:06:37
好

01:06:37 - 01:06:42
那法律有規定呢,我們來看一個經典的例子,請看前一頁

01:06:42 - 01:06:42
355頁

01:06:45 - 01:06:48
355頁呢,我們來看一下黑板這個簡單的例子

01:06:50 - 01:06:52
這個黑板簡單例子是這樣子的

01:06:53 - 01:06:54
大家聽過都更吧

01:06:54 - 01:06:56
所以都更是一把雙面刃

01:06:56 - 01:06:59
一方面就是讓這個臺北發大財

01:06:59 - 01:07:03
另外一方面就是大家的遷徙自由會受到一個強制搬遷的結果嘛

01:07:04 - 01:07:04
好

01:07:04 - 01:07:11
所以呢,正因為都更會強迫把一些人的這個住宅的權利,這個強迫搬遷

01:07:11 - 01:07:17
所以這個時候呢,對某甲來講,如果他不同意都更,可是他要被劃分為都更的範圍的話

01:07:17 - 01:07:19
那這個時候請問機關

01:07:20 - 01:07:21
準

01:07:21 - 01:07:23
都更的這樣的一個情況

01:07:23 - 01:07:27
要不要讓某甲事先做聽證

01:07:28 - 01:07:30
那這個時候呢，呃

01:07:30 - 01:07:31
它是一個案外案

01:07:32 - 01:07:33
好

01:07:33 - 01:07:38
本來在立法規定裡面，做成準都更的處分，是不需要給聽證的

01:07:38 - 01:07:44
但這個案外的點就是這樣不用給聽證，沒有聽證的要求的情況

01:07:44 - 01:07:48
大法官認為這是一個侵害居住自由很深的案子

01:07:50 - 01:07:53
侵害權力越深，我們的程序就要越完備

01:07:54 - 01:07:55
所以，你這邊怎麼沒有聽證

01:07:56 - 01:07:58
配不上這個準許都更的嚴重性

01:07:58 - 01:07:59
所以這個時候就

01:08:00 - 01:08:01
叫他修法，

01:08:01 - 01:08:04
修法讓他要有一個聽證，

01:08:04 - 01:08:04
這樣懂了嗎？

01:08:05 - 01:08:06
所以呢，請回到你的講義。

01:08:06 - 01:08:07
請看括號一。

01:08:08 - 01:08:09
括號一的第一行，

01:08:09 - 01:08:11
如果是至709號就表示，

01:08:12 - 01:08:15
依照都更事業計畫核定前應舉行聽證。

01:08:16 - 01:08:17
這是大法官最後的結論。

01:08:17 - 01:08:18
好，請注意一個公式，

01:08:19 - 01:08:23
大法官在憲法層次，他很常做的一個公式就是，

01:08:23 - 01:08:25
侵害越重，我們程序就要越完整。

01:08:26 - 01:08:27
所以呢，你看一下他侵害多重。

01:08:28 - 01:08:30
欸，你看一下，這個倒數第三行，

01:08:31 - 01:08:36
在一定情形下喪失其權利並強制遷離其居住處所。

01:08:36 - 01:08:37
請看下一行,

01:08:37 - 01:08:39
下,最後一行底線,

01:08:39 - 01:08:40
對不起,粗體字。

01:08:41 - 01:08:45
該核定均屬限制人民財產權跟居住自由之處分。

01:08:46 - 01:08:46
然後呢？

01:08:46 - 01:08:47
粗體字

01:08:47 - 01:08:51
限制人民財產權跟居住自由尤其直接嚴重

01:08:51 - 01:08:54
本條例應規定主管機關以公開方式舉行聽證。

01:08:55 - 01:08:55
然後呢？

01:08:56 - 01:08:57
粗體字,

01:08:57 - 01:08:58
斟酌全部聽證記錄,

01:08:58 - 01:09:00
說明採納不採納理由做成核定,

01:09:00 - 01:09:03
使無違憲法保障人民財產權跟居住自由之意旨。

01:09:03 - 01:09:05
所以各位,這邊是什麼理由要聽證?

01:09:05 - 01:09:07
侵害越重，程序就要越完整，

01:09:08 - 01:09:12
那這邊侵害超重，所以這邊的程序必須拉高到所謂的聽證。

01:09:13 - 01:09:15
好，所以對比一下，兩個層次，

01:09:15 - 01:09:17
第一個，原本是沒有聽證規定的。

01:09:18 - 01:09:20
所以這個狀態是一個沒有寫的狀態。

01:09:20 - 01:09:22
大法官為什麼說他應該要寫？

01:09:23 - 01:09:24
這是一個憲法問題啊，

01:09:24 - 01:09:27
因為侵害越重，程序的規定就要越完整，

01:09:28 - 01:09:31
我們的立法者違背了這樣設計程序的一個要求。

01:09:31 - 01:09:35
所以最後才叫他去修法，然後做出一個要聽證的結論。

01:09:35 - 01:09:37
好，所以這邊以結論來看，

01:09:38 - 01:09:42
請問做成都市更新處分前，是不是依法應該經過聽證？

01:09:42 - 01:09:44
對，這是修法後的結果。

01:09:44 - 01:09:45
好，所以這是一個例子。

01:09:46 - 01:09:46
好。

01:09:47 - 01:09:49
有沒有聽不太懂這個來龍去脈的？

01:09:49 - 01:09:49
可以嗎？

01:09:50 - 01:09:51
好，可以喔。

01:09:51 - 01:09:52
那繼續囉。

01:09:52 - 01:09:54
好，請看一下阿拉伯數字2。

01:09:55 - 01:09:55
如何辦理？

01:09:56 - 01:09:57
所以這個如何辦理是什麼辦理？

01:09:58 - 01:10:00
依照處分的

01:10:00 - 01:10:02
相關的啟動而辦理的狀況，

01:10:02 - 01:10:04
而這個辦理的狀況它是特別的。

01:10:05 - 01:10:07
因為不會適用在別的行為，所以我們看一下。

01:10:08 - 01:10:09
108條它規定，

01:10:10 - 01:10:12
做成經聽證之處分，看到沒有？

01:10:13 - 01:10:16
除依143條規定外，並應斟酌全部聽證之結果。

01:10:16 - 01:10:18
好，請把斟酌兩個字圈起來。

01:10:19 - 01:10:22
這個斟酌，也就是這個條文所規定的目的是什麼？

01:10:23 - 01:10:24
幹嘛寫這堆話？

01:10:24 - 01:10:26
好，你來看一下黑板。

01:10:27 - 01:10:32
今天我們在流程上面，聽證是一個升級版的這樣的一個陳述意見。

01:10:32 - 01:10:37
所以上級機關、社會賢達人士、附近居民都來大亂鬥講一番了。

01:10:38 - 01:10:41
所以呢,經過聽證之後,我們花了好多的力氣啊。

01:10:41 - 01:10:48
所以假設聽證，我這邊舉例而已啊，假設要新建，假設要繼續新建核四，

01:10:49 - 01:10:53
大家就是一路永和，啊沒有能源沒有未來，blahblahblah。

01:10:54 - 01:10:55
假設聽證結果是要支持核四，

01:10:56 - 01:10:56
打勾。

01:10:57 - 01:11:01
嘿，那請問這邊的處分到底是要不要給核四過？

01:11:01 - 01:11:04
所以在立程序法這個規定的時候，

01:11:04 - 01:11:08
當時的草案是寫要聽從聽證結果，

01:11:08 - 01:11:10
可是聽證結果是誰做的？

01:11:10 - 01:11:14
很多時候是人民由下而上去形成這個聽證結果。

01:11:14 - 01:11:18
所以當時的修法寫說你一定要去聽聽證的結果的話,

01:11:18 - 01:11:22
行政機關嚇傻，那我一定要在處分的時候聽這邊的嗎？

01:11:22 - 01:11:25
你可以要聽那些刁民的嗎？那些醜民的話要聽嗎？

01:11:25 - 01:11:27
所以這個時候你回到你那兩個字。

01:11:28 - 01:11:29
所以後來才修法改成斟酌。

01:11:30 - 01:11:31
那我就問什麼是斟酌？

01:11:32 - 01:11:35
斟酌，你有沒有去故宮看到那個乾隆還是寫的字？

01:11:35 - 01:11:37
康熙還是誰，朕知道了。

01:11:37 - 01:11:38
什麼叫朕知道了？我會斟酌。

01:11:39 - 01:11:41
我會斟酌就是我知道了，所以你再看一次這兩個字。

01:11:41 - 01:11:43
有什麼意義？沒有意義，懂了嗎？

01:11:43 - 01:11:47
所以整句話念起來就是，請看第一行後面，

01:11:47 - 01:11:51
做成經聽證之處分時，除blahblahblah，就斟酌就好。

01:11:52 - 01:11:53
所以什麼是斟酌就好？

01:11:53 - 01:11:57
你們那邊吵翻天，天下第一武道大會，全部都打得翻過來翻過去。

01:11:57 - 01:12:00
你們講的結論呢,我聽聽就好。

01:12:00 - 01:12:01
這個叫斟酌,懂嗎?這個就是文字的奧妙,吼。

01:12:03 - 01:12:03
好。

01:12:05 - 01:12:07
那麼,我們看一下第三點吼。

01:12:08 - 01:12:09
第三點也是一個選擇題常客喔。

01:12:10 - 01:12:15
選擇題常客這邊吼，一個就是他要不要經聽證做處分。

01:12:16 - 01:12:17
就是啟動的部分。

01:12:17 - 01:12:19
第二個常客就是第三點。

01:12:19 - 01:12:23
第三點我們念一下，不服聽證處分的救濟特別規定，好，你來看一下黑板喔。

01:12:25 - 01:12:30
假設經過聽證弄了一個核釋，然後呢厲害關係人認為說這個處分呢

01:12:30 - 01:12:30
好可怕。

01:12:31 - 01:12:33
好，所以這個時候我們問一個簡單的是非題。

01:12:34 - 01:12:35
剛才前面一直講。

01:12:37 - 01:12:40
聽證，對不起，前面一直講，處分完之後要訴願，所以是非題就是

01:12:41 - 01:12:45
經過聽證的處分後，我們還有必要去訴願嗎？

01:12:46 - 01:12:46
答案是沒必要。

01:12:47 - 01:12:48
哦，為什麼？

01:12:48 - 01:12:52
因為訴願機關的對象是上級機關。

01:12:53 - 01:12:57
然後我們的聽證，剛才不是講什麼機關都跑回來嗎？

01:12:57 - 01:12:58
通常上級機關也會來。

01:12:59 - 01:13:00
所以

01:13:01 - 01:13:04
這個處分前面有經過聽證，而上級機關來一次。

01:13:04 - 01:13:06
然後你讓他救濟的時候還要再去面對上級機關第二次。

01:13:07 - 01:13:11
短時間之內上級機關出現兩次，但你覺得這樣子會不會疊床架屋？

01:13:11 - 01:13:12
立法者認為會。

01:13:12 - 01:13:13
所以你看一下第一行。

01:13:14 - 01:13:16
考量程序經濟，就是哪個比較順。

01:13:16 - 01:13:19
109條就規定，不服前條作成之處分者，這個前條就是前面108條。

01:13:24 - 01:13:25
那我們再有耐心的再看一次。

01:13:25 - 01:13:27
你看阿拉伯數字二的第一行。

01:13:28 - 01:13:30
108條規定，經聽證，各位把經聽這三個字圈起來。

01:13:32 - 01:13:34
所以耐心一點點，請看第三點的第一行。

01:13:37 - 01:13:39
考量程序經濟，109條規定。

01:13:39 - 01:13:40
不服前條，請把前條圈起來。

01:13:42 - 01:13:46
所以不服，不服前條就是108條，108條就是經聽證，這樣理解了嗎？

01:13:48 - 01:13:48
好。

01:13:49 - 01:13:50
那我再念一次。

01:13:50 - 01:13:55
不服一前條做成之處分者，其救濟程序免除訴願及其先行程序。

01:13:56 - 01:13:59
除了免除訴願之外，為什麼也可以把訴願先行程序免除？

01:14:00 - 01:14:02
那訴願先行程序就會包含了原處分。

01:14:03 - 01:14:09
原處分既然已經在聽證機關那邊聽證程序跟你吵過了，他就不用在先行程序面對你第二次。

01:14:09 - 01:14:10
這樣明白了嗎？

01:14:11 - 01:14:17
好，所以為了確保你明白，訴願，你在下面寫上一個字，上級兩個字好了，上級。

01:14:18 - 01:14:22
好，那先行程序在下面寫原處分機關五個字。

01:14:23 - 01:14:29
也就是說，因為聽證會碰到上級機關跟原處分機關。

01:14:29 - 01:14:36
所以短時間內，我們就不用在訴願程序面對上級機關，也不用在先行程序面對原處分機關。

01:14:37 - 01:14:37
這樣懂嗎？

01:14:37 - 01:14:37
好。

01:14:38 - 01:14:40
好，所以原理都跟你講了。

01:14:41 - 01:14:43
那我們來看一下這個法條結構。

01:14:45 - 01:14:47
順便就把法條背起來了。

01:14:47 - 01:14:49
因為你現在做的東西就是意識的一個吸收。

01:14:50 - 01:14:54
你現在吸收起來的話，你意識將來就可以不用那麼累，就是為了明年做準備。

01:14:55 - 01:14:57
所以我們來跑一下這個法條邏輯。

01:14:57 - 01:14:59
就當作複習而已。

01:15:00 - 01:15:01
因為也學了一個階段了。

01:15:02 - 01:15:04
92條有六個處分認定的元素。

01:15:04 - 01:15:09
機關對外公,機關單方公權力具體事件跟對外的法律效果。

01:15:09 - 01:15:11
然後93條第一項是可不可以做,有三個點。

01:15:11 - 01:15:17
就是法律有規定,裁量權或者是這個因，那你限於這個處分的構成要件。

01:15:18 - 01:15:20
93條第二項是五種種類，這個期限條件的。

01:15:20 - 01:15:22
負擔跟兩種保留，然後四條的界限。

01:15:22 - 01:15:25
原則上主要就是不當連結，95條就是方式自由主義。

01:15:25 - 01:15:32
然後96條的二款就是書面下要做理由，六款就是要做救濟教示，然後97條就是在講不用理由的理由。

01:15:32 - 01:15:39
98條是這個期間如果弄錯的話的處理，99條是機關弄錯的處理，然後101條就是這個顯然錯誤的更正。

01:15:39 - 01:15:44
是指不影響到當事人權利或義務的顯然錯誤，好，那101條是這個東西的話。

01:15:44 - 01:15:44
好。

01:15:44 - 01:15:45
那我們102條。

01:15:45 - 01:15:45
就是這個陳述意見。

01:15:45 - 01:15:45
好。

01:15:45 - 01:15:49
那陳述意見也可以有這個不用陳述意見的例外，然後104條以下。

01:15:49 - 01:15:50
好。

01:16:00 - 01:16:02
是做成這些東西的狀態，然後107條是開啟要不要聽證的這樣的條件，那要不要聽證是法有規定外，認有必要為之，所以幾乎也不用做，然後108條就是，如果我們按照聽證完成的這樣的動作的話，我們就是斟酌，然後109條的話就是經聽證之處分可以跳過某些救濟程序，可以跳過訴願及訴願先行程序，這樣子，所以你可以很驚人的發現，你已經默默學了14條了。

01:16:30 - 01:16:32
我們現在學到109條。

01:16:32 - 01:16:33
我們從第幾條開始教？

01:16:35 - 01:16:37
我們從我們今天從95條開始教。

01:16:38 - 01:16:42
所以一方面它的內容很簡單，二方面它其實都有一個內在的邏輯，請你一定要把這個內在邏輯把它記起來，而這個內在邏輯表現在考試上，大家常在D卡上問的就是什麼是體系感，這就是體系感，請大家把它記起來。

01:16:52 - 01:16:58
好，我們這邊稍微收攏一下之後，你來看一下356頁。

01:17:00 - 01:17:02
356頁這邊的標題，是小寫二，那我們這邊就花一點時間來想一下。

01:17:05 - 01:17:07
小寫二的話，那請問小寫一是嗎？

01:17:08 - 01:17:10
小寫一就是做成啊，我們剛剛全部在講做成嗎？

01:17:11 - 01:17:14
所以呢，小寫一就是如何做。

01:17:14 - 01:17:16
那你問，你就會問，那小寫二為什麼是小寫二？

01:17:18 - 01:17:21
因為做完之後，我們就要問它什麼時候發揮效力。

01:17:21 - 01:17:24
舉一個真，舉一個相對真實的情境。

01:17:25 - 01:17:26
你是一個公務員。

01:17:26 - 01:17:30
你做了一個書面行政處分，放在你的辦公室桌上。

01:17:30 - 01:17:34
請問這個辦公室桌上的公文書會像哈利波特那樣直接飛起來嗎？

01:17:34 - 01:17:37
有一隻貓頭鷹會把那個公文書夾起來放到別人家裡面去嗎？

01:17:37 - 01:17:41
不會，它必須要有一個過程，這個效力才會發生在人民身上。

01:17:41 - 01:17:46
所以小寫二就是說，效力要怎麼讓人民知道而開始，懂嗎？

01:17:46 - 01:17:47
這是我們現在要問的。

01:17:48 - 01:17:50
所以這個時候呢，你看一下黑板這邊。

01:17:50 - 01:17:51
於是乎

01:17:54 - 01:17:55
這邊

01:17:55 - 01:17:55
100條。

01:17:57 - 01:17:59
不知道為什麼，我現在還是不太想不透，你知道嗎？

01:18:00 - 01:18:00
你跟我講一下。

01:18:01 - 01:18:03
在201條前面的100條就規定，效力是如何開始。

01:18:05 - 01:18:06
效力是如何開始，而且這邊要搭配的是110條。

01:18:09 - 01:18:09
好。

01:18:09 - 01:18:11
我們來直接看一下文字喔。

01:18:12 - 01:18:13
えっと

01:18:16 - 01:18:20
先跳過一些，好算了，我直接用黑板先講了，不然這邊會太多素材。

01:18:20 - 01:18:22
來，我們先看一下黑板這邊。

01:18:24 - 01:18:28
前面是如何做成，然後這邊是如何讓效力開始發酵。

01:18:30 - 01:18:31
那大家請看黑板這邊。

01:18:32 - 01:18:35
我們的100條，對，100條。

01:18:36 - 01:18:38
100條加110條呢，綜合來看。

01:18:39 - 01:18:41
如果我們要讓處分發生它該有的效力。

01:18:42 - 01:18:44
這邊要把處分分成三種。

01:18:44 - 01:18:46
第一種是延遲類型的。

01:18:47 - 01:18:49
應該說書面類型的。

01:18:50 - 01:18:51
第二種是非書面。

01:18:52 - 01:18:54
這邊是一個二元的分法。

01:18:55 - 01:18:57
延遲或手勢嘛。

01:18:57 - 01:19:00
交通警察說嗶嗶嗶嗶，他沒有講話嘛。

01:19:00 - 01:19:02
這也是一種這個非書面。

01:19:02 - 01:19:03
第三種是一般處分。

01:19:05 - 01:19:07
所以面對處分他要怎麼發揮效力？

01:19:08 - 01:19:11
我們書面之處分，你要記得一個動詞，就是以送達

01:19:13 - 01:19:14
來發揮它的效力。

01:19:15 - 01:19:19
所以我們的送達有很多種行為都要送達，所以我們在程序法的最前面有一個專章

01:19:22 - 01:19:23
在講說要怎麼完成送達。

01:19:24 - 01:19:27
但是呢，書面的處分就是要完成送達這個事情。

01:19:27 - 01:19:29
好,才會產生效力。

01:19:29 - 01:19:32
那非書面的部分呢,原則上是使其知悉。

01:19:33 - 01:19:34
比方說我對你說話,那這用說話的方式讓你懂。

01:19:34 - 01:19:38
這樣的處分就會對你產生效力,再來第三個一般處分。

01:19:40 - 01:19:43
一般處分就對人一般處分或對物的一般處分嘛,那原則上我們就用公告。

01:19:46 - 01:19:46
為什麼？

01:19:47 - 01:19:48
這個是送達，為什麼這個是公告？

01:19:48 - 01:19:50
公告是貼公告欄啊，為什麼這個這麼簡便？

01:19:51 - 01:19:52
原因是因為對象，請問一般處分原則是，原則上是對誰？

01:19:55 - 01:19:56
是對特定人嗎？

01:19:56 - 01:19:57
當然不是。

01:19:57 - 01:19:59
所以這時候他會有成千上萬的人，也不一定。

01:20:00 - 01:20:03
所以，你要對成千上萬的人做一個東西，讓它產生效力。

01:20:03 - 01:20:04
當然最簡單的方式就是公告。

01:20:05 - 01:20:07
這個規定在我們第100條加第110條。

01:20:07 - 01:20:09
好，那我們現在來理解一下這件事情。

01:20:09 - 01:20:12
這件事情寫在我們的359頁。

01:20:16 - 01:20:18
好，359頁你先來看括號二。

01:20:18 - 01:20:20
在理解上我們現在理解括號二。

01:20:20 - 01:20:22
你看標題，展開效力的具體方式。

01:20:22 - 01:20:23
所以你看第一行,

01:20:23 - 01:20:27
處分既然是機關就人民發動的意思表示,

01:20:27 - 01:20:31
就要讓相對人知悉或使相對人處於可得而知悉的狀態,

01:20:31 - 01:20:32
才有讓效力發揮的正當性。

01:20:33 - 01:20:34
依照程序法有三種模式,

01:20:34 - 01:20:36
一、書面的行政處分。

01:20:36 - 01:20:38
第一行，若要產生這樣的效力，

01:20:38 - 01:20:43
100條第一項規定，要向相對人或已知厲害關係人為送達。

01:20:43 - 01:20:49
再依110條的第一項前段，自送達前開人士起，依送達之內容發生效力。

01:20:49 - 01:20:53
所以呢，我們的書面，就如同我們在黑板上標示的，

01:20:53 - 01:20:57
就是以送達這個keyword為核心去發生效力。

01:20:57 - 01:20:58
送達。

01:20:59 - 01:21:01
再來你看下面一個二，非書面的處分。

01:21:01 - 01:21:02
請看下一頁。

01:21:04 - 01:21:06
好，按照100條第一項中段。

01:21:06 - 01:21:12
應以其他方式通知相關人士或使其知悉。

01:21:12 - 01:21:15
所以呢，我們重點不是通知而已，要讓他知悉啊，

01:21:15 - 01:21:16
對不對？

01:21:16 - 01:21:17
產生相關的效力。

01:21:18 - 01:21:25
再依110條第一項中段，於通知相關人士或使其知悉時起，以通知或知悉之內容發生內部效力。

01:21:25 - 01:21:27
好，所以這個是以知悉為核心。

01:21:28 - 01:21:29
通知或知悉，

01:21:29 - 01:21:30
通知或知悉。

01:21:30 - 01:21:31
再來三，直接念。

01:21:32 - 01:21:34
因無特定送達或通知對象，

01:21:34 - 01:21:39
依第100條第二項，一般處分的送達得以公告或刊登公報或新聞紙代替之。

01:21:39 - 01:21:40
好，這邊你要有耐心喔。

01:21:41 - 01:21:42
這個粗體字再看一次，

01:21:42 - 01:21:45
公告、公報或新聞紙。

01:21:46 - 01:21:49
這個東西是可替代的。

01:21:49 - 01:21:53
所以這邊也常被列入選擇題的這個挖空的部分。

01:21:53 - 01:21:55
所以，我們公告是一種模式，

01:21:55 - 01:21:58
你也可以放到公報，也可以放到新聞紙，

01:21:58 - 01:21:59
但是挖空字

01:22:00 - 01:22:01
之後如果放入了網站，可不可以？

01:22:02 - 01:22:03
網站很棒很棒，我常看。

01:22:04 - 01:22:06
不行，那邊挖空的不是這個網站，

01:22:06 - 01:22:06
懂嗎？

01:22:07 - 01:22:10
選擇題就是這麼無聊，boring，但是你還是要會。

01:22:10 - 01:22:11
好，再往下念。

01:22:11 - 01:22:18
且其效力依110條第二項自公告日或刊登公報或新聞紙最後登載日發生。

01:22:18 - 01:22:20
這邊斷句要斷對。

01:22:20 - 01:22:21
請看第三行後面，

01:22:22 - 01:22:24
公告日是一組。

01:22:25 - 01:22:28
刊登公報跟新聞紙最後登載日是一組。

01:22:29 - 01:22:31
所以這邊日期會略有不同，

01:22:31 - 01:22:32
所以要看清楚。

01:22:32 - 01:22:33
公告日是某一天，

01:22:34 - 01:22:37
刊登公報或新聞紙的最後登載日又是另外一天。

01:22:38 - 01:22:38
OK嗎？

01:22:39 - 01:22:40
好。

01:22:41 - 01:22:43
那麼我們來看一下黑板這邊。

01:22:46 - 01:22:51
所以呢，在這個地方之前，我們談的是處分的作成。

01:22:52 - 01:22:57
就是我們要把它處分捏的圓的扁的，黑的白的，就是書面嘛，還是非書面嘛，對不對？

01:22:58 - 01:23:02
好，那這邊做完處分之後，我們就要想辦法讓處分生效。

01:23:03 - 01:23:04
這樣可以嗎？

01:23:04 - 01:23:12
所以我們就會有100條加10條的這個所謂的書面非書面一般處分的所謂的送達之息或公告這樣的一個規範模式。

01:23:13 - 01:23:13
這樣理解了嗎？

01:23:14 - 01:23:16
好，所以它就是另外一個區塊。

01:23:17 - 01:23:26
好，所以一個讀書技巧就是，生效這個區塊跟作成這個區塊，我們要有一個邏輯把它像串烤肉串一樣把它串起來。

01:23:27 - 01:23:30
好，你所知道的一個邏輯就是那個烤肉串。

01:23:31 - 01:23:32
青椒啊，烤肉啊，

01:23:32 - 01:23:33
你不是青椒是不是？

01:23:33 - 01:23:36
你隨便啦，隨便某一個烤肉料A，

01:23:36 - 01:23:40
某一個烤肉料B，你就要用烤肉串這樣的邏輯把它串起來。

01:23:41 - 01:23:47
好，你這樣的話，你背東西或者是這個輸入東西才不會覺得如鯁在喉，吞不下去。

01:23:48 - 01:23:51
好，那我們這邊先收攏一下，準備讓你休息一下。

01:23:51 - 01:23:59
也就是說，處分如果要生效，我們是按照它的那個處分的一個模式去決定它對應的生效的這個東西。

01:24:00 - 01:24:00
那麼下一堂課我們就要講說

01:24:02 - 01:24:06
它生效的話是生什麼效，它的效力內容是什麼

01:24:06 - 01:24:09
這邊就值得再詳細跟你爬梳，我們先休息20分鐘

01:24:21 - 01:24:25
首先呢，這是非常感謝你們每次都能夠來

01:24:25 - 01:24:26
為什麼特別這樣講

01:24:26 - 01:24:30
下課再跟那個補習班同仁聊天，就聊到人數的部分

01:24:31 - 01:24:33
這是一個大含「受」的時代

01:24:33 - 01:24:40
就是說人數因為疫情之前的關係，大家喜歡線上上課，然後函授又可以隨時點隨時看，又可以重播

01:24:40 - 01:24:45
然後如果你買保存系列的函授，金榜函授什麼的，還可以幫你這個把板書變筆記

01:24:46 - 01:24:47
總之好處多多啦

01:24:47 - 01:24:51
那你們還願意在這個好處多多的前提下來這邊上面授的時候，真的是很感恩

01:24:52 - 01:24:56
那特別是我剛來到寶城的時候，跟補習班其他行政同仁聊天

01:24:56 - 01:24:58
尤其是現在比較資深的

01:24:58 - 01:25:00
資深的就會經過所謂的

01:25:00 - 01:25:01
黃金年代

01:25:02 - 01:25:04
這個黃金年代其實我也有搭到尾巴過

01:25:04 - 01:25:06
這是我在唸大學要去補習的時候

01:25:07 - 01:25:09
我那時候去補習真的是人山人海

01:25:09 - 01:25:13
有時候你還要去這個早點排隊才能夠坐到搖滾區，去看到老師的臉

01:25:13 - 01:25:16
不然你就要去別的教室去看，用電視牆去看老師的臉

01:25:16 - 01:25:22
就跟你以前高中補大學那種什麼英文補習班，圈圈英文跟圈圈數學類似的感覺

01:25:22 - 01:25:24
那那個黃金年代除了人數多之外

01:25:25 - 01:25:27
據說補習班收錢是不收軟的

01:25:27 - 01:25:28
國稅局注意一下

01:25:28 - 01:25:30
那那個收錢他描述

01:25:31 - 01:25:34
他描述就是說他們晚上在收報名費的時候

01:25:34 - 01:25:36
那個錢要麻袋裝

01:25:36 - 01:25:38
麻袋一般是裝屍體的,但是他們是拿來裝鈔票

01:25:39 - 01:25:46
所以你收報名費的程度要用在那個櫃檯後面用麻袋裝,那到底是要賺多少錢才能賺到這種程度

01:25:46 - 01:25:48
所以這邊也是一個都市傳說了

01:25:49 - 01:25:50
為什麼補習班老師要用名

01:25:51 - 01:25:53
這個我也是想很久

01:25:53 - 01:25:54
但是網路上有很多版本

01:25:54 - 01:25:57
有一種版本就是以前補習班他那個學費

01:25:57 - 01:26:00
他那個應該說教室的鐘點費

01:26:00 - 01:26:06
會有報稅的問題，所以如果你用匿名去報的話，也許就不會那麼嚴格，就不會算到你頭上，嗯，按照現在的稅務模式是不可能發生的啦，因為他每一筆都要去跟你的收入做勾稽，所以不可能，但anyway，我要拉回來就是，嗯，謝謝你們每次出現，因為這個大寒受年代，這個大家都不來上課已經是常態了，那有人來，然後上課畢竟會比較有一個良性的互動，這個對教課的人來講是

01:26:30 - 01:26:32
一個莫大的需求。

01:26:32 - 01:26:41
因為我不知道你們有沒有這種體驗啊，就是如果你在疫情期間線上跟別人講話的時候，你對著螢幕講話，就好像笨蛋一樣，那如果你們沒來，我就要對著那個鏡頭講話，對著那個鏡頭講話就很空啊。

01:26:45 - 01:26:48
那是一個很無聊的事情，總之謝謝。

01:26:48 - 01:26:53
然後我們來聊一下一個念書心態喔，就當作開始。

01:26:54 - 01:26:56
這個念書它是一個策略嘛。

01:26:56 - 01:26:59
所以我們講說現況等於你的目標加你的策略加你的心態。

01:27:00 - 01:27:03
那我們講到心態呢，好，這邊有個科學實驗。

01:27:04 - 01:27:10
這個科學實驗呢，好，有一個過程，然後他會提煉出一個心態，是什麼等下再講。

01:27:11 - 01:27:13
好，他就把男男女女分成兩組。

01:27:13 - 01:27:22
實驗組與對照組，然後實驗的對象就是請你用你本身的心態去想像，如果你的伴侶劈腿的話，你會怎麼做；另外一個對照組呢，就想說，你的最好朋友被劈腿了，你會叫他怎麼做。

01:27:27 - 01:27:30
那這個道理當然你很理解。

01:27:30 - 01:27:31
但是它是用科學去證明。

01:27:31 - 01:27:36
請問哪一組在說出那個對策的時候，比較能夠平心靜氣？

01:27:36 - 01:27:38
你用膝蓋想也知道。

01:27:38 - 01:27:43
當然就是這個好朋友被劈腿，你幫他出主意這組比較能夠平心靜氣嘛。

01:27:43 - 01:27:45
好，這是一個第一個科學實驗。

01:27:46 - 01:27:47
好，待會兒會歸納出一個心態。

01:27:49 - 01:27:50
第二個科學實驗。

01:27:51 - 01:27:53
我們的大腦有左腦跟右腦，對不對？

01:27:54 - 01:27:55
好，那左腦是可以...

01:27:56 - 01:27:58
它左右腦各自不同功能。

01:27:58 - 01:28:00
但是在視覺的表現上。

01:28:00 - 01:28:02
我們左腦是可以看到右眼的東西,

01:28:02 - 01:28:04
去管右眼的東西,

01:28:04 - 01:28:06
那相反的你，你左眼看到，欸，對，

01:28:06 - 01:28:08
左眼是右腦,

01:28:08 - 01:28:09
然後那個，

01:28:09 - 01:28:11
左邊是右腦，

01:28:11 - 01:28:12
反正就交叉啦，

01:28:12 - 01:28:13
是這樣子，

01:28:13 - 01:28:14
好，是這樣子。

01:28:15 - 01:28:16
那他就做實驗了,

01:28:16 - 01:28:17
有一些病人,

01:28:17 - 01:28:20
他的左右腦的連接是被切斷的。

01:28:21 - 01:28:21
所以呢,

01:28:21 - 01:28:25
他如果在左眼看到東西的時候,

01:28:25 - 01:28:27
他的右腦會反應,

01:28:27 - 01:28:29
可是右腦同一時間,

01:28:29 - 01:28:31
他除了看到左眼的東西之外,

01:28:32 - 01:28:34
他沒辦法去做邏輯思考,

01:28:34 - 01:28:35
他只能有感覺。

01:28:35 - 01:28:37
因為左腦是負責邏輯思考，

01:28:37 - 01:28:38
也就是，

01:28:38 - 01:28:39
實驗如下。

01:28:40 - 01:28:41
假設你的，

01:28:41 - 01:28:42
我跟你同個方向。

01:28:42 - 01:28:44
假設你的左眼看到了東西,

01:28:44 - 01:28:46
你的右腦會有反應,

01:28:46 - 01:28:48
但是你的右腦有反應之餘,

01:28:48 - 01:28:51
你的左腦沒辦法幫這個東西去編故事。

01:28:51 - 01:28:53
因為你的左腦是負責編故事。

01:28:53 - 01:28:55
他是負責邏輯性的思考。

01:28:55 - 01:28:55
好,

01:28:55 - 01:29:00
所以他就追問那些用左眼看到而右腦有反應的人,

01:29:00 - 01:29:01
就問他說,

01:29:01 - 01:29:03
你為什麼會做出這樣的反應？

01:29:03 - 01:29:04
他就開始編故事。

01:29:05 - 01:29:08
所以這兩個實驗歸納出一個東西就是，

01:29:09 - 01:29:10
A，

01:29:11 - 01:29:12
我們人呢，

01:29:12 - 01:29:14
如果碰到了問題，

01:29:14 - 01:29:17
你能夠把自己跟問題分開，

01:29:18 - 01:29:19
你做事情會比較順。

01:29:19 - 01:29:20
第二個，

01:29:20 - 01:29:22
為什麼我們把自己跟問題分開，

01:29:22 - 01:29:24
做事情會比較順？

01:29:24 - 01:29:28
因為我們人常常會幫現況去找理由。

01:29:30 - 01:29:32
這是一個很重要的發現。

01:29:33 - 01:29:34
比方說今天如果出門，

01:29:34 - 01:29:36
你看到下大雨，

01:29:36 - 01:29:37
你會評價這件事情。

01:29:37 - 01:29:38
幫他找一個說法

01:29:38 - 01:29:39
啊

01:29:39 - 01:29:39
下雨

01:29:39 - 01:29:40
幹

01:29:40 - 01:29:40
好衰

01:29:40 - 01:29:41
下大雨好涼快。

01:29:42 - 01:29:45
所以這個實驗證明瞭人會幫現況去找一個理由,

01:29:46 - 01:29:47
然後呢,

01:29:47 - 01:29:48
我們呢,

01:29:48 - 01:29:50
如果把自己跟問題分得越開,

01:29:50 - 01:29:52
我們找的理由會找得越清晰。

01:29:53 - 01:29:55
所以這邊歸納出一個點就是，

01:29:55 - 01:29:56
請大家要練習自我

01:29:56 - 01:29:57
自我...

01:29:57 - 01:30:00
我忘記他的中文翻譯了

01:30:00 - 01:30:01
原稱了，姑且用這個字來講，聽起來很怪。

01:30:03 - 01:30:13
這個自我隔離的意思就是說，你腦中如果不開心的時候，你要想像一下你不是那個不開心的本人，你是看著那個不開心的第三人。

01:30:13 - 01:30:17
你如果能夠做到這個情況的話，你在做決定的時候會更清楚。

01:30:18 - 01:30:23
然後呢，既然你不是那個問題本身，你就可以去詮釋你心中的現象。

01:30:23 - 01:30:25
今天碰到的不開心的事情，比方說下大雨。

01:30:27 - 01:30:30
或者是假設有一個某甲，他醫師沒考過。

01:30:30 - 01:30:36
那這個某甲就想說醫師沒過沒關係，反正今年明年可以準備得更好，因為我可以考全國前三名。

01:30:36 - 01:30:45
那這樣的話，你在面對考試的每一天的時候，準備考試的每一天的時候，你才能夠用自己的力氣去讓自己過得更快樂。

01:30:45 - 01:30:49
所以簡單講就是A跟B這兩個實驗都證明瞭。

01:30:49 - 01:30:55
人對於現況所擁有的感覺，都是某種後設而人為的自己的決定。

01:30:56 - 01:30:58
那既然是後設且人為的決定。

01:30:58 - 01:31:00
那你可以自己去扭轉。

01:31:00 - 01:31:03
這是一個很重要的一個科學發現。

01:31:04 - 01:31:08
所以對考生來講，今天來保持好心情，這個好心情是你的決定。

01:31:09 - 01:31:12
雖然你這一秒可能沒辦法這樣子徹悟。

01:31:13 - 01:31:18
但是你回去想一下，你讓自己跟這個萊保證上課好煩這件事情有一點距離。

01:31:19 - 01:31:23
那距離感一旦拉開，你之後就能夠扭轉你對來這件事情的意義的設定。

01:31:24 - 01:31:26
那你這樣子的話，心態上就能夠自由。

01:31:26 - 01:31:29
你的屁股是不自由的，因為你現在就是物理上坐在這邊。

01:31:29 - 01:31:31
但是你的心態上是可以自由的。

01:31:32 - 01:31:33
舉一個東西當結尾。

01:31:34 - 01:31:35
各位。

01:31:35 - 01:31:37
有看過那個麥特戴蒙跟摩根費裡曼演的那個。

01:31:38 - 01:31:40
忘記中文片名了，在演那個南非前總統曼德拉嗎？

01:31:43 - 01:31:44
沒關係，這個片有點硬。

01:31:45 - 01:31:47
但是那個南非飾演，不是飾演。

01:31:49 - 01:31:50
摩根費裡曼演那個南非前總統曼德拉。

01:31:53 - 01:31:57
而曼德拉他不是因為政治黑牢做了大概20幾年的牢嗎？

01:31:58 - 01:32:00
他很喜歡一首英國。

01:32:00 - 01:32:01
那個詩人的詩喔。

01:32:01 - 01:32:04
我不知道要賣弄，但是這個跟今天有關

01:32:04 - 01:32:11
他就那個詩寫的很長的英文句子，然後中文翻譯其中有一句就是，我們是我們心靈的將軍

01:32:11 - 01:32:13
他用英文講比較美啦

01:32:13 - 01:32:14
用中文翻譯有點怪了

01:32:14 - 01:32:16
什麼叫我們是心靈的將軍

01:32:16 - 01:32:19
也就是心，你的心情是士兵

01:32:19 - 01:32:23
你應該像將軍一樣去控制你的心情

01:32:24 - 01:32:28
所以反過來看就是為什麼曼德拉可以撐過去這段20幾年的黑牢

01:32:29 - 01:32:33
你就想像成是假設某甲在牢裡蹲了20幾年那種感覺

01:32:33 - 01:32:35
那為什麼曼德拉可以撐過去

01:32:35 - 01:32:38
他勢必對他的心靈有所調適

01:32:38 - 01:32:42
那他那個詩，我相信是他很大的座右銘

01:32:42 - 01:32:45
而他的座右銘有科學的根據，也不一定

01:32:45 - 01:32:45
好

01:32:46 - 01:32:47
以上是簡單的分享

01:32:48 - 01:32:51
我覺得心態是很重要的,很重,所有事情的基礎

01:32:53 - 01:32:54
來看一下

01:32:55 - 01:32:56
進度

01:32:56 - 01:33:00
我們剛才下課前講到的是那個效率

01:33:01 - 01:33:01
那效率

01:33:03 - 01:33:06
我們剛剛講到的是這個在時間軸上就是如何開始

01:33:08 - 01:33:10
那接下來的話我們要講的是內容

01:33:10 - 01:33:14
因為你開始的話，我們總是期待它有一些具體的變現

01:33:14 - 01:33:16
那變出什麼內容呢

01:33:17 - 01:33:21
那這邊第一組呢，我們要介紹的是內部效率跟外部效率

01:33:21 - 01:33:24
老樣子,黑板上先交,那等下要跟你講詳細

01:33:25 - 01:33:29
效率開始會按照處分的屬性會有對應的你的表現

01:33:29 - 01:33:30
這個已經講過了

01:33:30 - 01:33:32
100條加110條

01:33:32 - 01:33:36
然後我們的內容第一組是沒有明文的內部效率跟外部效率

01:33:36 - 01:33:38
所以先定義一下，什麼是外部效率

01:33:39 - 01:33:44
處分做出來讓外部世界看到它存在的這樣的狀態

01:33:45 - 01:33:46
所以以送達為例

01:33:46 - 01:33:51
通常送達到人民面前，人民就會對他在外部世界存在就會看到了

01:33:51 - 01:33:54
因此送達自然而然就一定會產生外部效率

01:33:55 - 01:33:57
那你說我送一張罰單給你

01:33:57 - 01:33:59
除了產生外部效率之外

01:33:59 - 01:34:00
那後面呢

01:34:00 - 01:34:00
會產生內部效力，好。

01:34:01 - 01:34:06
內部效力的意思就是產生處分所要規制的內容。

01:34:07 - 01:34:08
那你就接著問了。

01:34:09 - 01:34:16
罰單送到你家，產生外部效力，產生一個你看到的事實，這個外部效力是一回事。

01:34:16 - 01:34:20
那為什麼不一定會同時產生規制你的效力呢？

01:34:21 - 01:34:23
所以這邊就要勾起你之前的記憶了。

01:34:23 - 01:34:26
請問處分可不可以設定期限？

01:34:27 - 01:34:28
處分可不可以設定停止條件？

01:34:29 - 01:34:33
所以處分送到你家，他如果設定期限，下個月才生效。

01:34:33 - 01:34:37
那他會產生在你送達的那一天，一定會產生他的規制內容嗎？

01:34:37 - 01:34:41
不一定，因為它會隨著期限跟停止條件的成就而延後嘛。

01:34:41 - 01:34:45
所以呢，對內對外效力通常會一起發生。

01:34:45 - 01:34:49
經由處分的送達，經由處分的知悉，經由一般處分的公告。

01:34:50 - 01:34:52
他雖然會同時發生這兩件事。

01:34:52 - 01:34:54
但他也有可能會拆開來。

01:34:54 - 01:34:56
因為一個處分他可能會設定條件。

01:34:56 - 01:34:58
一個處分可能會設定期限。

01:34:58 - 01:35:00
所以它的內部效力跟外部效力很

01:35:00 - 01:35:00
會

01:35:00 - 01:35:01
脫鉤。

01:35:01 - 01:35:02
好，我們來看一下講義。

01:35:04 - 01:35:06
好，這個地方呢，要麻煩你喔。

01:35:07 - 01:35:07
翻到

01:35:08 - 01:35:12
這個357頁。

01:35:14 - 01:35:16
357頁，你看一下括號一上面。

01:35:17 - 01:35:20
好，效力開始，精確方面有兩個說法。

01:35:20 - 01:35:24
第一個經作成對外宣示其存在的事實。

01:35:24 - 01:35:25
這個叫外部效力。

01:35:25 - 01:35:27
那為什麼強調外部？

01:35:27 - 01:35:29
就是對世界宣告說我來了。

01:35:29 - 01:35:30
這個叫外部

01:35:30 - 01:35:30
效力。

01:35:31 - 01:35:34
好，再來講述處分發生的預計規製作用，這個叫內部效力。

01:35:35 - 01:35:36
好。

01:35:36 - 01:35:39
所以呢，這兩個看似會一起發生，對不對？

01:35:39 - 01:35:41
所以我們的框框下一段。

01:35:41 - 01:35:46
的確內外效力經常同時發生，但如果處分附有始期或停止條件。

01:35:46 - 01:35:49
則內部效力就會帶期限截止或條件後才會發生。

01:35:49 - 01:35:51
好，這個是我們的第一組效力。

01:35:51 - 01:35:53
下面有例子，我就不談了。

01:35:55 - 01:35:55
好。

01:35:55 - 01:35:57
那麼接下來呢，我們回到黑板這邊。

01:36:00 - 01:36:01
這是一個很簡單的概念,

01:36:01 - 01:36:02
法條有沒有明講,

01:36:02 - 01:36:05
所以呢,這個在學理上認識一下就可以了,

01:36:05 - 01:36:08
只是要告訴你,處分如果要衝撞你,

01:36:08 - 01:36:13
這個衝撞的這個實際的內容,有時候跟它有發生這件事情是脫鉤的。

01:36:14 - 01:36:16
好，那接著來談。

01:36:18 - 01:36:21
處分所要產生的內容，有千百萬種，

01:36:21 - 01:36:25
但是呢，我們這邊呢，會有以下常見的三種。

01:36:25 - 01:36:31
那這三種呢，我們會接著來談的是叫做處分的存續力，

01:36:31 - 01:36:33
跟處分的構成要件效力。

01:36:34 - 01:36:35
還有處分的執行力。

01:36:36 - 01:36:41
那這三組效力呢，是部分處分，很常會看到的這三大類型。

01:36:42 - 01:36:49
好，那至於在開始講之前呢，我們要先回到這邊，先練習一下，上半堂課所留下來的一些題目。

01:36:49 - 01:36:53
好，那為了練習這邊的題目呢，我們要注意處分會怎麼開始。

01:36:54 - 01:36:55
送達才會開始。

01:36:55 - 01:36:56
這個知悉才會開始,

01:36:56 - 01:36:59
然後這個公告才會開始,對不對?

01:36:59 - 01:37:00
那為什麼要特別強調?

01:37:01 - 01:37:04
我們來看一下這邊的真實案例。

01:37:05 - 01:37:10
這邊的真實案例呢,請幫老師先翻到356頁一下。

01:37:11 - 01:37:12
因為這邊有個案例引導。

01:37:15 - 01:37:16
好,

01:37:16 - 01:37:22
356的案例引導呢,請看一下標題,未通知計點吊扣駕照案,

01:37:22 - 01:37:23
請把「未通知」圈起來。

01:37:24 - 01:37:25
所以這邊先直接跟你講答案,

01:37:26 - 01:37:28
我今天要吊扣你的駕照，它是要計點的。

01:37:29 - 01:37:34
可是這個計點的處分如果沒有送達成功的話，計點也不會產生效力。

01:37:34 - 01:37:41
那計點如果要累積點數就跟你去百貨公司一樣，如果點數沒有成功生效而累積的話，後面是不能吊扣駕照的，懂嗎？

01:37:42 - 01:37:46
所以這邊，我們來看一下，黑板這邊。

01:37:48 - 01:37:53
我會跟你慢慢的講，我為什麼要講這些不同的東西，你聽完之後就會有一個整體。

01:37:54 - 01:37:56
這邊是一個吊扣處分。

01:37:57 - 01:38:00
但吊扣前面你要計點，就跟

01:38:00 - 01:38:01
像你去百貨公司累積點數一樣。

01:38:01 - 01:38:04
所以計點處分如果沒有生效的話，

01:38:05 - 01:38:07
那你就不會成功累積點數。

01:38:07 - 01:38:09
那你後面就不能做吊扣。

01:38:09 - 01:38:10
所以我要表達的東西就是，

01:38:11 - 01:38:12
一個處分，

01:38:12 - 01:38:13
先不管名字是不是吊扣，

01:38:14 - 01:38:15
一個處分的違法。

01:38:15 - 01:38:18
有時候不見得是它的內容違反比例原則還是什麼的，

01:38:19 - 01:38:19
有時候在程序上，

01:38:20 - 01:38:24
它是因為前面的累積沒有在程序上升效所發生的。

01:38:24 - 01:38:26
所以違法可能會有內容的違法，

01:38:27 - 01:38:28
也可能會有程序方面的違法。

01:38:29 - 01:38:30
你的眼界要拉寬一點。

01:38:31 - 01:38:31
好，

01:38:31 - 01:38:34
那麼你怎麼知道程式要有什麼東西來看？

01:38:34 - 01:38:36
就是要慢慢地去累積，

01:38:36 - 01:38:37
然後做歸納。

01:38:37 - 01:38:39
因為你現在學的是程序面的,

01:38:39 - 01:38:41
你之後會學到內容面的,

01:38:42 - 01:38:43
所以你這樣子複習起來之後,

01:38:43 - 01:38:44
經過歸納,

01:38:44 - 01:38:45
你就會知道說,

01:38:45 - 01:38:45
喔,

01:38:45 - 01:38:46
有程序面的違法問題,

01:38:46 - 01:38:47
也有實體面的違法問題,

01:38:48 - 01:38:48
懂嗎?

01:38:48 - 01:38:48
喔,

01:38:49 - 01:38:49
好,

01:38:49 - 01:38:50
那總之我們先回到這邊。

01:38:51 - 01:38:52
處分為什麼要會？

01:38:53 - 01:38:53
處分為什麼？

01:38:54 - 01:38:55
處分怎樣才會生效？

01:38:55 - 01:38:56
而為什麼沒有生效？

01:38:56 - 01:38:58
因為它沒有確實送達。

01:38:58 - 01:38:58
好，

01:38:58 - 01:39:11
我們來看一下

01:39:11 - 01:39:25
這個故事為什麼

01:39:25 - 01:39:40
沒有確實送達。

01:39:42 - 01:39:43
好，請看第一行喔。

01:39:43 - 01:39:47
某甲於106年1月1日騎乘機車闖紅燈違規。

01:39:47 - 01:39:49
所以這個時候呢,

01:39:49 - 01:39:51
請看一下你的這個第二行、第三行後面,

01:39:51 - 01:39:54
某甲甘服，乃於舉發通知單

01:39:54 - 01:39:55
（你看括號哦）

01:39:55 - 01:40:00
僅記載闖紅燈跟違反交通管理處罰條例53條第一項,

01:40:00 - 01:40:00
所以主管機關認為他有確實送達了

01:40:00 - 01:40:05
也確實產生計點的效力了,因為累積六點之後才吊扣

01:40:07 - 01:40:13
可是反過來某甲不爽,我不爽這個吊扣,因為你的計點根本沒有合法生效,因為他沒有送達

01:40:14 - 01:40:15
好,你來看右邊的問法

01:40:17 - 01:40:21
請看357頁的第二行中間

01:40:21 - 01:40:28
他並不知悉，也未收受處罰機關有為裁決計點之處分，上開吊扣駕照違法是否有理

01:40:28 - 01:40:31
這是真實的案子，因為它是一個食物的爭議

01:40:32 - 01:40:34
所以呢，我們來看一下你的講義

01:40:34 - 01:40:35
來，你看361頁

01:40:39 - 01:40:40
361頁,你看食物大聲說

01:40:41 - 01:40:43
那我先跟你解釋一下為什麼放在這一頁

01:40:43 - 01:40:50
因為經過剛才前面所有的講授,你可以看第一行,我們談完了效力如何開始,對不對

01:40:51 - 01:40:53
所以這個時候我們來想想前面的案例引導

01:40:53 - 01:40:56
簡而言之,食物見解有理由吊扣駕照違法

01:40:57 - 01:40:57
好

01:40:57 - 01:40:57
所以你來看一下

01:40:58 - 01:41:00
我們的這個

01:41:00 - 01:41:00
好

01:41:00 - 01:41:01
第二段

01:41:01 - 01:41:04
是依程序法95條第一項規定

01:41:05 - 01:41:07
必參諸行政法法44條之規定

01:41:08 - 01:41:11
裁處行政罰時應作成裁處書並為送達

01:41:11 - 01:41:14
好,這邊你把這個作成裁處書並為送達畫一下底線

01:41:16 - 01:41:17
我們先問一個簡單的問題

01:41:18 - 01:41:21
處分書面要送達是程序法第幾條的規定

01:41:22 - 01:41:23
110條啊，對不對

01:41:24 - 01:41:26
好，經送達才會產生效力，對不對

01:41:27 - 01:41:29
那我在追問你，為什麼這邊要用行政法

01:41:31 - 01:41:33
因為這邊的計點是一個處罰

01:41:33 - 01:41:36
所以他這邊是行政罰法的特別規定

01:41:36 - 01:41:38
在邏輯上先理解這一點

01:41:38 - 01:41:40
好,再問一次,這邊為什麼不是用程序法

01:41:41 - 01:41:43
因為這邊是行政罰，它是計點

01:41:43 - 01:41:45
所以我們特別用行政罰法來處理

01:41:45 - 01:41:47
這是一個普通跟特別的概念而已

01:41:48 - 01:41:48
好

01:41:49 - 01:41:52
總之書面是不是還是要用送達，對不對

01:41:52 - 01:41:53
這個邏輯沒有變嘛

01:41:53 - 01:41:55
本質的邏輯沒有變嘛，聽懂了嗎

01:41:55 - 01:41:56
大家都OK喔

01:41:57 - 01:41:59
好，再往下念，記點處分之意思

01:42:00 - 01:42:03
書面方式通知受處分人以利知悉與救濟。

01:42:03 - 01:42:04
再來看括號二，

01:42:04 - 01:42:06
106年1月1號騎乘機車違規

01:42:07 - 01:42:14
雖按道路交通條例53條應處1800到5400罰鍰及通條63條第一項第三款給予計點三點。

01:42:15 - 01:42:16
但是你看下一行中間,

01:42:17 - 01:42:19
他並無從知悉有計點之處分。

01:42:20 - 01:42:21
所以下個括號三,

01:42:21 - 01:42:23
處分機關就計點的裁罰性不利處分,

01:42:24 - 01:42:25
並未做成書面送達處分人，

01:42:26 - 01:42:28
則受處分人無從知悉受計點處分，

01:42:28 - 01:42:30
則該計點處分自不生效力。

01:42:30 - 01:42:30
我就問，

01:42:31 - 01:42:32
為什麼那個計點處分不生效力？

01:42:33 - 01:42:34
因為作為書面

01:42:34 - 01:42:35
他沒有依法送達。

01:42:35 - 01:42:36
依什麼法？

01:42:37 - 01:42:40
行政法法或者是普通法的程序法，

01:42:40 - 01:42:41
他都不符合啊。

01:42:42 - 01:42:43
所以這個時候他沒有產生前面的效力。

01:42:44 - 01:42:44
好,

01:42:45 - 01:42:46
所以回到問題的原點,

01:42:46 - 01:42:47
請問各位大德,

01:42:47 - 01:42:49
你為什麼要學處分生效的方式？

01:42:50 - 01:42:51
因為處分沒有生效，

01:42:51 - 01:42:52
他就沒有效力，

01:42:52 - 01:42:53
他沒有效力，

01:42:53 - 01:42:54
他本身不能計點之外，

01:42:55 - 01:42:56
他也不能累加去做調扣。

01:42:57 - 01:42:58
所以他是所有問題的起點。

01:42:59 - 01:43:02
他是一個程式上面很重要的關卡。

01:43:02 - 01:43:02
好,

01:43:03 - 01:43:04
所以這個食物爭議啊,

01:43:05 - 01:43:06
我們就跟你講完了,

01:43:06 - 01:43:10
但是我不是來秀食物見解的，這個肌肉而已喔

01:43:10 - 01:43:11
我只是要告訴你，

01:43:11 - 01:43:12
食物爭議喔，

01:43:12 - 01:43:18
有時候就是卡在一個你在大學的時候或是在補習班學的某一個小地方，

01:43:18 - 01:43:19
一個小螺絲釘。

01:43:19 - 01:43:20
如此而已。

01:43:20 - 01:43:21
好。

01:43:21 - 01:43:21
好。

01:43:21 - 01:43:23
那這個地方講完之後呢，

01:43:24 - 01:43:25
我們來往下走。

01:43:25 - 01:43:27
你來看一下下面另外一個經典案例。

01:43:28 - 01:43:29
你看看這個362頁。

01:43:32 - 01:43:34
這是一個食物的另外一個經典案例，

01:43:34 - 01:43:36
而且它的事實看似很複雜，

01:43:36 - 01:43:37
看似啦。

01:43:37 - 01:43:38
但實際上也是卡在什麼？

01:43:39 - 01:43:41
書面處分沒有送達，

01:43:41 - 01:43:44
所以後面的連續動作是做不出來的。

01:43:44 - 01:43:44
好，

01:43:45 - 01:43:46
所以我們來看一下第一行喔。

01:43:46 - 01:43:48
這邊應該大家去逛夜市都會看到。

01:43:48 - 01:43:51
甲因未經許可在道路擺設攤位違規，

01:43:51 - 01:43:56
先經員警以自開自發違反道路交通管理處罰條例通知單，

01:43:56 - 01:43:57
跳過。

01:43:57 - 01:43:59
記載應到案期間均遭甲拒。

01:44:00 - 01:44:00
拒絕簽收

01:44:00 - 01:44:00
所以請把這個拒絕簽章收受，把它好好畫一下底線

01:44:06 - 01:44:06
好

01:44:06 - 01:44:09
所以他如果拒絕簽收這個單子的話

01:44:10 - 01:44:12
好

01:44:12 - 01:44:13
這個地方有一個特別規定

01:44:13 - 01:44:13
好

01:44:13 - 01:44:15
你看一下下面的參考法條

01:44:15 - 01:44:16
好

01:44:16 - 01:44:16
你看第一行

01:44:16 - 01:44:22
違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第11條第一款規定

01:44:23 - 01:44:23
好

01:44:23 - 01:44:24
他規定什麼呢

01:44:24 - 01:44:27
麻煩你看一下這個第四行

01:44:28 - 01:44:33
當場舉發者應填記駕駛人或行為人姓名性別出生年月日

01:44:33 - 01:44:35
好，這個是一些瑣碎的

01:44:35 - 01:44:37
請幫我看一下倒數第三行

01:44:38 - 01:44:38
好

01:44:39 - 01:44:40
中間

01:44:40 - 01:44:44
拒絕簽章者仍應將通知聯交付該駕駛人或行為人

01:44:44 - 01:44:46
這個行為人包含就是你違反弄攤位

01:44:46 - 01:44:48
再往下並記明該事由或交付

01:44:49 - 01:44:51
拒絕收受者請你把拒絕收受的話寫清楚

01:44:51 - 01:44:52
這個就是我們某甲的狀態

01:44:53 - 01:44:54
再往下念

01:44:54 - 01:44:59
應告知其到案時間及處所，並記明事由，跟告知事項視為已收受。

01:45:00 - 01:45:00
收受

01:45:01 - 01:45:03
所以兩兩層的邏輯喔

01:45:03 - 01:45:03
今天按照你程序法學邏輯

01:45:05 - 01:45:07
書面的這個處分要怎麼樣才會生效力？

01:45:09 - 01:45:09
送達

01:45:10 - 01:45:12
可是送達給你的時候這是一個特別狀況

01:45:12 - 01:45:13
當事人不收啊

01:45:14 - 01:45:15
所以特別法就規定怎麼樣

01:45:15 - 01:45:18
你不收的話怎樣才是當作有收

01:45:18 - 01:45:19
倒數第二行再看一次

01:45:20 - 01:45:26
拒絕收受者應告知其到案時間及處所，並記名收受之事由，視為已收受

01:45:27 - 01:45:28
所以兩層邏輯

01:45:28 - 01:45:30
第一層邏輯程序法教我們什麼

01:45:30 - 01:45:31
書面要送達

01:45:32 - 01:45:33
特別法什麼規定

01:45:33 - 01:45:37
特別法說如果他拒絕收受的話，做這些事才算是有送達

01:45:37 - 01:45:38
這樣懂了嗎

01:45:38 - 01:45:40
那總之沒有送達就不會有效力

01:45:41 - 01:45:42
好

01:45:42 - 01:45:43
所以你回到你的故事裡面

01:45:44 - 01:45:46
請看第三行內文的第三行

01:45:47 - 01:45:49
假借簽章收受

01:45:49 - 01:45:52
卻在未記名事由跟告知事項的情況下

01:45:52 - 01:45:55
移送新北市某分局辦理

01:45:56 - 01:45:59
結果也沒有讓他陳述意見，經調查違規行駛後

01:45:59 - 01:46:00
就

01:46:00 - 01:46:06
依道路交通條例82條第一項第十款的同一裁罰基準，分以違反道路交通條例裁決書裁處罰鍰。

01:46:07 - 01:46:08
所以你來看一下黑板這邊。

01:46:09 - 01:46:10
我們這邊呢

01:46:14 - 01:46:16
本來是要讓他來做送達。

01:46:18 - 01:46:21
結果呢，沒有完成這個送達之餘呢

01:46:21 - 01:46:25
他後面呢，就直接做了罰鍰處分。

01:46:26 - 01:46:29
所以罰鍰必須建立在前面的有合法送達。

01:46:30 - 01:46:34
所以前面的這個舉發沒有合法送達的話，這邊的罰鍰是開不出來的。

01:46:34 - 01:46:36
所以最後面他為什麼可以針對這個罰鍰不爽？

01:46:36 - 01:46:38
因為前階段的送達沒有產生效力。

01:46:39 - 01:46:40
好，沒有一就沒有二。

01:46:40 - 01:46:41
他卡在這個地方。

01:46:42 - 01:46:46
好，所以呢，我想要透過前面這兩個案例告訴你一個很簡單的事情。

01:46:47 - 01:46:50
食物上它會有一些很複雜的案件。

01:46:50 - 01:46:53
這個是真實案件以及考題設計的常態。

01:46:53 - 01:46:57
他常常會出一些你這輩子壓根都沒看過的法條。

01:46:57 - 01:46:59
但是我們要把它抽絲剝繭之後

01:46:59 - 01:47:00
你會發現它卡在哪裡

01:47:00 - 01:47:05
最前面的關鍵起點是欠缺送達這麼小的一件事情。

01:47:05 - 01:47:06
好

01:47:06 - 01:47:07
我們把這個故事看完

01:47:07 - 01:47:07
請看一下下面的理答。

01:47:09 - 01:47:11
（一）原處分是否合法，就是那個罰鍰

01:47:12 - 01:47:15
因是舉發通知單是否已合法送達到家？

01:47:16 - 01:47:16
好

01:47:17 - 01:47:17
好

01:47:17 - 01:47:19
那這個時候呢，請看一下右邊

01:47:20 - 01:47:21
第一行

01:47:21 - 01:47:22
就是363頁的第一行

01:47:23 - 01:47:25
舉發警員應至少踐行善開程序

01:47:25 - 01:47:28
告知道案處所、時間及處所

01:47:28 - 01:47:30
並記明事由跟告知事由，使得

01:47:30 - 01:47:31
得視為送達

01:47:31 - 01:47:34
否則既然認為已生合法送達之效力。

01:47:34 - 01:47:35
所以下一個

01:47:35 - 01:47:35
（二）

01:47:35 - 01:47:38
本案舉發通知單並未合法送達於甲之說明

01:47:38 - 01:47:44
觀諸前開舉發通知單的移送聯僅在上面標明收受通知單簽章，據註記拒簽收，並未記明事由跟告知事項。

01:47:44 - 01:47:47
何與前開規定不符，不得視為已收受舉發通知單

01:47:47 - 01:47:49
自不生合法送達之效力。

01:47:49 - 01:47:49
好

01:47:49 - 01:47:49
好

01:47:49 - 01:47:50
那後面就不念了

01:47:50 - 01:47:51
後面你就理解了。

01:47:55 - 01:47:59
這兩個案例只是要鋪陳一個國考的現象。

01:48:00 - 01:48:04
二是這幾年很常出一大堆高大上的包裝，然後裡面一些各個各論法條你都沒看過，但實際上包了什麼東西？

01:48:09 - 01:48:13
包了一個你在正規班或大學學過的一個點。

01:48:14 - 01:48:15
你要先有這個心態，理解嗎？

01:48:16 - 01:48:22
他這邊的故事包裝的只不過是一個你現在學到的小點叫什麼，書面處分因經送達而發生效力。

01:48:23 - 01:48:23
這樣可以喔，好，我們來看一下黑板。

01:48:25 - 01:48:27
所以再複習一次，我們就要教新進度了。

01:48:28 - 01:48:29
處分的效力要如何開始？

01:48:29 - 01:48:35
三種狀態，書面是送達，非書面是使其知悉，然後一般處分是公告之類的，所以才會效力開始。

01:48:40 - 01:48:41
沒有效力開始，後面都免談。

01:48:41 - 01:48:44
好，那第一組效力內容是內外部效力，外部是指讓外部宣告於外部世界它存在。

01:48:47 - 01:48:51
第二個是發生在內部想要規製的一個作用，這個叫內部效力。

01:48:52 - 01:48:59
好，那我們以書面為例，我們要送達之後，這個書面所送達的效力，它可能是千奇百萬。

01:48:59 - 01:49:00
所以今天可能是罰單。

01:49:01 - 01:49:02
今天可能是拆除處分。

01:49:02 - 01:49:07
但是我們不分罰單、拆除處分，歸納起來，它通常會有這三種。

01:49:08 - 01:49:08
好，順著講。

01:49:09 - 01:49:10
第一種叫程序力。

01:49:11 - 01:49:16
程序力就是說這個處分，它會以某種形式，使其先暫時有效下去。

01:49:17 - 01:49:19
所以我們強調的點有兩個。

01:49:19 - 01:49:21
形式程序力。

01:49:21 - 01:49:22
跟實質程序力。

01:49:23 - 01:49:27
形式程序力，它這個要瞄準的對象是人民。

01:49:28 - 01:49:28
好。

01:49:28 - 01:49:30
也就是說符合某個條件之下。

01:49:31 - 01:49:33
當處分發生形式確定力，那人民就不能去挑戰這個處分。

01:49:34 - 01:49:37
所以我們就要緊接著問，處分為什麼會產生形式確定力而不得挑戰呢？

01:49:42 - 01:49:44
這邊就是一個很簡單的一個條件，就是確定。

01:49:46 - 01:49:48
處分既經確定。

01:49:48 - 01:49:56
我們的人民就不能夠再去挑戰這個處分，這個處分在外觀上就會固定下來，因而產生不能挑戰的形式程序力。

01:49:57 - 01:49:59
所以這邊你一定要現在就把它背起來。

01:49:59 - 01:50:00
處分一

01:50:00 - 01:50:01
哪三種原因會產生確定？

01:50:02 - 01:50:05
處分有哪三種原因會確定下來就不能再挑戰它？

01:50:05 - 01:50:07
同時產生形式程序力,

01:50:07 - 01:50:09
哪三種狀況會確定下來。

01:50:09 - 01:50:11
第一種狀況是超過救濟期間,

01:50:11 - 01:50:12
等一下講義會教你抄。

01:50:13 - 01:50:17
第一種是超過救濟期間,這個處分你沒有去救濟嘛。

01:50:17 - 01:50:19
第二個是你救濟到一半撤回,

01:50:20 - 01:50:23
所以你去打訴院跟打訴訟的時候都可以去撤回,

01:50:23 - 01:50:25
就是我我不玩了,我撤回。

01:50:25 - 01:50:29
第三個的話就是你已經用盡所有的救濟途徑,

01:50:29 - 01:50:32
從一審打到二審,最高行打完了,對不對?

01:50:32 - 01:50:33
就阿彌陀佛收工了

01:50:33 - 01:50:37
這個是三種情況就讓這個處分確定下來，人民就不能去挑戰它。

01:50:37 - 01:50:38
好，我們來看一下講義。

01:50:41 - 01:50:43
這邊請看一下363頁

01:50:43 - 01:50:46
363頁的下中間，三效力內容。

01:50:47 - 01:50:49
效力內容的括號一,存續力。

01:50:50 - 01:50:57
存續力的第一行,處分決定生效將因處分內容產生作用,則如此具有持續性的效應即成存續力,

01:50:57 - 01:51:19
而存續力又分二種類,

01:51:19 - 01:51:40
第一,形式存續力。

01:51:40 - 01:51:42
此指當人民於法定期限提起爭訟,

01:51:43 - 01:51:44
請把這個畫起來,

01:51:44 - 01:51:44
寫上1，

01:51:44 - 01:51:45
這是第一種狀況。

01:51:46 - 01:51:48
就超過請求期間嘛，對不對？

01:51:48 - 01:51:52
好，再來，提起後撤回，然後畫一下底線，寫上2。

01:51:53 - 01:51:55
好，或已不能上訴。

01:51:55 - 01:51:57
這是第三種,就是用盡救濟途徑。

01:51:58 - 01:51:59
好,所以再往下念,

01:52:00 - 01:52:00
你去記,

01:52:00 - 01:52:06
因為寫題目的時候會看到題目這樣子,三種狀況交叉來問你。

01:52:06 - 01:52:08
它確定了就等於它有形式存續力,

01:52:09 - 01:52:11
就等於它有其中一種狀況

01:52:12 - 01:52:14
好，那我們繼續看黑板。

01:52:17 - 01:52:21
處分會產生形式存續力之後，我們接下來就要問實質。

01:52:22 - 01:52:24
這個實質指的是內容。

01:52:24 - 01:52:29
所以內容就會固定下來的話，請問內容固定下來是對誰去要求的？

01:52:29 - 01:52:30
對機關。

01:52:30 - 01:52:32
我們會希望，這個處分基金做成，

01:52:33 - 01:52:37
機關不要去隨便動它的內容，因為我們要求法安定性嘛，

01:52:37 - 01:52:40
所以這個對機關來說，

01:52:40 - 01:52:43
處分基金做成，它的內容就會存續下來。

01:52:43 - 01:52:46
就會對機關產生實質拘束力,

01:52:46 - 01:52:47
除非法律有規定,

01:52:48 - 01:52:52
不然機關就是要這個不準隨便亂動它的內容,

01:52:52 - 01:52:53
這個叫實質拘束力。

01:52:54 - 01:52:55
所以你來看一下講義。

01:52:56 - 01:52:59
在我們的這個倒數第二行,

01:52:59 - 01:53:40
第二，

01:53:40 - 01:53:46
實質存續力是指機關依法定要件，才能依職權變更或廢棄，

01:53:46 - 01:53:48
強化處分實質內容的存續力。

01:53:48 - 01:53:50
所以，這邊，

01:53:50 - 01:53:52
我們就要問了，倒數第二行的法定要件是什麼？法定要件？

01:53:53 - 01:53:58
在程序法裡面，我們有兩組會去變動它內容的情況，

01:53:59 - 01:54:00
至少啦，

01:54:00 - 01:54:07
附加的付款的種類，我就問，你千辛萬苦去弄了一個單方法校的東西，而且附加了一個就是所謂的負擔之類的付款，難道你都不希望它產生一個有意義的內容嗎？

01:54:11 - 01:54:13
所以你當然要學效力的內容。

01:54:13 - 01:54:19
而作為人民，你會希望這個處分是罰單的時候，你不能救濟嗎？

01:54:19 - 01:54:22
所以你就要注意這個罰單對你所產生的形式程序力嘛。

01:54:22 - 01:54:25
那相對的，如果你是人民，你也不希望機關隨便動你的東西嘛。

01:54:26 - 01:54:29
所以你要去學會這個處分對你所產生的實質程序力嘛，對不對？

01:54:30 - 01:54:32
好，所以你學這些東西是有意義的。

01:54:33 - 01:54:35
好，再來呢，你看一下下面的括號二。

01:54:35 - 01:54:41
構成要件效力比較複雜，所以呢，我想要擺在後面講喔，因為它一講就半小時，我保證。

01:54:41 - 01:54:43
所以呢，今天不一定有時間講。

01:54:44 - 01:54:51
假設我們等一下講完第三個，還沒有剩下半小時的話，我就要留到下次了，不然這樣會太趕喔，會失去學習的意義。

01:54:51 - 01:54:52
我們先看括號三。

01:54:53 - 01:54:55
因為這邊真的有一些考古題喔。

01:54:55 - 01:54:56
至少四題。

01:54:57 - 01:54:59
而且跟二四高考都有關係,所以我

01:55:00 - 01:55:00
必須講慢一點。

01:55:01 - 01:55:03
好,你來看371頁。

01:55:05 - 01:55:09
371頁呢,請看一下黑板這邊喔,這個叫做執行力。

01:55:10 - 01:55:13
你是一個人民,你被我下了一個拆除處分。

01:55:13 - 01:55:16
那這個時候,如果你不聽這個拆除處分,你會面臨什麼事？

01:55:16 - 01:55:18
你會面臨執行的問題。

01:55:19 - 01:55:26
所以執行就,應該說這個處分就會在將來的某一天,你不聽話的時候,對你產生一個會執行的這樣的狀態,所以這個處分就會對你產生所謂的執行力。

01:55:27 - 01:55:27
好。

01:55:29 - 01:55:30
那這邊快問快答喔。

01:55:32 - 01:55:33
92條是處分,所以

01:55:34 - 01:55:39
哪一種處分的法律效果才會接連著產生有執行的必要?

01:55:40 - 01:55:44
處分的效果有三個,來快問快答,哪一種處分才會有執行力的必要?

01:55:44 - 01:55:47
第一個叫做下命處分，第二個叫形成處分，第三個叫確認處分。

01:55:48 - 01:55:50
所以請問各位大德，哪一種處分的效力才會有執

01:55:53 - 01:55:55
下命處分，因為是這個下命才會有叫你完成的需求。

01:55:59 - 01:55:59
其他

01:56:00 - 01:56:02
的話都不需要有靠人民完成的需求，為什麼？

01:56:03 - 01:56:07
形成處分是既經作成就會從無到有變出一個東西嘛，或是直接把你撤銷就是從有到無嘛，機關可以直接把它變出來嘛，所以沒有執行的必要嘛。

01:56:14 - 01:56:20
另外一方面確認，我是機關呢，我確認你的這個年資，我需要你幫什麼忙嗎，啊不需要嘛，所以呢，形成處分跟確認處分都沒有叫人民需要協力的任何的空間，它一完成就完成了。

01:56:27 - 01:56:36
可是下命處分，來來來，各位大德拆房子，你不拆的話，需不需要別人來逼你拆，當然需要，所以這時候才會有執行的需求。

01:56:36 - 01:56:44
那我講了那麼多也是因為考試，因為選擇題的選項裡面就很常出現，下列哪一種處分才會有執行的必要。

01:56:44 - 01:56:46
那這邊的唯一解答案就是下命處分。

01:56:47 - 01:56:49
但它可能會把下命處分變成例子。

01:56:49 - 01:56:51
請問拆除處分有沒有執行力？

01:56:52 - 01:56:55
這時候因為它是下命處分之一，所以它也會有執行力，這樣可以嗎？

01:56:56 - 01:56:57
好，我們來看一下講義。

01:56:59 - 01:56:59
（括號）

01:57:00 - 01:57:00
三

01:57:00 - 01:57:03
來371,371頁最下面喔。

01:57:04 - 01:57:05
這是描述機關就義務人

01:57:05 - 01:57:08
不履行處分所要求的義務時，

01:57:08 - 01:57:09
得不經法院審理，

01:57:09 - 01:57:12
依法自行以處分為執行名義，

01:57:12 - 01:57:14
對義務人發動執行的狀態。

01:57:14 - 01:57:17
各位，這個力不容小覷啊，我跟你講。

01:57:19 - 01:57:24
如果你是某甲，你是一個私人，你對另外一個某乙，你能對某乙主張任何的執行力嗎？

01:57:25 - 01:57:26
沒有這種東西呢。

01:57:26 - 01:57:27
沒有這種東西呢，所以行政機關他所講的話啊，

01:57:30 - 01:57:33
如行政處分他有執行力，這是一個莫大對機關的優惠呢。

01:57:33 - 01:57:39
你能夠感受到這種我們用行政法去push國家這麼高高在上的，一個情況嗎，所以執行力。

01:57:41 - 01:57:44
它背後的歷史重量是很龐大的，為什麼講歷史重量啊？

01:57:45 - 01:57:47
這是一個來自於歐陸法的傳統。

01:57:48 - 01:57:53
因為歐陸法的國家在歷史的這個傳統上，是非常尊崇皇權的。

01:57:54 - 01:57:59
所以這是一個從皇權思想所衍生出來的一種行政法上的法理。

01:58:00 - 01:58:02
可是如果你去跟英美國家講，

01:58:02 - 01:58:05
比方不要講英，因為英也是有皇室傳統。

01:58:05 - 01:58:06
你去跟美國人講,

01:58:06 - 01:58:12
美國人可是橫跨這個大西洋跑去新大陸去建立國家的人,你怎麼會讓行政處分有執行力？

01:58:13 - 01:58:18
他們的執行大多是要依附法院系統,因為他們不信任行政機關嘛。

01:58:18 - 01:58:24
所以,話說回來,這就是一個學行政法的時候的一個小樂趣,

01:58:24 - 01:58:28
就是如果你兼及地去思考它的原理的話,

01:58:28 - 01:58:31
你就會發現那個體繫上的一個精妙之處

01:58:32 - 01:58:33
它會有歷史的重量

01:58:33 - 01:58:34
好，但那是題外話。

01:58:34 - 01:58:37
好，我們來看370頁的這個倒數第二行中間。

01:58:38 - 01:58:42
執行力的產生，不以處分具形式存續力為必要

01:58:42 - 01:58:49
也就是說，處分做完之後，如果人民不聽，而且符合行政執行法的啟動要件，

01:58:50 - 01:58:51
處分就算沒有確定。

01:58:53 - 01:58:54
好，我們這邊講慢一點。

01:58:57 - 01:58:59
處分什麼時候才會產生形式存續力，

01:58:59 - 01:59:01
或者是什麼時候才會確定？

01:59:01 - 01:59:02
你是一個人民,

01:59:03 - 01:59:06
就算這個處分還沒有確定，還沒有超過救濟期間，

01:59:07 - 01:59:08
我可不可以執行你？

01:59:08 - 01:59:09
可以喔。

01:59:09 - 01:59:11
所以執行力跟形式存續力絕對不綁在一起喔。

01:59:12 - 01:59:13
那為什麼有人會綁在一起？

01:59:13 - 01:59:16
哎呀，判決確定才能夠啟動執行。

01:59:16 - 01:59:19
那個是民事訴訟的問題，或者是行政訴訟的問題。

01:59:19 - 01:59:21
跟處分能不能執行一點關係都沒有。

01:59:22 - 01:59:25
處分沒有經過確定，依舊可以去啟動執行。

01:59:25 - 01:59:27
懂嗎？所以回到講義裡面。

01:59:29 - 01:59:34
倒數第二行中間，執行力的產生不以處分具形式存續力為必要。

01:59:34 - 01:59:39
換言之，只要符合行政執行法制的相關要件，就可以啟動行政執行。

01:59:40 - 01:59:47
所以這個地方呢，我們在考試國考的大綱裡面呢，我們會有一章節跟進度叫做行政執行法。

01:59:48 - 01:59:51
因為行政處分會產生執行力。

01:59:52 - 01:59:56
那為了實現這些執行力，我們就會有一部專法叫做行政執行法，

01:59:56 - 01:59:58
所以這個也會是我們考試的範圍。

01:59:58 - 01:59:59
好，

01:59:59 - 01:59:59
那

02:00:00 - 02:00:02
擺脫為了工作介紹104的時間。

02:00:03 - 02:00:05
每一年的司法特考八月呢,

02:00:05 - 02:00:07
有一個專門的類別叫行政執行官。

02:00:08 - 02:00:09
他就是討。

02:00:09 - 02:00:13
他就要率領他的小隊去當國家的合法討債大隊。

02:00:13 - 02:00:16
那這個小隊成員有包含執行官本人,

02:00:16 - 02:00:17
書記官

02:00:18 - 02:00:18
就是他的師爺

02:00:19 - 02:00:20
然後還有那個執行員。

02:00:20 - 02:00:22
執行員就是這個馬前卒

02:00:22 - 02:00:24
這邊會穿一個衣服有一圈叫卒。

02:00:24 - 02:00:24
然後呢,

02:00:25 - 02:00:27
這些小隊呢就會去拚業績。

02:00:27 - 02:00:27
所以,

02:00:28 - 02:00:29
比方說臺北市啊,

02:00:29 - 02:00:29
新北市啊,

02:00:30 - 02:00:31
這個都是全臺首屈一指,

02:00:32 - 02:00:33
這個討債大隊的前幾名,

02:00:33 - 02:00:35
因為各縣市都有這個執行署嘛。

02:00:36 - 02:00:37
法務部行政執行署,

02:00:37 - 02:00:38
行政執行處。

02:00:38 - 02:00:40
那各地都會有分署。

02:00:40 - 02:00:41
那分署就要比業績。

02:00:42 - 02:00:44
新北跟臺北都是業績很前面的。

02:00:44 - 02:00:44
說多了，

02:00:44 - 02:00:45
拉回來。

02:00:45 - 02:00:47
那司法特考裡面就有行政執行官。

02:00:47 - 02:00:48
行政執行官的考科呢，

02:00:49 - 02:00:50
就是跟律師高度重疊。

02:00:51 - 02:00:53
就包含了民刑事實體法，

02:00:53 - 02:00:54
還有訴訟法。

02:00:55 - 02:00:56
還有這個行政法。

02:00:56 - 02:00:58
但是行政法是唯一有區別的，

02:00:58 - 02:00:59
跟私律。

02:01:00 - 02:01:00
私律呢，

02:01:01 - 02:01:02
它的公法就是叫做憲法及行政法。

02:01:02 - 02:01:03
對不對？

02:01:03 - 02:01:04
可是行政執行官呢,

02:01:04 - 02:01:06
他的考科是拆成兩個,

02:01:06 - 02:01:07
他不考憲法的申論,

02:01:07 - 02:01:09
但是他考行政法的兩科申論。

02:01:10 - 02:01:12
行政程序法及行政執行法

02:01:12 - 02:01:13
這是單科。

02:01:14 - 02:01:16
他把執行法直接考出來，

02:01:16 - 02:01:17
所以他考得很細。

02:01:17 - 02:01:19
這是第一個變相。

02:01:20 - 02:01:23
第二個就是他有一個獨立的，可叫訴願法及行政訴訟法。

02:01:23 - 02:01:24
所以再對比一次。

02:01:25 - 02:01:26
我們的私律是考行政法。

02:01:27 - 02:01:27
所以，

02:01:28 - 02:01:32
他是把所有的這個行政法的執法全部變成一顆。

02:01:32 - 02:01:36
但是行政執行官他會單考執行法以及單考訴願及行政訴訟。

02:01:37 - 02:01:37
所以呢,

02:01:37 - 02:01:38
他唯一的差別就在這邊。

02:01:39 - 02:01:40
所以說,

02:01:40 - 02:01:41
你看一下這個時間軸。

02:01:42 - 02:01:43
8月會有司法特考,

02:01:44 - 02:01:46
以及各位所期待的儀式。

02:01:46 - 02:01:46
所以呢,

02:01:47 - 02:01:48
這個時候如果你力氣是夠的,

02:01:49 - 02:01:49
你考完一試之餘,

02:01:50 - 02:01:51
你可以去考八月中的司法特考。

02:01:52 - 02:01:53
幫自己增加一個機會。

02:01:53 - 02:01:55
因為這邊的司法特考有行政執行官,

02:01:56 - 02:01:57
有司法事務官,

02:01:57 - 02:01:58
有檢察事務官。

02:01:58 - 02:02:00
但司法事務官跟檢察

02:02:00 - 02:02:02
執行官跟行政執行官不是每年都有開缺，要看上面的人有沒有退休。

02:02:03 - 02:02:06
總而言之這邊是一個司法特考，有一個機會。

02:02:07 - 02:02:07
還有些人啦。

02:02:08 - 02:02:10
比方說像我大學同學。

02:02:11 - 02:02:12
畢業班的，但是是朋友，然後他們就是去考四等的執行員。

02:02:15 - 02:02:16
這也是在司法特考。

02:02:17 - 02:02:21
四等的執行員是在大學期間就可以考，因為他只要有高中學歷。

02:02:22 - 02:02:26
所以如果你只是想穩定就業的，你對未來的職涯並不是那麼純法律的話。

02:02:26 - 02:02:29
你也可以去考8月的司法特考考四等執行員。

02:02:29 - 02:02:31
你就有機會被分配到那個組。

02:02:31 - 02:02:32
好。

02:02:32 - 02:02:36
那職務有很多啦，不限於在執行官系統，也會在法院。

02:02:36 - 02:02:38
總之也是生涯很多發展。

02:02:38 - 02:02:41
那我們這個104工商時間就結束了。

02:02:42 - 02:02:44
好，所以我們先回到你的講義。

02:02:44 - 02:02:45
來看372頁。

02:02:46 - 02:02:49
因為現在不到半小時。

02:02:49 - 02:02:51
所以我決定先把小寫式的把它講完。

02:02:52 - 02:02:52
你看一下黑板這邊。

02:02:56 - 02:02:57
效力有開始。

02:02:58 - 02:02:59
有它的實際內容。

02:02:59 - 02:03:00
就有它的結束。

02:03:01 - 02:03:04
所以我們現在就是一個得喪變更的一個說明啊。

02:03:04 - 02:03:05
這就是體系感嘛。

02:03:05 - 02:03:06
好。

02:03:06 - 02:03:08
那結束會怎麼結束呢？

02:03:08 - 02:03:11
一個處分會經由送達等方式開始。

02:03:11 - 02:03:12
那我們要怎麼結束呢？

02:03:12 - 02:03:13
來，我們看法條明定。

02:03:14 - 02:03:15
來看上面的文字。

02:03:16 - 02:03:17
請看你的第一行。

02:03:17 - 02:03:23
為了讓法律關係更明確，處分是否有效及依111條第三項來規定。

02:03:24 - 02:03:29
來，處分未經撤銷、廢止或其他事由而失效者，其效力繼續存在。

02:03:29 - 02:03:29
所以各位。

02:03:30 - 02:03:32
反面來講，我們會因為哪三種原因而失效？

02:03:33 - 02:03:34
撤銷或廢止。

02:03:35 - 02:03:36
或者是其他事由。

02:03:36 - 02:03:37
會有這兩大組。

02:03:37 - 02:03:38
看到了嗎？

02:03:38 - 02:03:41
這三個名詞的兩大組。

02:03:41 - 02:03:43
那這兩大組呢。

02:03:43 - 02:03:45
請看下面的這個括號一。

02:03:47 - 02:03:48
處分之廢棄。

02:03:49 - 02:03:53
看下面那一行，所謂的廢棄是指前述法條中撤銷跟廢止的合稱。

02:03:54 - 02:03:57
所以這邊是一個專有名詞，麻煩各位大德現在把它記起來。

02:03:57 - 02:04:00
撤銷跟廢止的合稱就是。

02:04:00 - 02:04:01
是廢棄。

02:04:01 - 02:04:07
好，所以如果我們把它撤銷或廢止，合成廢棄的話，是一組把它變不見的原因。

02:04:07 - 02:04:08
那請注意。

02:04:09 - 02:04:10
請注意，

02:04:11 - 02:04:12
你是行政機關，

02:04:13 - 02:04:16
黑板上行政處分會對你產生實質拘束力，

02:04:16 - 02:04:18
所以除非你有法定要件可以撤銷，

02:04:19 - 02:04:20
你有法定要件可以廢止。

02:04:21 - 02:04:24
你是不能隨便廢棄這個有實質存續力的處分的。

02:04:24 - 02:04:25
這樣明白嗎?

02:04:26 - 02:04:27
好，所以講人話，

02:04:27 - 02:04:29
今天各位機關做成處分，

02:04:30 - 02:04:33
除非符合法律所規定的撤銷或廢止的條件。

02:04:33 - 02:04:35
你是不能動這個處分一根汗毛的。

02:04:36 - 02:04:38
因為這個處分對你來講會產生實質約束力,

02:04:38 - 02:04:39
這樣明白了嗎?

02:04:39 - 02:04:40
好,

02:04:40 - 02:04:42
再來麻煩看一下下面的括號二。

02:04:43 - 02:04:44
處分的了結

02:04:44 - 02:04:49
第一行，此部分則為前開規定所稱其他事由而失效的用語。

02:04:49 - 02:04:52
所以其他事由，來，快速動動腦想一下。

02:04:53 - 02:04:54
來你看黑板這邊喔。

02:04:54 - 02:04:56
學東西不要就是偏廢喔。

02:04:57 - 02:05:01
不要偏廢的原因是因為不要學了前，不要學了後面就忘了前面了。

02:05:01 - 02:05:05
來，請看黑板，93條第二項，我們有哪些付款會讓處分失效？

02:05:07 - 02:05:07
期限嘛，

02:05:08 - 02:05:09
解除條件嘛，

02:05:09 - 02:05:10
對不對？

02:05:10 - 02:05:16
所以這些東西都是某種事由，都會是，來，你看講義，都會是其他事由的一種。

02:05:16 - 02:05:19
所以你看一下，首先那句話，

02:05:19 - 02:05:25
首先，處分可能會因為一定事實而發生消滅，例如說付款的解除條件或期限屆至。

02:05:26 - 02:05:28
好，再來也可能會因為主體不存在而消滅嘛，

02:05:28 - 02:05:29
對不對？

02:05:29 - 02:05:31
好，所以這個東西都是不言自明嘛，

02:05:31 - 02:05:33
不一定要每個法條都具體寫進去。

02:05:34 - 02:05:36
這邊會需要你把前面的學理放進來想。

02:05:37 - 02:05:39
好，所以我們再看一次黑板，我這邊故意放慢一點。

02:05:41 - 02:05:43
處分效力的結束。

02:05:44 - 02:05:46
就算法條沒有寫110條第三項,

02:05:47 - 02:05:48
你也應該不言自明,

02:05:49 - 02:05:49
為什麼?

02:05:50 - 02:05:55
因為這邊的這個結論,你可以用93條二項的狀況直接推出啊。

02:05:56 - 02:05:57
好,我再講慢一點,

02:05:58 - 02:05:59
113條第三項規定,

02:06:00 - 02:06:02
哪哪兩種情況處分會消滅？

02:06:03 - 02:06:05
兩種情況，一個是廢棄嘛，對不對？

02:06:06 - 02:06:08
一個是其他事由嘛。

02:06:09 - 02:06:13
我要講的重點就是，就算沒有規定其他事由而失效。

02:06:13 - 02:06:15
難道不能從這邊推出來嗎？

02:06:16 - 02:06:16
可以吧。

02:06:17 - 02:06:26
所以，我只想告訴你，如果你學東西有體系感，你在學結束的時候，就算沒有這個規定，你也可以從這邊的體系推出它消滅的原因。

02:06:26 - 02:06:27
這個叫體系感。

02:06:28 - 02:06:29
好，好。

02:06:29 - 02:06:32
需要累積體悟啦，我們繼續講。

02:06:34 - 02:06:40
好，那這個時候呢，他如果有所謂的這個瞭解。

02:06:41 - 02:06:44
那我們這個看一下深度學習。

02:06:45 - 02:06:47
講到了解呢，我先跟各位講兩件事。

02:06:47 - 02:06:49
請再看一次括號二。

02:06:49 - 02:06:51
因為我要講它的用字由來。

02:06:52 - 02:06:55
這邊的用字叫了解，聽起來很不這個中文。

02:06:55 - 02:06:57
主要就是因為它是德文的翻譯。

02:06:57 - 02:07:01
所以它被學者翻得比較文言文一點。

02:07:01 - 02:07:01
這是第一件事。

02:07:02 - 02:07:06
那所謂的瞭解呢，還有一種比較深度學習的方式喔。

02:07:06 - 02:07:08
請看下面的深度學習。

02:07:08 - 02:07:09
好，你們先看一下文字。

02:07:11 - 02:07:13
我畫一個時間軸讓你理解。

02:07:31 - 02:07:32
好，謝謝大家的閱讀。

02:07:33 - 02:07:36
我先跟各位講一下閱讀這個地方的必要性。

02:07:36 - 02:07:38
這邊雖然是深度學習，

02:07:38 - 02:07:40
可是這邊的概念呢，

02:07:40 - 02:07:43
它會表現在一些文獻的用字，

02:07:43 - 02:07:44
它是專有名詞。

02:07:45 - 02:07:47
好，所以為了閱讀文獻。

02:07:47 - 02:07:48
你必須理解這個用詞。

02:07:49 - 02:07:56
第二個，這些深度學習的已經慢慢滲透到，透過學者的四處宣講，已經慢慢滲透到食物上面的判決裡面。

02:07:57 - 02:07:59
所以未來如果你要自修，看一些判決。

02:07:59 - 02:08:00
你就必須理解這些用詞。

02:08:00 - 02:08:02
讓你閱讀瞭解就必須讓你知道，也當作是下課前的慢慢學習。

02:08:05 - 02:08:09
請看黑板上，有一個生活非常重要的小知識就是罰單。

02:08:09 - 02:08:12
罰單的話你會收到一張舉發通知單。

02:08:12 - 02:08:14
這個舉發有兩種舉發。

02:08:15 - 02:08:19
這個舉發有一種就是警察說來來，這個叫當場舉發。

02:08:19 - 02:08:27
那那個另外一種就是比方說國家給你一個追繳照，這個叫做逕行舉發，因為你有一個超速這樣被咔嚓被照到了，對不對？

02:08:27 - 02:08:27
好。

02:08:28 - 02:08:31
所以不管是哪一種舉發呢，你就會收到一張通知單。

02:08:31 - 02:08:35
可是呢，這個通知單呢，你可以選擇繳，你也可以選擇去argue。

02:08:35 - 02:08:39
那你把這個紅單拿去繳，那就沒問題，這樣單就銷單了，對不對？

02:08:39 - 02:08:45
可是如果你想argue的話,說我沒有做這個紅燈右轉,或我沒有超速啊,你國家照相機壞掉了。

02:08:45 - 02:08:48
這時候你就會去找一個地方叫裁決所。

02:08:49 - 02:08:53
那臺北市的裁決所的地方在那個公館水源市場樓上。

02:08:53 - 02:08:57
那裁決所所做的決定呢,可以做成這個通知單最終的版本。

02:08:58 - 02:09:03
所以你會發現到說舉發通知單可能會有一個版本,裁決所會有另外一個版本。

02:09:04 - 02:09:04
好。

02:09:04 - 02:09:06
那這個時候它會有兩個處分呢。

02:09:06 - 02:09:10
那我就問舉發通知單說，來假設這邊是500塊。

02:09:11 - 02:09:13
那這邊假設把它變成200塊。

02:09:14 - 02:09:14
我假設的。

02:09:15 - 02:09:17
那請問這兩個處分有什麼關係？

02:09:17 - 02:09:19
首先在物理上。

02:09:21 - 02:09:23
裁決所的決定會把這個東西變不見。

02:09:24 - 02:09:25
所以它會失效。

02:09:26 - 02:09:30
所以請注意，它是其他事由而失效的其中一種事由。

02:09:31 - 02:09:36
那這種事由，因為它是把新決定來代替它。

02:09:36 - 02:09:39
所以這個事由，它的特別名稱叫取代。

02:09:40 - 02:09:41
所以你看第一行。

02:09:42 - 02:09:52
學理上還有一種把處分了解的方式，是透過後處分取代前處分，而把前處分當作暫時性行政處分的情形。

02:09:52 - 02:09:55
這邊請看黑板，我用紅字跟你標一些重點。

02:09:55 - 02:09:56
首先。

02:09:57 - 02:10:00
裁決所的決定並不是把這個

02:10:00 - 02:10:01
前面的舉發通知單給撤銷，

02:10:01 - 02:10:02
也不是廢止。

02:10:03 - 02:10:04
那你問區別實意是什麼？

02:10:05 - 02:10:07
如果是把前處分撤銷的話，

02:10:07 - 02:10:10
它這邊或者是廢止的話，這個處分是新處分。

02:10:11 - 02:10:12
那你說，

02:10:12 - 02:10:14
這不是新處分嗎？不是後面的嗎？

02:10:14 - 02:10:14
你在講什麼？

02:10:15 - 02:10:18
原因是因為這邊所存在的權利物會

02:10:19 - 02:10:21
這個，過渡到這邊。

02:10:21 - 02:10:24
它是有種借屍還魂的概念，

02:10:24 - 02:10:25
所以它叫取代。

02:10:25 - 02:10:27
它不是全新的處分。

02:10:28 - 02:10:30
它是從這邊就對人民產生效力,

02:10:31 - 02:10:36
只不過原本是500塊的包裝,被終局認定為200塊的內容。

02:10:36 - 02:10:38
它是同個處分,

02:10:38 - 02:10:40
只是外在一個是500,一個是200。

02:10:41 - 02:10:42
那這個時候,

02:10:42 - 02:10:43
區別實益是什麼？

02:10:44 - 02:10:45
區別實益就是，

02:10:45 - 02:10:49
如果這邊變成600的話，人民不能argue。

02:10:50 - 02:10:52
因為如果這邊是撤銷的話，

02:10:53 - 02:10:54
這是一個新處分。

02:10:54 - 02:10:56
假設人民就會主張信賴保護，

02:10:56 - 02:10:59
你不可以做成一個全新的傷害我信賴的處分。

02:11:00 - 02:11:02
可是如果他這邊是取代的話，它是同個處分，

02:11:03 - 02:11:04
所以他可以把它調高。

02:11:04 - 02:11:06
來我們看一下區別喔。

02:11:07 - 02:11:08
呃,

02:11:09 - 02:11:10
我看我寫在哪裡喔。

02:11:12 - 02:11:14
這邊呢,請看一下你的373頁。

02:11:15 - 02:11:16
373頁呢,

02:11:17 - 02:11:18
請看一下,

02:11:18 - 02:11:21
你的第二段。

02:11:22 - 02:11:26
而暫時性行政處分與其他作用的區別像是付款。

02:11:27 - 02:11:29
雖然同樣事後造成處分內容的變動，

02:11:29 - 02:11:34
但作成之際仍與終局形成法律關係，不像暫時處分只是作成暫時的決定。

02:11:35 - 02:11:41
所以，前面的處分對人民來講，他就會已經知道這是一個暫時的決定。

02:11:41 - 02:11:45
既然這是一個暫時的決定，後面就算把它調高，人民也不能argue。

02:11:45 - 02:11:47
因為它是屬於一個取代的關係。

02:11:47 - 02:11:49
好，我知道大家沒有真的聽懂喔。

02:11:50 - 02:11:51
所以你再看一次黑板。

02:11:52 - 02:11:54
我們慢慢講。

02:11:54 - 02:11:55
請先看藍色。

02:11:56 - 02:11:58
在交通舉發通知單當中，

02:11:58 - 02:11:59
它會先有一個舉發，

02:11:59 - 02:12:00
如果你不服，

02:12:00 - 02:12:01
爽的話，

02:12:01 - 02:12:01
你可以去裁決所

02:12:01 - 02:12:03
裁決所取得一個終局的認定。

02:12:04 - 02:12:05
所以當舉發通知單是500,

02:12:06 - 02:12:08
我們在裁決的時候可不可以變600？

02:12:08 - 02:12:09
首先，

02:12:09 - 02:12:11
如果它不是取代關係,

02:12:11 - 02:12:12
它是一個新處分的話,

02:12:12 - 02:12:14
它是絕對不能調到600的,

02:12:14 - 02:12:16
因為會破壞人民對500的信賴。

02:12:16 - 02:12:18
可是它是一個取代關係,

02:12:18 - 02:12:20
所以呢,它作為取代關係,

02:12:20 - 02:12:23
它會認為說人民早就知道這是一個暫時的結果。

02:12:24 - 02:12:24
所以,

02:12:26 - 02:12:28
從取代關係來看,

02:12:29 - 02:12:32
這邊的處分會被命名為,

02:12:32 - 02:12:33
我是說在作用上，

02:12:34 - 02:12:37
會被命名為暫時性行政處分。

02:12:38 - 02:12:44
這是因為人民會認知到這個東西將來有可能會被取代，

02:12:44 - 02:12:48
所以這邊的處分會被命名為所謂的暫時性行政處分。

02:12:49 - 02:12:51
那面對暫時性行政處分，人民就不能主張信賴保護。

02:12:52 - 02:12:53
這是莫大的區別之一。

02:12:54 - 02:12:54
好,

02:12:54 - 02:12:59
那這句話我們寫在倒數的第二段。

02:13:00 - 02:13:01
最後這邊。

02:13:02 - 02:13:06
最後，暫時性處分的取代行為既不屬撤銷也不屬廢止。

02:13:06 - 02:13:12
則不適用程序法針對廢棄的程序所設計的信賴保護，在此一併指明。

02:13:12 - 02:13:12
好,

02:13:13 - 02:13:14
所以呢,

02:13:14 - 02:13:15
我們收攏一下,

02:13:15 - 02:13:16
請看一下黑板。

02:13:18 - 02:13:21
我們現在在講處分的結束,

02:13:21 - 02:13:23
那根據110條第三項,

02:13:23 - 02:13:25
我們分成兩大種結束的原因,

02:13:26 - 02:13:27
第一種叫做廢棄,

02:13:27 - 02:13:28
就是撤銷或廢止。

02:13:28 - 02:13:29
第二種就是其他，

02:13:30 - 02:13:31
其他包山包海，

02:13:31 - 02:13:33
除了你在付款學過的條件跟期限之外，

02:13:34 - 02:13:36
還有一種深度學習的叫做

02:13:37 - 02:13:38
取代。

02:13:38 - 02:13:39
可以嗎？

02:13:39 - 02:13:39
取代。

02:13:40 - 02:13:45
因為後面的裁決所作處分會取代前處分的認定。

02:13:45 - 02:13:48
那正因為取代不是撤銷也不是廢止，

02:13:48 - 02:13:50
它是同個處分的過渡。

02:13:50 - 02:13:50
所以呢,

02:13:50 - 02:13:53
前面的處分它只不過是暫時存在的,

02:13:54 - 02:13:54
又名為

02:13:54 - 02:13:57
又歸屬為叫做暫時性行政處分。

02:13:57 - 02:14:00
它是一個食物上很常見的用詞。

02:14:00 - 02:14:00
常常出現在這種一條龍的做法的流程裡面。

02:14:04 - 02:14:10
那發明這個用詞的實意就是前面的處分只是暫時的存在，人民不應該對它主張信賴保護。

02:14:11 - 02:14:16
那這個例子還出現在未來各位，如果剛開始做律師沒有case怎麼辦？

02:14:16 - 02:14:19
而法扶律師啊，我們看一下法扶的案子，請看一下372頁的這個第二段。

02:14:22 - 02:14:32
法律扶助法20條第一項第二項規定，申請事件及迫切者，縱使請人未盡釋明相關要件。

02:14:32 - 02:14:36
分會得申請暫時扶助之決定。

02:14:36 - 02:14:36
所以各位。

02:14:36 - 02:14:36
這個就是前階段的暫時性行政處分。

02:14:36 - 02:14:37
懂嗎？

02:14:37 - 02:14:40
再往下念，為暫時扶助決定後，

02:14:40 - 02:14:44
分會任受扶助人不服扶助要件時，應撤銷，

02:14:44 - 02:14:46
（依前述，撤銷兩字可以斟酌），

02:14:46 - 02:14:51
因為立法者其實容許機關依當時情形做成暫時的處分，

02:14:51 - 02:14:53
因此也不是違法作成。

02:14:53 - 02:14:59
對此就可以看出暫時行政處分在事實不明的前提下，可以暫時保全當事人的權益。

02:15:00 - 02:15:00
所以。

02:15:00 - 02:15:04
暫時行政處分它是一個用途很廣的真實的存在。

02:15:05 - 02:15:09
它可以用在開單，先暫時的先讓人民知道你要罰多少，不服來辯。

02:15:10 - 02:15:13
第二個就是先暫時的給人民好處，例如說法律扶助。

02:15:13 - 02:15:17
所以他在食物上是一個能見度很高的東西，所以我們有特別把它標明用詞的必要性。

02:15:21 - 02:15:25
二來，他也會表現在我們的處分的一個形式裡面，它是其中一種叫做其他適用的取代。

02:15:30 - 02:15:31
所以這邊是一個深度學習。

02:15:32 - 02:15:37
所以總的來講，只要在這本講義裡面，我們劃歸到深度學習的部分。

02:15:37 - 02:15:41
就是比較沒那麼直接會考，但是有一點重要性的東西。

02:15:41 - 02:15:43
大概就歸類在這種框框裡面，順便跟你講一下。

02:15:45 - 02:15:46
好，我們來看一下374頁喔。

02:15:47 - 02:15:50
我這邊要強烈地提醒你跟我自己。

02:15:50 - 02:15:51
我們那個構成要件效力，下次會花半小時喔。

02:15:51 - 02:15:54
所以我先折起來，在363頁這邊一定會跟你講。

02:15:57 - 02:16:00
因為他國考的能見度很高。

02:16:00 - 02:16:00
高高，

02:16:00 - 02:16:02
但很複雜，所以我們下次再說。

02:16:03 - 02:16:05
我們先順順的教，請看374頁。

02:16:11 - 02:16:14
那經過剛才的一些點點滴滴的學習喔，

02:16:14 - 02:16:16
你會發現到我們從92條

02:16:16 - 02:16:18
這個巨大的學理的部分，

02:16:18 - 02:16:21
進入到95條一些瑣碎的東西，

02:16:21 - 02:16:23
然後進入到那個處分的效力

02:16:23 - 02:16:25
這些很點點滴滴滴滴噠噠

02:16:25 - 02:16:26
無聊的東西哦。

02:16:27 - 02:16:30
這些東西都會建立起你對選擇

02:16:30 - 02:16:32
題的觀察，

02:16:32 - 02:16:35
所以沒有辦法，還是得教，不然有趣的東西我也想一直充滿著，

02:16:35 - 02:16:35
好。

02:16:35 - 02:16:43
那我們來複習一下你到目前為止學到了什麼一些這個一些尾波的，那我要串起新的進度。

02:16:49 - 02:16:52
用股市的話來講，現在教的東西就是谷底反彈。

02:16:52 - 02:16:57
因為呢，現在你所學到的東西呢，在下一次一堂課就一定會反彈，

02:16:57 - 02:17:01
那這個反彈的區快叫做處分的

02:17:01 - 02:17:01
瑕疵的處理。

02:17:01 - 02:17:01
哦。

02:17:02 - 02:17:11
那處分瑕疵的處理，比如說無效啊、撤銷啊、廢止啊、補正啊，這個都是選擇題或申論題裡面熱續到不行的，熱到炸掉的那種，熱到全部教室都沸騰的那種。

02:17:11 - 02:17:13
好，我們看一下，要怎樣谷底反彈。

02:17:14 - 02:17:14
你學了處分的定義，

02:17:16 - 02:17:19
也學了處分的付款的概念。

02:17:19 - 02:17:22
然後你也學了處分要怎麼樣去作成，

02:17:22 - 02:17:26
然後呢，你也學了處分要怎樣才會發生它的效力以及它的內容，

02:17:26 - 02:17:30
然後呢，這個喔，也學到了處分的效力會怎麼

02:17:30 - 02:17:30
不見。

02:17:30 - 02:17:33
接下來，我們要學的東西就是處分怎樣做才會合法。

02:17:35 - 02:17:36
那就是谷底反彈的起點了，

02:17:36 - 02:17:36
為什麼？

02:17:37 - 02:17:41
因為你只要一個要件沒有符合，

02:17:41 - 02:17:41
它就是瑕疵。

02:17:42 - 02:17:44
那你是有瑕疵的話，你就要來處理它。

02:17:45 - 02:17:51
那這個處理就包含了重大瑕疵的無效，普通瑕疵的補正，跟沒有辦法，我們只好撤銷的一些其他類型的一些規定方式。

02:17:54 - 02:17:55
好。

02:17:55 - 02:17:59
所以這個就是這些區塊就會是谷底反彈。

02:18:00 - 02:18:00
因為

02:18:00 - 02:18:01
你看喔

02:18:06 - 02:18:07
處分如果要合法的話

02:18:08 - 02:18:09
你就要合法做成

02:18:10 - 02:18:13
所以呢你這邊可能就會不合法，然後進入到某種瑕疵

02:18:14 - 02:18:22
所以這個合法的部分等於是前面的某些章節的集結，然後又會帶出下個章節的考點

02:18:22 - 02:18:24
這樣大家知道前後的關係嗎

02:18:24 - 02:18:25
好，廢話不多說，來我問

02:18:27 - 02:18:28
處分怎麼做才會合法？

02:18:29 - 02:18:33
反過來講考試的時候，如果你真的不知道考點，抱著頭兩頭燒的時候

02:18:33 - 02:18:34
你就可以回想一下

02:18:34 - 02:18:36
這邊是處分呢

02:18:36 - 02:18:37
他在問我說怎麼合法

02:18:37 - 02:18:40
那我就回去背一下，處分要怎麼合法，啊，原來他是其中一個軌道的某個點

02:18:43 - 02:18:44
好，廢話不多說

02:18:44 - 02:18:49
處分要合法喔，有幾個切入的重點，第一個，這是對某甲的某個行為

02:18:50 - 02:18:52
所以第一個合法點就是

02:18:53 - 02:18:54
不用白色

02:18:54 - 02:18:55
好，綠色好了

02:18:58 - 02:19:00
你的機關要有管轄權

02:19:01 - 02:19:02
這是第一個

02:19:03 - 02:19:05
你總不能希望警察摳摳摳收稅吧

02:19:06 - 02:19:07
那警察收稅，他管轄權就不對了

02:19:07 - 02:19:10
所以第一個你的機關管轄權要正確

02:19:13 - 02:19:14
第二個

02:19:14 - 02:19:19
就算是那個國稅局，他收稅的時候也要符合所得稅法之類的要件吧

02:19:19 - 02:19:20
所以你要符合要件

02:19:21 - 02:19:22
你要有依據

02:19:25 - 02:19:25
好

02:19:25 - 02:19:25
這兩個呢

02:19:27 - 02:19:28
這個東西就要個案判斷

02:19:28 - 02:19:30
這個東西在組織法我們還沒有教

02:19:30 - 02:19:32
而且也要個案判斷,接下來就是你學過的

02:19:33 - 02:19:34
第三個

02:19:35 - 02:19:35
這是第一個

02:19:36 - 02:19:36
這是第二個

02:19:37 - 02:19:39
第三個，你的程序

02:19:41 - 02:19:43
還有方式要正確

02:19:44 - 02:19:45
你會說

02:19:45 - 02:19:47
老師你教過處置的方式嗎

02:19:47 - 02:19:49
你這邊是睡著了嗎

02:19:49 - 02:19:50
來處置要什麼方式

02:19:50 - 02:19:53
書面的處分要符合96條以下的方式吧

02:19:53 - 02:19:55
要包含了救濟教室,包含了理由

02:19:56 - 02:19:57
所以呢這邊就

02:19:58 - 02:19:59
好,你少了方式,你要有

02:20:00 - 02:20:01
有合法的方式才會正確

02:20:01 - 02:20:05
所以程序法在做成這邊告訴你的，告訴你一些方式。

02:20:05 - 02:20:06
再來程序，

02:20:06 - 02:20:10
你剛才在這個做成的過程中有學過哪些程序？

02:20:11 - 02:20:13
限制或剝奪人民的處分要做成什麼程序？

02:20:14 - 02:20:15
陳述意見的程序吧。

02:20:15 - 02:20:17
所以這邊會有102條跟103條的問題

02:20:18 - 02:20:18
OK?

02:20:19 - 02:20:20
甚至還有聽證。

02:20:20 - 02:20:26
因為107條的狀況下，你如果合乎條件的話，你要做出聽證的程序。

02:20:26 - 02:20:26
好

02:20:27 - 02:20:27
再來第四個，

02:20:28 - 02:20:29
你的內容。

02:20:30 - 02:20:35
那這個內容的話也是包山包海喔，因為你的內容除了不能違反明文的規定之外，

02:20:36 - 02:20:37
你也不能違反原則，

02:20:37 - 02:20:41
所以比方說，針對第一次違法的人，我們處罰最高額。

02:20:42 - 02:20:44
這邊雖然符合明文規定最高額,

02:20:44 - 02:20:46
但是呢,你違反什麼原則?

02:20:46 - 02:20:47
比例原則。

02:20:47 - 02:20:56
好,所以如果考試在考一個處分有沒有違法,你想破頭都不知道的什麼點的時候,你就可以從這四個點去猜。

02:20:57 - 02:20:58
那這四個點怎麼來的?

02:20:58 - 02:20:59
這四個點，

02:21:00 - 02:21:02
除了這個是法律保留嘛，

02:21:02 - 02:21:03
從法律保留延伸的嘛，

02:21:03 - 02:21:06
做成侵害人民權益的時候一定要法律依據嘛。

02:21:06 - 02:21:11
第二個，除了你只有這個沒學之外，其他2、3、4你都學過。

02:21:11 - 02:21:14
所以呢,長話短說,

02:21:15 - 02:21:20
處分的合法要件,立法者沒有寫,他沒有明文寫在程序法裡面,

02:21:20 - 02:21:24
但這個是你前面的法條加學理,學者幫你歸納的。

02:21:25 - 02:21:31
好,所以這邊的歸納不是憑空而來的,是前面的點點滴滴學者在這邊幫你整理的。

02:21:31 - 02:21:32
好,

02:21:32 - 02:21:36
也就是說，處分要符合1234才會合法。

02:21:36 - 02:21:41
那考試的時候，你應用的點就是，如果這邊在考一個處分，而且他問你有沒有違法，

02:21:41 - 02:21:45
你真的不知道怎麼辦的時候，你就從這四個點去想。

02:21:45 - 02:21:48
通常沒有依據就是在考他欠缺法律保留。

02:21:48 - 02:21:52
沒有管轄權的話，除非參考法條有寫，不然你不會知道。

02:21:52 - 02:21:58
那程序法的規定是這個當然之理，所以就很有可能會繼續要在三跟四，這樣懂了嗎？

02:21:58 - 02:21:58
好,

02:21:59 - 02:21:59
好，那我們

02:22:00 - 02:22:01
來整理一下這個合法要件。

02:22:01 - 02:22:02
所以來看一下講義。

02:22:06 - 02:22:08
來請看一下大寫四第一行

02:22:08 - 02:22:12
一句話總結，一個合法的處分應該有管轄權的機關發動

02:22:12 - 02:22:15
並得以行政處分規制的事項，就是有依據

02:22:15 - 02:22:17
以正確的程序跟方式完成

02:22:17 - 02:22:19
且處分內容合乎法律意旨。

02:22:20 - 02:22:23
所以這個時候我們就可以有幾個點,

02:22:23 - 02:22:26
你看下面的小寫一，處分的容許性，

02:22:26 - 02:22:27
你要有依據，

02:22:27 - 02:22:31
所以第一行，此指面對事件時有能作成處分的權限，

02:22:32 - 02:22:33
就是你要有依據啦。

02:22:33 - 02:22:35
那你要有依據的話，有些人是否定說，

02:22:36 - 02:22:36
你看一下括號一。

02:22:37 - 02:22:39
否定說不要有依據，

02:22:39 - 02:22:44
法律如授權機關以公權力主體地位行動，即等同以特定類型事件作成處分的權限。

02:22:45 - 02:22:47
這一說已經慢慢開始比較少人講了。

02:22:48 - 02:22:52
這一說的意思等同就是，我是機關啊，我是胖虎啊，所以我做什麼都可以啊。

02:22:53 - 02:22:54
請問各位，這樣可以嗎？

02:22:54 - 02:22:56
胖虎可以隨便做事嗎？

02:22:56 - 02:22:56
不行嘛。

02:22:57 - 02:23:05
所以你看括號二，肯定說，處分既然規制人民跟機關的關係，回顧法律保留的初衷，就應該在處分規制人民時要有法律的授權。

02:23:05 - 02:23:07
所以這一說是慢慢開始有人講了。

02:23:08 - 02:23:11
但是我自己也是認為這一說比較同時符合法律保留啦。

02:23:12 - 02:23:13
所以再問一個問題，

02:23:13 - 02:23:15
你是機關，你有管轄權，

02:23:15 - 02:23:18
這時候等同你有任何做成處分的權限嗎？

02:23:18 - 02:23:19
不一定吧,

02:23:19 - 02:23:21
不然法律保留就是空氣嘛,

02:23:21 - 02:23:22
好。

02:23:23 - 02:23:28
那麼,我們先講完簡單的東西,這個食物見解先跳過去。

02:23:31 - 02:23:32
好,請看377頁,

02:23:32 - 02:23:34
因為我們還有13分鐘,

02:23:34 - 02:23:35
所以等一下一定會回來。

02:23:35 - 02:23:36
你看377頁,

02:23:36 - 02:23:38
小寫二，處分的形式合法性，

02:23:39 - 02:23:42
所以你就可以去檢查括號一，它是不是形式上有管轄權。

02:23:43 - 02:23:46
管轄權我們還沒有教，但是你先有個基本道理。

02:23:47 - 02:23:48
警察可以收稅嗎？

02:23:48 - 02:23:51
啊不行嘛，所以它實質上就是欠缺了管轄權，

02:23:52 - 02:23:55
而管轄權雖然你還沒有學，但是你仔細想，它會怎麼考？

02:23:55 - 02:24:00
他沒有辦法，他一定要先告訴你參考法條，他才有辦法。

02:24:00 - 02:24:00
考吧。

02:24:00 - 02:24:03
不然你怎麼會知道哪個機關有什麼具體的管轄權，對不對？

02:24:03 - 02:24:05
除非他出那種很明顯有錯的嘛。

02:24:06 - 02:24:08
所以這個很難直接變成二四的考題啦。

02:24:09 - 02:24:11
因為你如果出了太明顯，那就沒什麼好考，可是如果你出了很隱晦，

02:24:13 - 02:24:16
考生又不知道，那考選部電話又被打爆了，對不對？

02:24:16 - 02:24:19
所以你再看一次括號，順著看括號二，

02:24:19 - 02:24:20
你要合法的程序，

02:24:20 - 02:24:23
所以第一行，作成處分前依法應遵守相關程序，

02:24:23 - 02:24:26
那該遵守什麼程序，就要個案判斷，停。

02:24:26 - 02:24:30
這個個案判斷包含了前面你已經學過的種種

02:24:30 - 02:24:31
程序法的程序。

02:24:31 - 02:24:35
所以簡單講,處分要經過法定程序才能做。

02:24:35 - 02:24:38
可是法定程序裡面有哪些程序是基本概念?

02:24:39 - 02:24:41
程序法所規定的程序就是基本概念,懂了嗎?

02:24:42 - 02:24:43
好，這就是必備的。

02:24:44 - 02:24:44
好，理解了。

02:24:45 - 02:24:51
好，再來你看一下括號三，以合法的方式，對此請參考前開作成及效力的作成，我就不再贅述了。

02:24:53 - 02:24:55
包含了書面處分要件的作成方式。

02:24:56 - 02:24:58
當然啦，不排除特別法有特別規定啦。

02:24:58 - 02:24:59
可是如同我講的,

02:24:59 - 02:25:02
如果要考特別法的話,他一定會寫在參考法條裡,

02:25:02 - 02:25:04
所以大家也不用緊張。

02:25:04 - 02:25:05
好。

02:25:05 - 02:25:08
好,再來你看小寫三,處分的實質合法性,

02:25:08 - 02:25:12
也就是第四條規定，行政行為應受法律及一般法律原則的拘束。

02:25:13 - 02:25:15
所以法律是千變萬化。

02:25:15 - 02:25:15
你不可能

02:25:16 - 02:25:20
他要考的話，也只會考具體的參考法條。

02:25:20 - 02:25:21
也就是在考法律優位。

02:25:22 - 02:25:25
還記得我們在講法律優位的時候，

02:25:26 - 02:25:28
我們可不可以帶病投保勞保？

02:25:28 - 02:25:29
可不可以？

02:25:30 - 02:25:31
可以啊。

02:25:31 - 02:25:38
因為我們的勞保條例只說發生給付事由的時候，就要提供給付嘛，你帶病投保沒關係嘛，對不對？

02:25:38 - 02:25:44
所以如果他要考勞保條例這個法的話，他必須寫在參考條例、參考條文裡面，懂嗎？

02:25:44 - 02:25:46
他不可能直接考你違反哪個法啦。

02:25:47 - 02:25:47
好，

02:25:47 - 02:25:49
他不可能憑空考你違反哪個法，這樣太瞎了。

02:25:50 - 02:25:51
可是他一定會考你什麼？

02:25:52 - 02:25:53
第一行後面，

02:25:53 - 02:25:55
有可能就會考你原則，

02:25:55 - 02:25:55
這樣懂嗎？

02:25:56 - 02:25:59
好，所以處分的內容不可以抵觸前面法源的某個原則。

02:26:00 - 02:26:00
這是

02:26:01 - 02:26:04
它就會，因為你學過，所以這是必然瞭解的東西。

02:26:05 - 02:26:05
好。

02:26:05 - 02:26:06
我們收尾一下。

02:26:07 - 02:26:08
請看黑板。

02:26:11 - 02:26:15
處分要合法的話，必須要有這四個合法的條件。

02:26:15 - 02:26:17
你欠缺的一個就是瑕疵，

02:26:17 - 02:26:20
瑕疵就要看大小中，然後來做處理的對應。

02:26:21 - 02:26:22
這個是熱區中的熱區，

02:26:23 - 02:26:24
就會講得你不要不要的，

02:26:25 - 02:26:26
所以這邊要認真學習。

02:26:26 - 02:26:29
假設這幾次上課沒空來沒關係，

02:26:29 - 02:26:30
這次一定要來，

02:26:30 - 02:26:32
因為它是超級重要的東西。

02:26:32 - 02:26:33
然後其次，

02:26:33 - 02:26:36
處分要合法的話，我們剛剛講要有依據對不對？

02:26:36 - 02:26:37
所以請接著來講,

02:26:37 - 02:26:39
我們用10分鐘來解決最後一個問題。

02:26:39 - 02:26:42
處分如果沒有依據你硬做的話,

02:26:42 - 02:26:44
這個時候你會不會認為是沒有權限？

02:26:45 - 02:26:46
所以實務上針對你沒有權限,

02:26:47 - 02:26:48
我不是說管轄權喔,

02:26:49 - 02:26:52
你沒有具體做出某個行為的依據，這種權限的話,

02:26:52 - 02:26:55
這個時候實務上就會認為說它不是處分。

02:26:56 - 02:26:57
再講一次。

02:26:58 - 02:27:15
如果你沒有做成

02:27:15 - 02:27:41
處分的具體的這樣的權限

02:27:42 - 02:27:43
你如果硬做的話,

02:27:43 - 02:27:45
這個決定就不是處分。

02:27:45 - 02:27:48
那因為它如果同時是一個觀念資訊的通知,

02:27:49 - 02:27:50
所以它就會被解讀為觀念通知,

02:27:50 - 02:27:51
這樣明白嗎?

02:27:51 - 02:27:53
所以再講最後一次，命題

02:27:54 - 02:27:56
處分要有具體做成的依據

02:27:56 - 02:27:58
跟管轄權無關，就是具體的依據。

02:27:59 - 02:27:59
比方說臨檢

02:28:00 - 02:28:00
開否定說

02:28:01 - 02:28:02
這樣的行為雖然被記處分,

02:28:02 - 02:28:05
但是本質還是會被認定為觀念通知。

02:28:05 - 02:28:05
好,

02:28:06 - 02:28:07
這邊我先跟你解釋一下,

02:28:07 - 02:28:08
請看一下黑板。

02:28:12 - 02:28:14
這是一個舊法時期的爭議喔,

02:28:14 - 02:28:16
在舊法時期他還沒有做成處分的依據喔。

02:28:17 - 02:28:18
好,所以你看一下他的過程。

02:28:19 - 02:28:19
某甲,

02:28:20 - 02:28:22
他先被用處分,

02:28:23 - 02:28:25
得到一筆錢。

02:28:26 - 02:28:26
然後呢，

02:28:27 - 02:28:29
我們的機關覺得說錢處分是錯的，

02:28:30 - 02:28:30
所以呢，

02:28:31 - 02:28:33
他就把這個處分給撤銷了。

02:28:34 - 02:28:36
然後用第二個處分，

02:28:38 - 02:28:39
去跟他要錢。

02:28:40 - 02:28:41
這是第一個處分。

02:28:41 - 02:28:42
所以，

02:28:42 - 02:28:44
當他撤銷第一個處分，

02:28:44 - 02:28:46
不就是無法上訴原因嗎?

02:28:46 - 02:28:48
他就認為這個是不當得利呢,

02:28:49 - 02:28:52
他自認為可以用第二個處分跟他要,

02:28:52 - 02:28:53
到目前為止都理解嗎?

02:28:54 - 02:28:55
好，可以喔。

02:28:55 - 02:28:56
你可以嗎？

02:28:57 - 02:28:57
會喔,

02:28:57 - 02:28:57
好。

02:28:58 - 02:28:59
所以這個處分呢,

02:29:00 - 02:29:00
合不合法？

02:29:01 - 02:29:02
有機關,

02:29:03 - 02:29:04
看起來有格式,

02:29:04 - 02:29:06
然後看起來這個內容是OK的,

02:29:06 - 02:29:07
但它欠缺什麼？

02:29:08 - 02:29:11
欠缺用處分去要不當得利的依據。

02:29:11 - 02:29:13
因為舊法時期沒有這個東西,

02:29:13 - 02:29:14
新法時期有,

02:29:14 - 02:29:15
現在,

02:29:15 - 02:29:17
現在是127條第三項。

02:29:18 - 02:29:19
來，我們看一下條文。

02:29:20 - 02:29:21
這個之後會學喔,

02:29:22 - 02:29:24
所以127條第三項現在你不用記。

02:29:24 - 02:29:27
你只要證明它在就好了。

02:29:30 - 02:29:32
詳細會在那個廢止撤銷那邊教你啊,

02:29:32 - 02:29:33
你現在不要那麼緊張。

02:29:34 - 02:29:36
來，你看127條。

02:29:37 - 02:29:37
127條第一項，

02:29:38 - 02:29:38
來我們來念。

02:29:39 - 02:29:40
授予利益之處分，

02:29:40 - 02:29:43
其內容提供一次或金錢可分物之給付者，

02:29:43 - 02:29:43
經撤銷

02:29:44 - 02:29:45
廢止

02:29:46 - 02:29:46
數及失效

02:29:46 - 02:29:47
即是不當得利。

02:29:48 - 02:29:49
受領人應返還該給付

02:29:50 - 02:29:51
這個給付就是不當得利,

02:29:51 - 02:29:51
看到了嗎?

02:29:51 - 02:29:52
請接第三項。

02:29:53 - 02:29:55
行政機關因前兩項規定請求返還,

02:29:56 - 02:29:57
請求這個不當得利的時候,

02:29:58 - 02:30:00
可以用書面的處分來

02:30:00 - 02:30:00
確認，

02:30:00 - 02:30:03
所以我們就有一個依據可以用處分去要，

02:30:03 - 02:30:03
這樣懂了嗎？

02:30:04 - 02:30:06
所以這個是現行法。

02:30:06 - 02:30:07
可是你回到黑板。

02:30:07 - 02:30:10
黑板的這個爭議的時候是舊法，

02:30:10 - 02:30:11
沒有那個第三項。

02:30:12 - 02:30:13
所以你繼續看黑板，

02:30:13 - 02:30:16
請問撤銷前處分所產生的不當得利？

02:30:16 - 02:30:17
在舊法時期,

02:30:17 - 02:30:18
我們可以用處分去要求嗎?

02:30:19 - 02:30:19
抱歉了,

02:30:19 - 02:30:20
我們欠缺依據。

02:30:21 - 02:30:22
所以食物的決議就認為,

02:30:22 - 02:30:24
這個欠缺依據的處分，

02:30:24 - 02:30:25
就不能被叫作處分，

02:30:26 - 02:30:27
它只是一個觀念通知。

02:30:28 - 02:30:29
所以回到這邊再提醒一次。

02:30:30 - 02:30:31
待會來看講義。

02:30:32 - 02:30:35
處分的合法要件就是你要有依據。

02:30:35 - 02:30:36
欠缺依據，

02:30:36 - 02:30:37
你硬蓋一個處分，

02:30:38 - 02:30:40
決議就會認為它就是一個不是處分的東西。

02:30:41 - 02:30:43
同時間如果它傳遞資訊，

02:30:44 - 02:30:45
它就只是一個觀念通知。

02:30:45 - 02:30:45
好,

02:30:46 - 02:30:47
所以我們看一下講義。

02:30:49 - 02:30:50
375頁。

02:30:50 - 02:30:52
375頁的部分呢,

02:30:52 - 02:30:56
請看一下你的這個第三行。

02:30:57 - 02:30:59
程序法127條第一項,

02:30:59 - 02:31:21
目的在使機關為受益處分

02:31:21 - 02:31:43
違法經撤銷而溯及失效力

02:31:44 - 02:31:45
受益人應返還該處分的給付。

02:31:46 - 02:31:49
其條文是繼受德國聯邦行政程序法48條

02:31:49 - 02:31:50
但並未有，

02:31:50 - 02:31:51
就是沒有依據。

02:31:52 - 02:31:57
並未有如該法49條之一第一項後段因返還給付以書面之處分核定之，

02:31:58 - 02:32:00
而賦予機關得以處分命給付之法律基礎。

02:32:00 - 02:32:00
上面數下來，從這一段的上面，來1234567。

02:32:05 - 02:32:07
第七行的最後面，本件。

02:32:07 - 02:32:08
本件。

02:32:08 - 02:32:14
本件原告雖有將申購之漁船用於非漁業行為，而該當漁業動力用優惠油價標準第13條第1項第7款之規定。

02:32:19 - 02:32:24
惟該標準並未另外賦予機關得以處分命人民為給付之依據。

02:32:25 - 02:32:26
所以講白話是什麼意思？

02:32:27 - 02:32:32
你真的想要用處分去硬要錢，也不行，因為你沒有處分的依據，這樣看懂了嗎？

02:32:33 - 02:32:39
所以這個硬幹為處分的東西，到最後就會在最後一行被認定為什麼？

02:32:40 - 02:32:42
只能被認定為觀念通知，這樣可以嗎？

02:32:42 - 02:32:42
這是這號決議很重要的東西。

02:32:43 - 02:32:43
好。

02:32:44 - 02:32:49
所以你聽完這個東西之後呢,請榮老師再跟你叮嚀一次哦,不好意思啊,我要確保你知道。

02:32:50 - 02:32:55
處分的合法要件之一就是你要有依據,你沒有依據你硬幹的話,根據決議,他就不會是處分。

02:32:56 - 02:32:57
而這個東西怎麼被考,你看上面的閃電命中。

02:33:00 - 02:33:00
本題。

02:33:01 - 02:33:04
機關涉嫌沒有做成處分的權限。

02:33:05 - 02:33:11
這是因為第一小題，如果成功將繳納房屋稅的窗口從眾多共有人移轉到特定人丁。

02:33:12 - 02:33:14
則第二小題的稅捐單位還有權限嗎？

02:33:15 - 02:33:18
也就是說他如果沒有做成處分的權限。

02:33:18 - 02:33:21
你第二小題的那個要稅的處分就不會是處分。

02:33:22 - 02:33:22
這樣懂了嗎？

02:33:23 - 02:33:25
這就是連帶所影響過來的點。

02:33:26 - 02:33:27
這就是閃電命中要考的東西。

02:33:28 - 02:33:29
這樣可以嗎？

02:33:29 - 02:33:29
好。

02:33:30 - 02:33:30
好。

02:33:31 - 02:33:31
好。

02:33:31 - 02:33:34
那我們先收攏一下，今天已經剩下四分鐘了。

02:33:35 - 02:33:35
好。

02:33:36 - 02:33:36
好。

02:33:36 - 02:33:37
我們先翻到377頁。

02:33:40 - 02:33:42
因為還有三分鐘，所以容我問一下。

02:33:42 - 02:33:45
有沒有剛才前面聽不懂的，所有東西都可以問。

02:33:46 - 02:33:47
都可以喔，好。

02:33:48 - 02:33:50
翻到377頁之後呢，請看一下黑板喔，這樣比較快。

02:33:54 - 02:33:55
我們。

02:33:55 - 02:33:56
後半堂順便給你複習一下。

02:33:57 - 02:34:00
後半堂的部分呢,是從作成後續。

02:34:00 - 02:34:00
來講的,

02:34:00 - 02:34:03
因為做完一個行政處分放你桌上是沒有意義的,

02:34:03 - 02:34:07
因為你要讓怎麼樣,這個處分的效力開始,

02:34:07 - 02:34:12
所以在效力這個地方我們會學三種處分的三種效力開始的方式

02:34:12 - 02:34:15
然後也會告訴你處分所產生的內容

02:34:15 - 02:34:21
包含內外部效力以及目前講過的形式存續力、實質存續力，還有執行力。

02:34:22 - 02:34:24
然後，今天不管你產生什麼效力，你總不能非法吧？

02:34:25 - 02:34:28
所以下個問題就會是，我要怎麼做出一個又有效力又合法的處分呢？

02:34:29 - 02:34:35
你的處分必須要具備管轄權依據、程序跟方式、形式合法性的部分以及實質合法性的部分，這樣子。

02:34:36 - 02:34:40
然後最後一個為什麼要請你翻到黑板上，尤其是377的部分呢？

02:34:40 - 02:34:43
因為欠缺任何一個合法要件，

02:34:43 - 02:34:44
任何一個，它就是瑕疵。

02:34:45 - 02:34:51
我們的行政程序法，針對不同的瑕疵，是一個蘿蔔一個坑的設計。

02:34:52 - 02:34:54
所以你瑕疵的處理為什麼是熱區？

02:34:55 - 02:34:59
光就選擇題來講，它不同的瑕疵就有不同的對應規定。

02:34:59 - 02:35:11
嚴重的瑕疵

02:35:11 - 02:35:43
就是要用111條無效來處理。

02:35:43 - 02:35:45
普通的瑕疵你要用114條來補正，

02:35:46 - 02:35:49
或者是116條來轉換，或是115條來調整。

02:35:50 - 02:35:53
那中度的瑕疵，剛剛是嚴重跟輕的嘛，

02:35:53 - 02:35:57
那中度的瑕疵就是要按照117條以下來撤銷，

02:35:57 - 02:36:00
或者是122條左右以下來廢止。

02:36:00 - 02:36:02
然後內容的話是你法源學過的原則啊，

02:36:03 - 02:36:05
所以行政法為什麼有時候很機歪。

02:36:06 - 02:36:10
它是某些前面概念的集結，然後總是來得措手不及這樣子

02:36:10 - 02:36:13
哎喲，怎麼這邊熊熊講到這個法源了

02:36:13 - 02:36:17
所以，在學行政法的時候，你的基礎一定要很穩固

02:36:17 - 02:36:19
前面一定要學會複習

02:36:19 - 02:36:20
OK

02:36:20 - 02:36:22
好，所以我這邊就最後收尾了

02:36:22 - 02:36:24
一分鐘，真的一分鐘

02:36:25 - 02:36:30
我們下次上課呢，前面的構成要件下禮拜，我已經折起來了，所以我會講的那邊

02:36:30 - 02:36:35
所以那邊講完之後呢，老師就要從377頁開始講喔，這樣可以嗎

02:36:35 - 02:36:37
因為中間我們都教過了

02:36:37 - 02:36:37
這樣可以喔

02:36:38 - 02:36:39
再講一次

02:36:39 - 02:36:43
構成要件下次講完之後,會用半小時左右,就會接到這邊囉

02:36:44 - 02:36:51
所以下次就會講瑕疵的處理,請大家盡可能的到課,沒有也沒關係,反正那個現在可以看回放

02:36:51 - 02:36:53
好,那我們今天的課先上到這邊,謝謝大家